



*Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie
Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres*

2025/0360(COD)

27.7.2026

ÄNDERUNGSANTRÄGE 401 - 526

Entwurf eines Berichts

Aura Salla, Marina Kaljurand

(PE786.818v01-00)

Änderung der Verordnungen (EU) 2016/679, (EU) 2018/1724, (EU) 2018/1725, (EU) 2023/2854 und der Richtlinien 2002/58/EG, (EU) 2022/2555 und (EU) 2022/2557 hinsichtlich der Vereinfachung des digitalen Rechtsrahmens und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) 2018/1807, (EU) 2019/1150, (EU) 2022/868 und der Richtlinie (EU) 2019/1024 (Digital-Omnibus-Verordnung)

Vorschlag für eine Verordnung

(COM(2025)0837 – 2025/0360(COD))

Änderungsantrag 401
Lena Düpont, Oliver Schenk

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 43

Vorschlag der Kommission

(43) Um einen soliden und kohärenten Rechtsrahmen im Bereich des Datenschutzes in der Union zu schaffen, sollten die erforderlichen Anpassungen der Richtlinie (EU) 2016/680 und aller anderen Rechtsakte der Union, die für eine solche Verarbeitung personenbezogener Daten gelten, im Anschluss an den Erlass dieser Verordnung erfolgen, damit sie so nah wie möglich am Geltungsbeginn der Änderungen der Verordnung (EU) 2016/679 und der Verordnung (EU) 2018/1725 angewandt werden können.

Geänderter Text

(43) Um einen soliden und kohärenten Rechtsrahmen im Bereich des Datenschutzes in der Union zu schaffen, sollten die erforderlichen Anpassungen der Richtlinie (EU) 2016/680 und aller anderen Rechtsakte der Union, die für eine solche Verarbeitung personenbezogener Daten gelten, im Anschluss an den Erlass dieser Verordnung erfolgen, damit sie so nah wie möglich am Geltungsbeginn der Änderungen der Verordnung (EU) 2016/679 und der Verordnung (EU) 2018/1725 angewandt werden können. ***Durch jegliche anschließende Anpassung der Richtlinie (EU) 2016/680 sollte die Fähigkeit der zuständigen Behörden nicht beeinträchtigt werden, personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung einer bestimmten Straftat erhoben wurden, zu verarbeiten, um sich ein Bild von den kriminellen Handlungen machen und Verbindungen zwischen verschiedenen aufgedeckten Straftaten herstellen zu können. Darüber hinaus darf durch eine damit einhergehende Anpassung der Verordnung (EU) 2018/1725 die Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der Abwehr von Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit, der inneren Sicherheit der Organe und Einrichtungen der Union oder anderer wichtiger Ziele des allgemeinen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats, insbesondere der Ziele der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Union oder eines wichtigen wirtschaftlichen oder finanziellen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats, nicht beeinträchtigt***

werden.

Or. en

Änderungsantrag 402

Marina Kaljurand, Elena Sancho Murillo, Brando Benifei, Birgit Sippel, Alex Agius Saliba, Francisco Assis, Elisabeth Grossmann, Kristian Vigenin, Matjaž Nemec

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 43 a (neu)

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(43a) Artikel 7 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden „Charta“) schützt das Grundrecht aller Menschen auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Kommunikation. Die Achtung der Privatsphäre in der Kommunikation ist ein wesentlicher Aspekt dieses Rechts. Vertraulichkeit der elektronischen Kommunikation bedeutet, dass Informationen, die zwischen Beteiligten ausgetauscht werden, wie auch die externen Elemente dieser Kommunikation (unter anderem wann, woher und an wen) niemandem außer den an der Kommunikation Beteiligten offengelegt werden. Der Grundsatz der Vertraulichkeit sollte für gegenwärtige und künftige Kommunikationsmittel gelten, darunter Anrufe, Internetzugang, Sofortnachrichtenanwendungen, E-Mail, Internettelefonie und Übermittlung persönlicher Nachrichten über soziale Medien. Die Vertraulichkeit der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 7 der Charta sollte sichergestellt werden, und die Informationen in Bezug auf die Endeinrichtungen der Nutzer, die auf ihre öffentlich zugänglichen Websites und mobilen Anwendungen zugreifen, sollten geschützt werden.

Or. en

Änderungsantrag 403

Marina Kaljurand, Elena Sancho Murillo, Brando Benifei, Birgit Sippel, Alex Agius Saliba, Francisco Assis, Elisabeth Grossmann, Kristian Vigenin, Matjaž Nemec

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 43 b (neu)

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(43b) Der Inhalt der elektronischen Kommunikation fällt in den Wesensgehalt des nach Artikel 7 der Charta geschützten Grundrechts auf Achtung des Privat- und Familienlebens, der Wohnung und der Kommunikation. Die Verarbeitung von Inhaltsdaten der elektronischen Kommunikation sollte nur unter strikt festgelegten Voraussetzungen, zu sehr genau bestimmten Zwecken und unter Einhaltung angemessener Schutzvorkehrungen gegen Missbrauch gestattet werden. Diese Verordnung sieht die Möglichkeit vor, dass die Betreiber elektronischer Kommunikationsdienste mit einer in Kenntnis der Sachlage gegebenen Einwilligung aller betroffenen Nutzer die in Übertragung befindlichen elektronischen Kommunikationsdaten verarbeiten können. Beispielsweise können so Betreiber Dienstleistungen anbieten, die das Scannen aller E-Mail-Nachrichten zur Entfernung von bestimmtem, zuvor festgelegtem Material umfassen. Angesichts der Sensibilität der Kommunikationsinhalte wird in der Verordnung (EU) 2016/679 von der Annahme ausgegangen, dass die Verarbeitung solcher Inhaltsdaten hohe Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen mit sich bringt. Bei der Verarbeitung dieser Art von Daten sollte der Betreiber des elektronischen Kommunikationsdienstes stets eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchführen und erforderlichenfalls vor der Verarbeitung die Aufsichtsbehörde konsultieren. Nachdem elektronische Kommunikationsinhalte von einem Nutzer verschickt und von dem bestimmungsgemäßen Nutzer bzw. den

bestimmungsgemäßen Nutzern empfangen worden sind, dürfen diese Inhalte von dem Nutzer bzw. den Nutzern oder von einem Dritten, der von ihm bzw. ihnen mit der Aufzeichnung oder Speicherung solcher Daten beauftragt wurde und bei dem es sich um den Anbieter elektronischer Kommunikation handeln könnte, aufgezeichnet oder gespeichert werden. Eine Verarbeitung solcher gespeicherter Kommunikationsdaten, bei der die Daten im Auftrag des Nutzers gespeichert werden, muss mit der Verordnung (EU) 2016/679 im Einklang stehen.

Or. en

Änderungsantrag 404

Marina Kaljurand, Elena Sancho Murillo, Brando Benifei, Birgit Sippel, Alex Agius Saliba, Francisco Assis, Elisabeth Grossmann, Kristian Vigenin, Matjaž Nemec

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 43 c (neu)

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(43c) Eingriffe in die Vertraulichkeit von Metadaten oder in den Schutz der in Endeinrichtungen der Nutzer gespeicherten oder sich auf diese beziehenden Informationen sollten nur dann als rechtmäßig erachtet werden, wenn sie unbedingt notwendig und verhältnismäßig sind, um ein lebenswichtiges Interesse der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. Solche Eingriffe, die auf einem lebenswichtigen Interesse einer anderen natürlichen Person beruhen, sollten nur in Sonderfällen erfolgen, wenn es für die Verarbeitung offensichtlich keine andere Rechtsgrundlage gibt.

Or. en

Änderungsantrag 405

Marina Kaljurand, Elena Sancho Murillo, Brando Benifei, Birgit Sippel, Alex Agius Saliba, Francisco Assis, Elisabeth Grossmann, Kristian Vigenin, Matjaž Nemec

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 43 d (neu)

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(43d) Die Verarbeitung elektronischer Kommunikationsdaten kann für Unternehmen, für die Verbraucher und für die gesamte Gesellschaft nützlich sein. Die Nutzer messen jedoch der Vertraulichkeit ihrer Kommunikation, einschließlich ihrer Online-Aktivitäten, eine große Bedeutung bei und wollen die Kontrolle über die Verwendung ihrer elektronischen Kommunikationsdaten für andere Zwecke als die Übertragung der Kommunikation haben. Mit der Verordnung (EU) 2016/679 sollte den Betreibern elektronischer Kommunikationsdienste vorgeschrieben werden, dass sie die Einwilligung der Nutzer in die Verarbeitung elektronischer Kommunikationsmetadaten einholen, zu denen auch Daten über den Standort des Gerätes gehören, die zwecks Gewährung und Aufrechterhaltung des Zugangs und der Verbindung zu dem jeweiligen Dienst erzeugt werden. Hat eine Form der Verarbeitung elektronischer Kommunikationsmetadaten, insbesondere bei Verwendung neuer Technologien, aufgrund der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge, so sollte vor der Verarbeitung eine Datenschutz-Folgenabschätzung und gegebenenfalls eine Konsultation der Aufsichtsbehörde nach den Artikeln 35 und 36 durchgeführt werden.

Or. en

Änderungsantrag 406

Marina Kaljurand, Elena Sancho Murillo, Brando Benifei, Birgit Sippel, Alex Agius Saliba, Francisco Assis, Elisabeth Grossmann, Kristian Vigenin, Matjaž Nemec

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 43 e (neu)

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(43e) Die Endeinrichtungen der Nutzer elektronischer Kommunikationsnetze und alle Informationen im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Endeinrichtungen, ob sie nun von solchen Geräten gespeichert oder ausgesendet, von ihnen angefordert oder verarbeitet werden, um sich mit anderen Geräten oder mit Netzanlagen verbinden zu können, sind Teil der Privatsphäre der Nutzer, die dem Schutz aufgrund der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten unterliegt. Die Informationen im Zusammenhang mit solchen Endeinrichtungen erfordern einen erhöhten Schutz der Privatsphäre, da solche Endeinrichtungen sehr sensible Daten enthalten oder verarbeiten, die einen tiefen Einblick in das Verhalten, psychologische Eigenschaften sowie die emotionalen, politischen und sozialen Präferenzen geben können, darunter Nachrichteninhalte, Bilder, Aufenthaltsorte durch Zugriff auf die GPS-Funktionen der Geräte sowie Kontaktlisten und andere bereits in dem Gerät gespeicherte Informationen. Informationen in Bezug auf das Gerät des Nutzers können auch im Fernzugang zu Identifizierungs- und Verfolgungszwecken erhoben werden, mit Techniken wie der Verfolgung von Gerätekennungen, was oft ohne Wissen des Nutzers geschieht, und können eine ernsthafte Verletzung der Privatsphäre dieser Nutzer darstellen. Darüber hinaus können unerwünschte Verfolgungswerkzeuge wie z. B. Spyware, Webbugs, versteckte Kennungen und

Verfolgungs-Cookies ohne das Wissen des Nutzers in dessen Endeinrichtung eindringen, um Zugang zu Informationen zu erlangen, versteckte Informationen zu speichern oder die Nutzeraktivität zu verfolgen. Techniken, mit denen die Aktivitäten der Nutzer heimlich beobachtet werden, indem z. B. ihre Online-Aktivitäten oder die Standorte ihrer Endeinrichtungen verfolgt werden, oder mit denen die Funktionsweise der Endeinrichtungen der Nutzer unbemerkt manipuliert wird, stellen eine erhebliche Bedrohung der Privatsphäre der Nutzer dar. Deshalb sollten derartige Eingriffe in die Endeinrichtungen eines Nutzers nur mit Einwilligung des Nutzers und für bestimmte transparente Zwecke erlaubt sein.

Or. en

Änderungsantrag 407

Marina Kaljurand, Elena Sancho Murillo, Brando Benifei, Birgit Sippel, Alex Agius Saliba, Francisco Assis, Elisabeth Grossmann, Kristian Vigenin, Matjaž Nemec

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 43 f (neu)

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(43f) Elektronische Kommunikationsdaten können zudem Informationen über juristische Personen wie Geschäftsgeheimnisse oder andere sensible Informationen offenlegen, die einen wirtschaftlichen Wert haben. Deshalb sollten die Bestimmungen des Kapitels IVa dieser Verordnung sowohl für natürliche als auch für juristische Personen gelten. Juristische Personen sollten gegenüber den Aufsichtsbehörden dieselben Rechte haben wie Nutzer, die natürliche Personen sind;

Or. en

Änderungsantrag 408

Marina Kaljurand, Elena Sancho Murillo, Brando Benifei, Birgit Sippel, Alex Agius Saliba, Francisco Assis, Elisabeth Grossmann, Kristian Vigenin, Matjaž Nemec

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 43 g (neu)

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(43g) Nutzer können in die Verarbeitung ihrer Metadaten einwilligen, um bestimmte Dienstleistungen nutzen zu können, beispielsweise Dienste zum Schutz vor betrügerischen Aktivitäten (indem Nutzungsdaten, Standort und Kundenkonto in Echtzeit geprüft werden). In der digitalen Wirtschaft werden Dienstleistungen häufig für eine andere Gegenleistung als Geld erbracht, beispielsweise indem Nutzern Werbung angezeigt wird. Eine Einwilligung in die Verarbeitung von Daten aus der Benutzung von Internet- oder Sprachkommunikationsdiensten ist unwirksam, wenn die betroffene Person keine echte und freie Wahl hat oder ihre Einwilligung nicht verweigern oder widerrufen kann, ohne Nachteile zu erleiden. Die Einwilligung sollte nicht als freiwillig erteilt gelten, wenn sie durch wiederholte Ersuchen eingeholt wird. Um solche missbräuchlichen Ersuchen zu verhindern, sollten Nutzer in der Lage sein, Diensteanbieter anzuweisen, ihre Entscheidung, nicht einzuwilligen, zu speichern und sich an technische Spezifikationen zu halten, die die Nichteinwilligung, den Widerruf der Einwilligung oder jegliche Ablehnung von Verarbeitungen signalisieren, die ansonsten auf einer Einwilligung beruhen könnten, auch für Zwecke im Zusammenhang mit der standortübergreifenden Nachverfolgung oder einer anschließenden Verarbeitung für personalisierte Werbung.

Or. en

Änderungsantrag 409

Marina Kaljurand, Elena Sancho Murillo, Brando Benifei, Birgit Sippel, Alex Agius Saliba, Francisco Assis, Elisabeth Grossmann, Kristian Vigenin, Matjaž Nemec

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 43 h (neu)

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(43h) Die Achtung eines Hinweises auf die Wahlmöglichkeiten der betroffenen Personen gemäß Artikel 91e Absatz 1 Buchstabe ba der Verordnung (EU) 2016/679 sollte gegebenenfalls umfassen, dass auf die Speicherung personenbezogener Daten oder den Zugriff auf personenbezogene Daten in Endeinrichtungen für die von dem Hinweis erfassten Zwecke verzichtet wird, bis die betroffene Person ihre Entscheidung gegebenenfalls ändert.

Or. en

Änderungsantrag 410

Marina Kaljurand, Elena Sancho Murillo, Brando Benifei, Birgit Sippel, Alex Agius Saliba, Francisco Assis, Elisabeth Grossmann, Kristian Vigenin, Matjaž Nemec

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 43 i (neu)

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(43i) Die Grundsätze des Datenschutzes durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen sollten bei Software berücksichtigt werden, die in Verkehr gebracht wird, um die elektronische Kommunikation oder das Abrufen von Informationen im Internet zu ermöglichen. Dies sollte bedeuten, dass standardmäßig die Einstellungen zum Schutz der Privatsphäre gemäß Artikel 25 dieser Verordnung aktiviert werden sollten, um die Verarbeitung, einschließlich der Speicherung, Übermittlung und Übertragung von Informationen, die

bereits im Endgerät eines Nutzers gespeichert sind, zu verhindern, sofern in Artikel 91c nichts anderes bestimmt ist. Zum Zeitpunkt der Installation der Software sollten dem Nutzer verschiedene Optionen angeboten werden, die es ihm ermöglichen, seine Einwilligung zu geben oder die Standardeinstellungen für die Privatsphäre des Endgeräts zu ändern. Darüber hinaus sollten dem Nutzer verschiedene Optionen zur Auswahl angeboten werden, damit er eine fundierte Entscheidung darüber treffen kann, ob er verschiedene Verarbeitungstätigkeiten zulässt oder nicht, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Speicherung und Übermittlung von Daten. Dem Nutzer sollte eine verständliche und leicht zu navigierende Sprache und Einstellungen zur Verfügung gestellt werden, die anpassbar sein und es dem Nutzer ermöglichen sollten, die Einstellungen seiner Endgeräte jederzeit zu ändern. Die Entscheidung des Nutzers sollte anderen Parteien mitgeteilt werden, die die Entscheidungen des Nutzers und etwaige Aktualisierungen umsetzen und durchsetzen sollten. Verantwortliche sollten keine Einwilligungsschnittstellen konzipieren, die dazu führen könnten, dass automatisierte und maschinenlesbare Angaben systematisch übergangen, untergraben oder umgangen werden. In Ermangelung einer ausdrücklichen bestätigenden Handlung sollte die Einwilligung weder aus der Standardkonfiguration eines Browsers oder Betriebssystems noch aus der Praxis des Nutzers, solche Tools zu nutzen, abgeleitet werden.

Or. en

Änderungsantrag 411

Marina Kaljurand, Elena Sancho Murillo, Brando Benifei, Birgit Sippel, Alex Agius Saliba, Francisco Assis, Elisabeth Grossmann, Kristian Vigenin, Matjaž Nemec

Vorschlag für eine Verordnung

Erwägung 43 j (neu)

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(43j) Ausnahmen von der Verpflichtung, die Einwilligung in die Nutzung der Verarbeitungs- und Speicherfunktionen von Endeinrichtungen oder in den Zugang zu Informationen, die in Endeinrichtungen gespeichert oder von diesen verarbeitet werden, einzuholen, sollten auf Situationen beschränkt sein, in denen kein oder nur ein sehr begrenzter Eingriff in die Privatsphäre erfolgt, z. B. die technische Speicherung oder der Zugang, die bzw. der für den rechtmäßigen Zweck, die Nutzung eines vom Nutzer gewünschten Dienstes zu ermöglichen, unbedingt erforderlich und verhältnismäßig ist. Dies kann die Speicherung von Informationen wie Cookies und anderen Kennungen umfassen, die erforderlich sind, um die Nutzung eines vom Nutzer gewünschten Dienstes zu ermöglichen, und zwar für die Dauer einer einzelnen eingerichteten Sitzung auf einer Website, um die Eingaben des Nutzers beim Ausfüllen von Online-Formularen auf mehreren Seiten zu verfolgen.

Or. en

Änderungsantrag 412

Marina Kaljurand, Elena Sancho Murillo, Brando Benifei, Birgit Sippel, Alex Agius Saliba, Francisco Assis, Elisabeth Grossmann, Kristian Vigenin, Matjaž Nemec

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 43 k (neu)

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(43k) Die Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der technischen Sicherheit eines von dem Verantwortlichen bereitgestellten und von der betroffenen Person angeforderten

Dienstes oder der technischen Sicherheit der für die Erbringung eines solchen Dienstes verwendeten Endeinrichtung sollte nur dann ohne Einwilligung gestattet sein, wenn die Sicherheitsaktualisierungen verhältnismäßig und einzeln verpackt sind und die Funktionalität der Software auf der Endeinrichtung, einschließlich der Interaktion mit anderer Software oder vom Nutzer gewählten Einstellungen, in keiner Weise verändern, der Nutzer im Voraus über jede Installation einer Aktualisierung informiert wird und der Nutzer die Möglichkeit hat, die automatische Installation dieser Aktualisierungen abzuschalten.

Or. en

Änderungsantrag 413

Marina Kaljurand, Elena Sancho Murillo, Brando Benifei, Birgit Sippel, Alex Agius Saliba, Francisco Assis, Elisabeth Grossmann, Kristian Vigenin, Matjaž Nemec

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 43 l (neu)

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(43l) Die Ausnahmen von der Verpflichtung zur Einholung der Einwilligung können sich auch auf Situationen erstrecken, in denen Nutzer einen Dienst geräteübergreifend zum Zwecke der Personalisierung des Dienstes und der Empfehlung von Inhalten nutzen. Solche Verfahren könnten, sofern sie mit geeigneten Datenschutzvorkehrungen einhergehen, auch ein legitimes und nützliches Hilfsmittel sein, um beispielsweise den Webdatenverkehr zu einer Website zu messen. Eine solche Messung könnte auch von einer anderen Partei durchgeführt werden, die als Auftragsverarbeiter für den Diensteanbieter fungiert. Gleichmaßen könnten die Anbieter von Endeinrichtungen und die für den Betrieb

der Geräte erforderlichen Programme regelmäßigen Zugang zur Konfiguration und anderen Geräteinformationen sowie den Verarbeitungs- und Speicherfunktionen von Endeinrichtungen benötigen, um die Geräte oder ihre Nutzungsfunktion zu warten und Probleme im Zusammenhang mit dem Betrieb der Geräte zu beheben. Konfigurationsprüfungen, die Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft und von elektronischen Kommunikationsdiensten vornehmen, um ihren Dienst entsprechend den Einstellungen des Nutzers bereitstellen zu können, wie auch das bloße Feststellen der Tatsache, dass das Gerät des Nutzers die vom Nutzer angeforderten Inhalte nicht empfangen kann, sollten nicht als unrechtmäßiger Zugriff betrachtet werden.

Or. en

Änderungsantrag 414

Marina Kaljurand, Elena Sancho Murillo, Brando Benifei, Birgit Sippel, Alex Agius Saliba, Francisco Assis, Elisabeth Grossmann, Kristian Vigenin, Matjaž Nemec

Vorschlag für eine Verordnung

Erwägung 43 m (neu)

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(43m) Anbieter von Online-Diensten können ein berechtigtes Interesse an der Monetarisierung ihrer Dienste, auch durch Werbung, haben. Daher sollten Anbieter von Online-Diensten in der Lage sein, grundlegende Formen der Online-Werbung anzubieten, die mit minimalen Risiken für die Privatsphäre und den Schutz personenbezogener Daten verbunden sind. Diese Fähigkeit kann besonders wichtig werden, wenn Nutzer die Möglichkeit haben, die Einwilligung auf Browser- oder Betriebssystemebene in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten sowie in die

Speicherung von und den Zugriff auf Informationen auf ihren Endgeräten zu verweigern. In solchen Fällen wären Online-Diensteanbieter ohne spezifische Ausnahmen nicht in der Lage, die Einwilligung für Werbepraktiken mit geringem Risiko einzuholen, selbst wenn sie ein berechtigtes Interesse daran hätten. Solche Werbepraktiken mit geringem Risiko sollten daher von der Verpflichtung ausgenommen werden, eine Einwilligung für die Nutzung der Verarbeitungs- und Speicherfunktionen von Endeinrichtungen einzuholen.

Or. en

Änderungsantrag 415

Marina Kaljurand, Elena Sancho Murillo, Brando Benifei, Birgit Sippel, Alex Agius Saliba, Francisco Assis, Elisabeth Grossmann, Kristian Vigenin, Matjaž Nemec

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 43 n (neu)

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(43n) Zu den Werbepraktiken mit geringem Risiko, die von der Einwilligungspflicht ausgenommen werden sollten, gehören die Bereitstellung und die Ausrichtung von streng begrenzter kontextbezogener Werbung, die auf die Verarbeitung von Informationen über das Gerät, z. B. Betriebssystem und Browsertyp, beschränkt sein sollte, die auf weiter gefasste Kategorien abstrahiert werden. So sollten beispielsweise bestimmte Browserversionen nicht zu diesem Zweck verarbeitet werden. Bei einer solchen Werbung können auch grobe Geolokalisierungsdaten, die auf der Ebene einer Region oder höchstens auf der Ebene einer Stadt entnommen wurden, zeitliche Informationen wie Datum und Uhrzeit, und solche Inhalte verwendet werden, die der Nutzer unmittelbar ansieht, abstrahiert in weit

gefasste Kategorien und Taxonomien wie „Sport“, „Reisen“ oder „Luxusgüter“. Suchabfragedaten sollten nicht unter streng begrenzte kontextbezogene Werbung fallen.

Or. en

Änderungsantrag 416

Marina Kaljurand, Elena Sancho Murillo, Brando Benifei, Birgit Sippel, Alex Agius Saliba, Francisco Assis, Elisabeth Grossmann, Kristian Vigenin, Matjaž Nemec

**Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 43 o (neu)**

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(43o) Um Anreize für die Einführung, Wirksamkeit und Attraktivität streng begrenzter kontextbezogener Werbung zu schaffen, sollten bestimmte zusätzliche Praktiken ebenfalls von der Einwilligungspflicht ausgenommen werden, einschließlich der Frequenzbegrenzung, des Schutzes vor Werbebetrug sowie der Messung und Zuweisung. Ausnahmen für diese Praktiken sollten eng definiert und vom Online-Dienst selbst oder von einem vertrauenswürdigen Dritten, der ausschließlich in seinem Namen handelt, durchgeführt werden. Bei der Frequenzbegrenzung beispielsweise darf der Online-Dienst, auf den der Nutzer zugreift, nur einen Zähler ohne eindeutige Kennung zu dem alleinigen Zweck verarbeiten, die Exposition eines Nutzers gegenüber einer bestimmten Werbung zu begrenzen.

Or. en

Änderungsantrag 417

Marina Kaljurand, Elena Sancho Murillo, Brando Benifei, Birgit Sippel, Alex Agius Saliba, Francisco Assis, Elisabeth Grossmann, Kristian Vigenin, Matjaž Nemec

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 43 p (neu)

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(43p) Diese Ausnahmen können ferner eine geräteinterne Verarbeitung durch einen Browser oder ein Betriebssystem ermöglichen, wenn bei dieser Verarbeitung datenschutzfreundliche Technologien eingesetzt werden und die Daten unverzüglich über einen Aggregationsdienst anonymisiert und aggregiert werden, wodurch das Risiko der individuellen Identifizierbarkeit auf ein Minimum reduziert wird. Eine solche geräteinterne Verarbeitung darf nur zur Unterstützung streng begrenzter kontextbezogener Werbung verwendet werden, und die zugrunde liegenden Daten dürfen nicht für andere Zwecke, einschließlich Profiling, Training von Systemen der künstlichen Intelligenz oder einer anderen Sekundärnutzung, verwendet werden. Daten, die für den zulässigen Zweck nicht erforderlich sind, sollten unverzüglich gelöscht werden.

Or. en

Änderungsantrag 418

Marina Kaljurand, Elena Sancho Murillo, Brando Benifei, Birgit Sippel, Alex Agius Saliba, Francisco Assis, Elisabeth Grossmann, Kristian Vigenin, Matjaž Nemec

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 43 q (neu)

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(43q) Die Erstellung sofortiger anonymer aggregierter Informationen über die Nutzung eines Online-Dienstes zur Messung des Publikums eines solchen Dienstes, wenn dies durch den für diesen Online-Dienst Verantwortlichen oder einen in seinem Namen handelnden Auftragsverarbeiter ausschließlich für den Verantwortlichen erfolgt, gilt als

Verarbeitung, um auf unmittelbar anonymisierte, aggregierte und allgemeine Weise Einblick in die Leistung und Nutzung des Online-Dienstes zu erhalten. Die aggregierten Informationen sollten sich nicht auf eine bestimmte betroffene Person beziehen und daher anonyme aggregierte Informationen sein. Dies sollte nicht die Abnahme von Fingerabdrücken oder die Erstellung dauerhafter Kennungen umfassen. Die erhobenen Daten sollten nicht für einen anderen Zweck in Verbindung mit Daten aus anderen Diensten des Anbieters des Online-Dienstes oder eines Dritten, wie Analyseinformationen von anderen Websites oder Apps, weiterverarbeitet oder an Dritte weitergegeben werden.

Or. en

Änderungsantrag 419

Marina Kaljurand, Elena Sancho Murillo, Brando Benifei, Birgit Sippel, Alex Agius Saliba, Francisco Assis, Elisabeth Grossmann, Kristian Vigenin, Matjaž Nemec

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 43 r (neu)

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(43r) Streng begrenzte kontextbezogene Werbung, Frequenzbegrenzung und Publikumsmessung sollten auf keiner Art von Profiling beruhen und weder eine Speicherung oder Verknüpfung mit der früheren oder künftigen Tätigkeit des Nutzers, eine Kombination mit anderen personenbezogenen Daten über die Person noch die Verknüpfung von Identifikatoren mit anderen personenbezogenen Daten über die Person beinhalten. Personenbezogene Daten und Metadaten über die betroffene Person sollten unmittelbar nach jeder unbedingt erforderlichen Messung der Anzeige oder Leistung der Werbung und in jedem Fall nach Abschluss der Browsersitzung gelöscht werden. Cookies,

die für kontextbezogene Werbung verwendet werden, sollten ausschließlich vorübergehende, flüchtige und nicht persistente Cookies sein, die unmittelbar nach dem Browservorgang gelöscht werden, oder eine gleichwertige Technologie, die technisch so konzipiert ist, dass sie automatisch abläuft.

Or. en

Änderungsantrag 420

Marina Kaljurand, Elena Sancho Murillo, Brando Benifei, Birgit Sippel, Alex Agius Saliba, Francisco Assis, Elisabeth Grossmann, Kristian Vigenin, Matjaž Nemec

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 44

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(44) Die Speicherung personenbezogener Daten oder der Zugriff auf bereits in einer Endeinrichtung gespeicherte personenbezogene Daten und die anschließende Verarbeitung dieser Daten sollten in einem einzigen Rechtsrahmen, nämlich dem der Verordnung (EU) 2016/679, geregelt werden, wenn es sich bei dem Teilnehmer des elektronischen Kommunikationsdienstes oder dem Nutzer der Endeinrichtung um eine natürliche Person handelt. Die in dieser Verordnung vorgeschlagenen Änderungen bieten weiterhin das höchste Schutzniveau für personenbezogene Daten und vereinfachen gleichzeitig die Modalitäten für betroffene Personen, ihre Rechte auszuüben und ihre Wahlentscheidungen im Internet auszudrücken. Die Änderungen betreffen insbesondere die Speicherung von Informationen in diesen Geräten, den Zugang zu oder die anderweitige Erhebung von Informationen aus diesen Geräten, was die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Cookies oder ähnliche Technologien zur Gewinnung von Informationen aus den Endeinrichtungen

entfällt

mit sich bringt. Die einschlägigen Vorschriften sollten auch unabhängig davon gelten, ob die Endeinrichtung Eigentum der natürlichen Person oder einer anderen juristischen oder natürlichen Person ist.

Or. en

Begründung

Ersetzt durch die Erwägungen 43a-43r, die als Änderungsanträge eingereicht wurden.

**Änderungsantrag 421
João Oliveira**

**Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44 – Unterabsatz 1**

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

<i>Die Speicherung personenbezogener Daten oder der Zugriff auf bereits in einer Endeinrichtung gespeicherte personenbezogene Daten und die anschließende Verarbeitung dieser Daten sollten in einem einzigen Rechtsrahmen, nämlich dem der Verordnung (EU) 2016/679, geregelt werden, wenn es sich bei dem Teilnehmer des elektronischen Kommunikationsdienstes oder dem Nutzer der Endeinrichtung um eine natürliche Person handelt. Die in dieser Verordnung vorgeschlagenen Änderungen bieten weiterhin das höchste Schutzniveau für personenbezogene Daten und vereinfachen gleichzeitig die Modalitäten für betroffene Personen, ihre Rechte auszuüben und ihre Wahlentscheidungen im Internet auszudrücken. Die Änderungen betreffen insbesondere die Speicherung von Informationen in diesen Geräten, den Zugang zu oder die anderweitige Erhebung von Informationen aus diesen Geräten, was die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Cookies oder ähnliche Technologien zur Gewinnung von</i>	<i>entfällt</i>
---	------------------------

Informationen aus den Endeinrichtungen mit sich bringt. Die einschlägigen Vorschriften sollten auch unabhängig davon gelten, ob die Endeinrichtung Eigentum der natürlichen Person oder einer anderen juristischen oder natürlichen Person ist.

Or. pt

Änderungsantrag 422
Pernando Barrena Arza, João Oliveira

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

Die Speicherung personenbezogener Daten oder der Zugriff auf bereits in einer Endeinrichtung gespeicherte personenbezogene Daten und die anschließende Verarbeitung dieser Daten sollten in einem einzigen Rechtsrahmen, nämlich dem der Verordnung (EU) 2016/679, geregelt werden, wenn es sich bei dem Teilnehmer des elektronischen Kommunikationsdienstes oder dem Nutzer der Endeinrichtung um eine natürliche Person handelt. Die in dieser Verordnung vorgeschlagenen Änderungen bieten weiterhin das höchste Schutzniveau für personenbezogene Daten und vereinfachen gleichzeitig die Modalitäten für betroffene Personen, ihre Rechte auszuüben und ihre Wahlentscheidungen im Internet auszudrücken. Die Änderungen betreffen insbesondere die Speicherung von Informationen in diesen Geräten, den Zugang zu oder die anderweitige Erhebung von Informationen aus diesen Geräten, was die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Cookies oder ähnliche Technologien zur Gewinnung von Informationen aus den Endeinrichtungen mit sich bringt. Die einschlägigen Vorschriften sollten auch unabhängig

entfällt

davon gelten, ob die Endeinrichtung Eigentum der natürlichen Person oder einer anderen juristischen oder natürlichen Person ist.

Or. en

Änderungsantrag 423

Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Aleksandar Nikolic, Pierre-Romain Thionnet, Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Marion Maréchal, Christophe Bay

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 44 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission

Die Speicherung personenbezogener Daten oder der Zugriff auf bereits in einer Endeinrichtung gespeicherte personenbezogene Daten und die anschließende Verarbeitung dieser Daten sollten in einem einzigen Rechtsrahmen, nämlich dem der Verordnung (EU) 2016/679, geregelt werden, wenn es sich bei dem Teilnehmer des elektronischen Kommunikationsdienstes oder dem Nutzer der Endeinrichtung um eine natürliche Person handelt. Die in dieser Verordnung vorgeschlagenen Änderungen bieten weiterhin das höchste Schutzniveau für personenbezogene Daten und vereinfachen gleichzeitig die Modalitäten für betroffene Personen, ihre Rechte auszuüben und ihre Wahlentscheidungen im Internet auszudrücken. Die Änderungen betreffen insbesondere die Speicherung von Informationen in diesen Geräten, den Zugang zu oder die anderweitige Erhebung von Informationen aus diesen Geräten, was die Verarbeitung personenbezogener Daten durch **Cookies** oder ähnliche Technologien **zur Gewinnung von Informationen aus den Endeinrichtungen mit sich bringt**. Die einschlägigen Vorschriften sollten auch unabhängig davon gelten, ob die Endeinrichtung Eigentum der natürlichen Person oder einer anderen juristischen oder

Geänderter Text

Die Speicherung personenbezogener Daten oder der Zugriff auf bereits in einer Endeinrichtung gespeicherte personenbezogene Daten und die anschließende Verarbeitung dieser Daten sollten in einem einzigen Rechtsrahmen, nämlich dem der Verordnung (EU) 2016/679, geregelt werden, wenn es sich bei dem Teilnehmer des elektronischen Kommunikationsdienstes oder dem Nutzer der Endeinrichtung um eine natürliche Person handelt. Die in dieser Verordnung vorgeschlagenen Änderungen bieten weiterhin das höchste Schutzniveau für personenbezogene Daten und vereinfachen gleichzeitig die Modalitäten für betroffene Personen, ihre Rechte auszuüben und ihre Wahlentscheidungen im Internet auszudrücken. Die Änderungen betreffen insbesondere die Speicherung von Informationen in diesen Geräten, den Zugang zu oder die anderweitige Erhebung von Informationen aus diesen Geräten, was die Verarbeitung personenbezogener Daten durch **Tracker, Kenner** oder ähnliche Technologien **umfasst, die sich auf Endgeräten befinden oder mit ihnen interagieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Cookies, um Informationen von den Endgeräten zu erhalten**. Die einschlägigen Vorschriften

natürlichen Person ist.

sollten auch unabhängig davon gelten, ob die Endeinrichtung Eigentum der natürlichen Person oder einer anderen juristischen oder natürlichen Person ist. ***Diese Vorschriften gelten unbeschadet der Richtlinie 2002/58/EG, die weiterhin in vollem Umfang gilt, insbesondere in Bezug auf die Vertraulichkeit der Kommunikation und der damit verbundenen Verkehrsdaten, den Schutz von Verkehrs- und Standortdaten, den Schutz vor unerbetener Kommunikation und die Möglichkeit der Mitgliedstaaten, gemäß den Artikeln 5, 6, 9, 13 und 15 Absatz 1 der genannten Richtlinie restriktive Maßnahmen zu erlassen.***

Or. en

Änderungsantrag 424 Sebastian Tynkkynen, Diego Solier

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 44 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission

Die Speicherung ***personenbezogener Daten*** oder der Zugriff auf bereits in einer Endeinrichtung gespeicherte ***personenbezogene Daten*** und die anschließende Verarbeitung dieser Daten sollten in einem einzigen Rechtsrahmen, nämlich dem der ***Verordnung (EU) 2016/679***, geregelt werden, ***wenn es sich bei dem Teilnehmer des elektronischen Kommunikationsdienstes oder dem Nutzer der Endeinrichtung um eine natürliche Person handelt***. Die in dieser Verordnung vorgeschlagenen Änderungen ***bieten*** weiterhin das höchste Schutzniveau für personenbezogene Daten und ***vereinfachen*** gleichzeitig die Modalitäten für betroffene Personen, ihre Rechte auszuüben und ihre Wahlentscheidungen im Internet auszudrücken. Die Änderungen betreffen insbesondere die Speicherung von Informationen in diesen Geräten, den

Geänderter Text

Die Speicherung ***von Informationen*** oder der Zugriff auf bereits in einer Endeinrichtung gespeicherte ***Informationen*** und die anschließende Verarbeitung dieser Daten sollten in einem einzigen Rechtsrahmen, nämlich dem der ***Richtlinie 2002/58/EG***, geregelt werden. Die in dieser Verordnung vorgeschlagenen Änderungen ***sollten*** weiterhin das höchste Schutzniveau für personenbezogene Daten ***bieten*** und gleichzeitig die Modalitäten für betroffene Personen ***vereinfachen***, ihre Rechte auszuüben und ihre Wahlentscheidungen im Internet auszudrücken. Die Änderungen betreffen insbesondere die Speicherung von Informationen in diesen Geräten, den Zugang zu oder die anderweitige Erhebung von Informationen aus diesen Geräten, was die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Cookies oder ähnliche Technologien

Zugang zu oder die anderweitige Erhebung von Informationen aus diesen Geräten, was die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Cookies oder ähnliche Technologien zur Gewinnung von Informationen aus den Endeinrichtungen mit sich bringt. **Die einschlägigen Vorschriften sollten auch unabhängig davon gelten, ob die Endeinrichtung Eigentum der natürlichen Person oder einer anderen juristischen oder natürlichen Person ist.**

zur Gewinnung von Informationen aus den Endeinrichtungen mit sich bringt.

Or. en

Änderungsantrag 425

Markéta Gregorová

im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung

Erwägung 44 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission

Die Speicherung **personenbezogener Daten** oder der Zugriff auf bereits in einer Endeinrichtung gespeicherte **personenbezogene Daten und die anschließende Verarbeitung dieser Daten sollten in einem einzigen Rechtsrahmen, nämlich dem der Verordnung (EU) 2016/679, geregelt werden, wenn es sich bei dem Teilnehmer des elektronischen Kommunikationsdienstes oder dem Nutzer der Endeinrichtung um eine natürliche Person handelt. Die in dieser Verordnung vorgeschlagenen Änderungen** bieten weiterhin das höchste Schutzniveau für personenbezogene Daten und vereinfachen gleichzeitig die Modalitäten für betroffene Personen, ihre Rechte auszuüben und ihre Wahlentscheidungen im Internet auszudrücken. Die Änderungen betreffen insbesondere die Speicherung von Informationen in diesen Geräten, den Zugang zu oder die anderweitige Erhebung von Informationen aus diesen Geräten, was die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Cookies oder ähnliche Technologien

Geänderter Text

Die in dieser Verordnung vorgeschlagenen Änderungen in Bezug auf die Speicherung von Informationen oder den Zugriff auf bereits in einer Endeinrichtung gespeicherte Informationen bieten weiterhin das höchste Schutzniveau für personenbezogene Daten und vereinfachen gleichzeitig die Modalitäten für betroffene Personen, ihre Rechte auszuüben und ihre Wahlentscheidungen im Internet auszudrücken. Die Änderungen betreffen insbesondere die Speicherung von Informationen in diesen Geräten, den Zugang zu oder die anderweitige Erhebung von Informationen aus diesen Geräten, was **unter anderem** die Verarbeitung personenbezogener Daten **oder anderer Informationen** durch Cookies oder ähnliche Technologien zur Gewinnung von Informationen aus den Endeinrichtungen mit sich bringt. Die einschlägigen Vorschriften sollten auch unabhängig davon gelten, ob die Endeinrichtung Eigentum der natürlichen Person oder einer

zur Gewinnung von Informationen aus den Endeinrichtungen mit sich bringt. Die einschlägigen Vorschriften sollten auch unabhängig davon gelten, ob die Endeinrichtung Eigentum der natürlichen Person oder einer anderen juristischen oder natürlichen Person ist.

anderen juristischen oder natürlichen Person ist.

Or. en

Änderungsantrag 426
Diana Iovanovici Șoșoacă

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission

Die Speicherung personenbezogener Daten oder der Zugriff auf bereits in einer Endeinrichtung gespeicherte personenbezogene Daten und die anschließende Verarbeitung dieser Daten sollten in einem einzigen Rechtsrahmen, nämlich dem der Verordnung (EU) 2016/679, geregelt werden, wenn es sich bei dem Teilnehmer des elektronischen Kommunikationsdienstes oder dem Nutzer der Endeinrichtung um eine natürliche Person handelt. Die in dieser Verordnung vorgeschlagenen Änderungen bieten weiterhin das höchste Schutzniveau für personenbezogene Daten und vereinfachen gleichzeitig die Modalitäten für betroffene Personen, ihre Rechte auszuüben und ihre Wahlentscheidungen im Internet auszudrücken. Die Änderungen betreffen insbesondere die Speicherung von Informationen in diesen Geräten, den Zugang zu oder die anderweitige Erhebung von Informationen aus diesen Geräten, was die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Cookies oder ähnliche Technologien zur Gewinnung von Informationen aus den Endeinrichtungen mit sich bringt. Die einschlägigen Vorschriften sollten auch unabhängig davon gelten, ob die Endeinrichtung Eigentum der natürlichen

Geänderter Text

Die Speicherung personenbezogener Daten oder der Zugriff auf bereits in einer Endeinrichtung gespeicherte personenbezogene Daten und die anschließende Verarbeitung dieser Daten sollten in einem einzigen Rechtsrahmen, nämlich dem der Verordnung (EU) 2016/679, geregelt werden, wenn es sich bei dem Teilnehmer des elektronischen Kommunikationsdienstes oder dem Nutzer der Endeinrichtung um eine natürliche Person handelt. Die in dieser Verordnung vorgeschlagenen Änderungen bieten weiterhin das höchste Schutzniveau für personenbezogene Daten und vereinfachen gleichzeitig die Modalitäten für betroffene Personen, ihre Rechte auszuüben und ihre Wahlentscheidungen im Internet auszudrücken, ***doch sollten auch mögliche Sanktionen im Falle eines Durchsickerns von Informationen aufgenommen werden, die auf personenbezogene Daten oder den Zugang Unbefugter zu solchen Informationen und personenbezogenen Daten abzielen.*** Die Änderungen betreffen insbesondere die Speicherung von Informationen in diesen Geräten, den Zugang zu oder die anderweitige Erhebung von Informationen aus diesen Geräten, was

Person oder einer anderen juristischen oder natürlichen Person ist.

die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Cookies oder ähnliche Technologien zur Gewinnung von Informationen aus den Endeinrichtungen mit sich bringt. Die einschlägigen Vorschriften sollten auch unabhängig davon gelten, ob die Endeinrichtung Eigentum der natürlichen Person oder einer anderen juristischen oder natürlichen Person ist.

Or. ro

Änderungsantrag 427

Irena Joveva, Michael McNamara, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Oihane Agirregoitia Martínez, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Fabienne Keller

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 44 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission

Die Speicherung personenbezogener Daten oder der Zugriff auf bereits in einer Endeinrichtung gespeicherte personenbezogene Daten und **die** anschließende Verarbeitung **dieser Daten sollten in einem einzigen Rechtsrahmen, nämlich dem der Verordnung (EU) 2016/679, geregelt werden**, wenn es sich bei dem Teilnehmer des elektronischen Kommunikationsdienstes oder dem Nutzer der Endeinrichtung um eine **natürliche** Person handelt. Die in dieser Verordnung vorgeschlagenen Änderungen bieten weiterhin das höchste Schutzniveau für personenbezogene Daten und vereinfachen gleichzeitig die Modalitäten für betroffene Personen, ihre Rechte auszuüben und ihre Wahlentscheidungen im Internet auszudrücken. Die Änderungen betreffen insbesondere die Speicherung von Informationen in diesen Geräten, den Zugang zu oder die anderweitige Erhebung von Informationen aus diesen Geräten, was die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Cookies oder ähnliche Technologien zur Gewinnung von Informationen aus den Endeinrichtungen mit sich bringt. Die

Geänderter Text

Die Speicherung personenbezogener Daten oder der Zugriff auf bereits in einer Endeinrichtung gespeicherte personenbezogene Daten und **jede** anschließende Verarbeitung **stellt einen stark eingreifenden Eingriff in die Grundrechte auf Vertraulichkeit der Kommunikation und Integrität des Geräts dar und sollte daher strengen Schutzmaßnahmen unterliegen**, wenn es sich bei dem Teilnehmer des elektronischen Kommunikationsdienstes oder dem Nutzer der Endeinrichtung um eine **betroffene** Person handelt. Die in dieser Verordnung vorgeschlagenen Änderungen bieten weiterhin das höchste Schutzniveau für personenbezogene Daten und vereinfachen gleichzeitig die Modalitäten für betroffene Personen, ihre Rechte auszuüben und ihre Wahlentscheidungen im Internet auszudrücken. Die Änderungen betreffen insbesondere die Speicherung von Informationen in diesen Geräten, den Zugang zu oder die anderweitige Erhebung von Informationen aus diesen Geräten, was die Verarbeitung personenbezogener Daten

einschlägigen Vorschriften sollten auch unabhängig davon gelten, ob die Endeinrichtung Eigentum der **natürlichen** Person oder einer anderen juristischen oder natürlichen Person ist.

durch Cookies oder ähnliche Technologien zur Gewinnung von Informationen aus den Endeinrichtungen mit sich bringt. Die einschlägigen Vorschriften sollten auch unabhängig davon gelten, ob die Endeinrichtung Eigentum der **betroffenen** Person oder einer anderen juristischen oder natürlichen Person ist.

Or. en

Änderungsantrag 428

Markéta Gregorová

im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung

Erwägung 44 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission

Die Speicherung **personenbezogener Daten** oder der Zugang zu bereits in einer Endeinrichtung gespeicherten **personenbezogenen Daten** sollte weiterhin nur mit Einwilligung gestattet sein.

Ähnlich wie bei der Richtlinie 2002/58/EG sollte diese Anforderung die Speicherung personenbezogener Daten oder den Zugang zu personenbezogenen Daten, die bereits in der Endeinrichtung einer natürlichen Person gespeichert sind, nicht ausschließen, wenn dies auf dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten im Sinne des Artikels 6 der Verordnung (EU) 2016/679 beruht und alle in dieser Bestimmung festgelegten Voraussetzungen für die Rechtmäßigkeit erfüllt und für die in Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 festgelegten Ziele erfolgt.

Geänderter Text

Die Speicherung **von Informationen** oder der Zugang zu bereits in einer Endeinrichtung gespeicherten **Informationen** sollte weiterhin nur mit Einwilligung gestattet sein.

Or. en

Änderungsantrag 429

Sebastian Tynkkynen, Diego Solier

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission

Die Speicherung **personenbezogener Daten** oder der Zugang zu bereits in einer Endeinrichtung gespeicherten **personenbezogenen Daten** sollte weiterhin **nur mit Einwilligung gestattet sein. Ähnlich wie bei der Richtlinie 2002/58/EG sollte diese Anforderung die Speicherung personenbezogener Daten oder den Zugang zu personenbezogenen Daten, die bereits in der Endeinrichtung einer natürlichen Person gespeichert sind, nicht ausschließen, wenn dies auf dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten im Sinne des Artikels 6 der Verordnung (EU) 2016/679 beruht und alle in dieser Bestimmung festgelegten Voraussetzungen für die Rechtmäßigkeit erfüllt und für die in Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 festgelegten Ziele erfolgt.**

Geänderter Text

Die Speicherung **von Informationen** oder der Zugang zu bereits in einer Endeinrichtung gespeicherten **Informationen, insbesondere durch Cookies und ähnliche Technologien,** sollte weiterhin **durch die Richtlinie 2002/58/EG geregelt werden. Um Rechtssicherheit zu gewährleisten, eine Fragmentierung zu vermeiden und unnötigen Befolgungsaufwand für Unternehmen zu verringern, sollte für alle derartigen Praktiken ein einheitlicher und kohärenter Rechtsrahmen gelten, unabhängig davon, ob sie personenbezogene oder nicht personenbezogene Daten betreffen. Eine differenzierte Regelung, nach der nur Cookies, die personenbezogene Daten enthalten, der Verordnung (EU) 2016/679 unterliegen würden, während andere weiterhin unter die Richtlinie 2002/58/EG fallen, würde zu rechtlicher Komplexität führen und die Kosten für Unternehmen, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, erhöhen, ohne den betroffenen Personen zusätzlichen Schutz zu bieten. Daher sollten die Vorschriften für die Speicherung von Informationen und den Zugang zu Informationen, die in Endgeräten gespeichert sind, im Rahmen der Richtlinie 2002/58/EG vereinheitlicht bleiben.**

Or. en

Änderungsantrag 430
Ana Vasconcelos, João Cotrim De Figueiredo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

Die Speicherung personenbezogener Daten oder der Zugang zu bereits in einer Endeinrichtung gespeicherten personenbezogenen Daten sollte weiterhin nur mit Einwilligung gestattet sein. Ähnlich wie bei der Richtlinie 2002/58/EG sollte diese Anforderung die Speicherung personenbezogener Daten oder den Zugang zu personenbezogenen Daten, die bereits in der Endeinrichtung einer natürlichen Person gespeichert sind, nicht ausschließen, wenn dies auf dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten im Sinne des Artikels 6 der Verordnung (EU) 2016/679 beruht und alle in dieser Bestimmung festgelegten Voraussetzungen für die Rechtmäßigkeit erfüllt und für die in Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 festgelegten Ziele erfolgt.

Die Speicherung personenbezogener Daten oder der Zugang zu bereits in einer Endeinrichtung gespeicherten personenbezogenen Daten sollte weiterhin nur mit Einwilligung gestattet sein. Ähnlich wie bei der Richtlinie 2002/58/EG sollte diese Anforderung die Speicherung personenbezogener Daten oder den Zugang zu personenbezogenen Daten, die bereits in der Endeinrichtung einer natürlichen Person gespeichert sind, nicht ausschließen, wenn dies auf dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten im Sinne des Artikels 6 der Verordnung (EU) 2016/679 beruht und alle in dieser Bestimmung festgelegten Voraussetzungen für die Rechtmäßigkeit erfüllt und für die in Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 festgelegten Ziele erfolgt, ***sofern eine solche Maßnahme erforderlich und verhältnismäßig ist und weder die allgemeine Identifizierung der Nutzer noch die Schwächung der Anonymität, Verschlüsselung oder anderer Schutzinstrumente erfordert, auf die sich die Nutzer, einschließlich Journalisten, Aktivisten und anderer gefährdeter Personen, stützen.***

Or. en

Änderungsantrag 431
Pernando Barrena Arza, João Oliveira

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission

Die Speicherung personenbezogener Daten oder der Zugang zu bereits in einer Endeinrichtung gespeicherten personenbezogenen Daten sollte weiterhin nur mit Einwilligung gestattet sein. ***Ähnlich wie bei der Richtlinie 2002/58/EG sollte*** diese Anforderung die Speicherung personenbezogener Daten

Geänderter Text

Die Speicherung personenbezogener Daten oder der Zugang zu bereits in einer Endeinrichtung gespeicherten personenbezogenen Daten sollte weiterhin nur mit Einwilligung gestattet sein. Diese Anforderung ***sollte*** die Speicherung personenbezogener Daten oder den Zugang zu personenbezogenen Daten, die bereits in

oder den Zugang zu personenbezogenen Daten, die bereits in der Endeinrichtung einer natürlichen Person gespeichert sind, nicht ausschließen, **wenn dies auf dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten im Sinne des Artikels 6 der Verordnung (EU) 2016/679 beruht und alle in dieser Bestimmung festgelegten Voraussetzungen für die Rechtmäßigkeit erfüllt und für die in Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 festgelegten Ziele erfolgt.**

der Endeinrichtung einer natürlichen Person gespeichert sind, **unter bestimmten Bedingungen** nicht ausschließen.

Or. en

Änderungsantrag 432
Diana Iovanovici Șoșoacă

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission

Die Speicherung personenbezogener Daten oder der Zugang zu bereits in einer Endeinrichtung gespeicherten personenbezogenen Daten sollte weiterhin nur mit Einwilligung gestattet sein. Ähnlich wie bei der Richtlinie 2002/58/EG sollte diese Anforderung die Speicherung personenbezogener Daten oder den Zugang zu personenbezogenen Daten, die bereits in der Endeinrichtung einer natürlichen Person gespeichert sind, nicht ausschließen, wenn dies auf dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten im Sinne des Artikels 6 der Verordnung (EU) 2016/679 beruht und alle in dieser Bestimmung festgelegten Voraussetzungen für die Rechtmäßigkeit erfüllt und für die in Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 festgelegten Ziele erfolgt.

Geänderter Text

Die Speicherung personenbezogener Daten oder der Zugang zu bereits in einer Endeinrichtung gespeicherten personenbezogenen Daten sollte weiterhin nur mit Einwilligung gestattet sein. Ähnlich wie bei der Richtlinie 2002/58/EG sollte diese Anforderung die Speicherung personenbezogener Daten oder den Zugang zu personenbezogenen Daten, die bereits in der Endeinrichtung einer natürlichen Person gespeichert sind, nicht ausschließen, wenn dies auf dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten im Sinne des Artikels 6 der Verordnung (EU) 2016/679 beruht und alle in dieser Bestimmung festgelegten Voraussetzungen für die Rechtmäßigkeit erfüllt und für die in Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 festgelegten Ziele erfolgt. **Zugleich sollten auch mögliche Sanktionen im Falle eines Durchsickerns von Informationen aufgenommen werden, die auf personenbezogene Daten oder den Zugang Unbefugter zu solchen**

Änderungsantrag 433

Irena Joveva, Michael McNamara, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Oihane Agirregoitia Martínez, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Fabienne Keller

Vorschlag für eine Verordnung

Erwägung 44 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission

Die Speicherung personenbezogener Daten oder der Zugang zu bereits in einer Endeinrichtung gespeicherten personenbezogenen Daten sollte weiterhin nur mit Einwilligung gestattet sein. Ähnlich wie bei der Richtlinie 2002/58/EG sollte diese Anforderung die Speicherung personenbezogener Daten oder den Zugang zu personenbezogenen Daten, die bereits in der Endeinrichtung einer **natürlichen** Person gespeichert sind, nicht ausschließen, wenn dies auf dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten im Sinne **des Artikels 6** der Verordnung (EU) 2016/679 beruht und alle in dieser Bestimmung festgelegten Voraussetzungen für die Rechtmäßigkeit erfüllt und für die in Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 festgelegten Ziele erfolgt.

Geänderter Text

Die Speicherung personenbezogener Daten oder der Zugang zu bereits in einer Endeinrichtung gespeicherten personenbezogenen Daten sollte weiterhin nur mit Einwilligung gestattet sein. Ähnlich wie bei der Richtlinie 2002/58/EG sollte diese Anforderung die Speicherung personenbezogener Daten oder den Zugang zu personenbezogenen Daten, die bereits in der Endeinrichtung einer **betroffenen** Person gespeichert sind, nicht ausschließen, wenn dies auf dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten im Sinne **und unter den Bedingungen von Artikel 6 Absatz 3** der Verordnung (EU) 2016/679 beruht und alle in dieser Bestimmung festgelegten Voraussetzungen für die Rechtmäßigkeit erfüllt und für die in Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 festgelegten Ziele erfolgt.

Änderungsantrag 434

Alex Agius Saliba

Vorschlag für eine Verordnung

Erwägung 44 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

Die Speicherung *personenbezogener Daten* oder der Zugang zu bereits in einer Endeinrichtung gespeicherten *personenbezogenen Daten* sollte weiterhin nur mit Einwilligung gestattet sein. Ähnlich wie bei der Richtlinie 2002/58/EG sollte diese Anforderung die Speicherung personenbezogener Daten oder den Zugang zu personenbezogenen Daten, die bereits in der Endeinrichtung *einer natürlichen Person* gespeichert sind, nicht ausschließen, wenn dies auf dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten im Sinne des Artikels 6 der Verordnung (EU) 2016/679 beruht und alle in dieser Bestimmung festgelegten Voraussetzungen für die Rechtmäßigkeit erfüllt und für die in Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 festgelegten Ziele erfolgt.

Die Speicherung *von Informationen* oder der Zugang zu bereits in einer Endeinrichtung gespeicherten *Informationen* sollte weiterhin nur mit Einwilligung gestattet sein. Ähnlich wie bei der Richtlinie 2002/58/EG sollte diese Anforderung *gemäß Verordnung (EU) 2016/679* die Speicherung personenbezogener Daten oder den Zugang zu personenbezogenen Daten, die bereits in *einer* Endeinrichtung gespeichert sind, nicht ausschließen, wenn dies auf dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten im Sinne des Artikels 6 *Absatz 3* der Verordnung (EU) 2016/679 beruht und alle in dieser Bestimmung festgelegten Voraussetzungen für die Rechtmäßigkeit erfüllt und für die in Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 festgelegten Ziele erfolgt.

Or. en

Änderungsantrag 435

Aura Salla, Niels Flemming Hansen, Ana Miguel Pedro, Angelika Niebler, Andrea Wechsler, Oliver Schenk, Christian Ehler

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 44 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission

Die Speicherung personenbezogener Daten oder der Zugang zu bereits in einer Endeinrichtung gespeicherten personenbezogenen Daten sollte weiterhin nur mit Einwilligung gestattet sein. Ähnlich wie bei der Richtlinie 2002/58/EG sollte diese Anforderung die Speicherung personenbezogener Daten oder den Zugang zu personenbezogenen Daten, die bereits in der Endeinrichtung einer natürlichen Person gespeichert sind, nicht ausschließen, wenn dies auf dem Unionsrecht *oder dem Recht der Mitgliedstaaten* im Sinne des Artikels 6 der Verordnung (EU) 2016/679 beruht und alle in dieser Bestimmung festgelegten

Geänderter Text

Die Speicherung personenbezogener Daten oder der Zugang zu bereits in einer Endeinrichtung gespeicherten personenbezogenen Daten sollte weiterhin nur mit Einwilligung gestattet sein. Ähnlich wie bei der Richtlinie 2002/58/EG sollte diese Anforderung die Speicherung personenbezogener Daten oder den Zugang zu personenbezogenen Daten, die bereits in der Endeinrichtung einer natürlichen Person gespeichert sind, nicht ausschließen, wenn dies auf dem Unionsrecht im Sinne des Artikels 6 der Verordnung (EU) 2016/679 beruht und alle in dieser Bestimmung festgelegten Voraussetzungen für die Rechtmäßigkeit

Voraussetzungen für die Rechtmäßigkeit erfüllt und für die in Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 festgelegten Ziele erfolgt.

erfüllt und für die in Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 festgelegten Ziele erfolgt.

Or. en

Änderungsantrag 436
João Oliveira

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

Um den Aufwand für die Befolgung der Vorschriften zu verringern und Rechtsklarheit für die Verantwortlichen zu schaffen, und angesichts der Tatsache, dass bestimmte Verarbeitungszwecke ein geringes Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen darstellen oder dass eine solche Verarbeitung erforderlich sein kann, um einen von der betroffenen Person verlangten Dienst zu erbringen, ist es erforderlich, eine erschöpfende Liste der Zwecke festzulegen, zu denen die Verarbeitung ohne Einwilligung zulässig sein sollte. In Bezug auf die Speicherung personenbezogener Daten oder den Zugriff auf personenbezogene Daten, die bereits in einer Endeinrichtung gespeichert sind, und deren anschließende Verarbeitung, die für diese Zwecke erforderlich ist, sollte diese Verordnung daher vorsehen, dass die Verarbeitung rechtmäßig ist. Der Verantwortliche, z. B. ein Mediendiensteanbieter, kann einen Auftragsverarbeiter, z. B. ein Marktforschungsunternehmen, beauftragen, die Verarbeitung in seinem Namen durchzuführen.

entfällt

Or. pt

Änderungsantrag 437
Pernando Barrena Arza, João Oliveira

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

Um den Aufwand für die Befolgung der Vorschriften zu verringern und Rechtsklarheit für die Verantwortlichen zu schaffen, und angesichts der Tatsache, dass bestimmte Verarbeitungszwecke ein geringes Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen darstellen oder dass eine solche Verarbeitung erforderlich sein kann, um einen von der betroffenen Person verlangten Dienst zu erbringen, ist es erforderlich, eine erschöpfende Liste der Zwecke festzulegen, zu denen die Verarbeitung ohne Einwilligung zulässig sein sollte. In Bezug auf die Speicherung personenbezogener Daten oder den Zugriff auf personenbezogene Daten, die bereits in einer Endeinrichtung gespeichert sind, und deren anschließende Verarbeitung, die für diese Zwecke erforderlich ist, sollte diese Verordnung daher vorsehen, dass die Verarbeitung rechtmäßig ist. Der Verantwortliche, z. B. ein Mediendiensteanbieter, kann einen Auftragsverarbeiter, z. B. ein Marktforschungsunternehmen, beauftragen, die Verarbeitung in seinem Namen durchzuführen.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 438
Sebastian Tynkkynen, Diego Solier

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

Um den Aufwand für die Befolgung der

Um *Innovation und Wettbewerbsfähigkeit*

Vorschriften zu verringern und Rechtsklarheit für **die Verantwortlichen** zu schaffen, und angesichts der Tatsache, dass bestimmte Verarbeitungszwecke ein geringes Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen darstellen oder dass eine solche Verarbeitung erforderlich sein kann, um einen **von der betroffenen Person** verlangten Dienst zu erbringen, ist es erforderlich, eine erschöpfende Liste der Zwecke festzulegen, zu denen die Verarbeitung ohne Einwilligung zulässig sein sollte. In Bezug auf die Speicherung **personenbezogener Daten** oder den Zugriff auf **personenbezogene Daten**, die bereits in einer Endeinrichtung gespeichert sind, und deren anschließende Verarbeitung, die für diese Zwecke erforderlich ist, sollte diese Verordnung daher vorsehen, dass die Verarbeitung rechtmäßig ist. Der Verantwortliche, z. B. ein Mediendiensteanbieter, kann einen Auftragsverarbeiter, z. B. ein Marktforschungsunternehmen, beauftragen, die Verarbeitung in seinem Namen durchzuführen.

zu steigern, den Aufwand für die Befolgung der Vorschriften zu verringern und Rechtsklarheit für **alle Interessenträger** zu schaffen, und angesichts der Tatsache, dass bestimmte Verarbeitungszwecke ein geringes Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen darstellen oder dass eine solche Verarbeitung **unter anderem** erforderlich sein kann, um einen **vom Teilnehmer oder Nutzer** verlangten **sicheren und funktionalen** Dienst zu erbringen, ist es erforderlich, eine erschöpfende Liste der Zwecke festzulegen, zu denen die Verarbeitung ohne Einwilligung zulässig sein sollte. In Bezug auf die Speicherung **von Informationen** oder den Zugriff auf **Informationen**, die bereits in einer Endeinrichtung gespeichert sind, und deren anschließende Verarbeitung, die für diese Zwecke erforderlich ist, sollte diese Verordnung daher vorsehen, dass die Verarbeitung rechtmäßig ist. Der Verantwortliche, z. B. ein Mediendiensteanbieter, kann einen Auftragsverarbeiter, z. B. ein Marktforschungsunternehmen, beauftragen, die Verarbeitung in seinem Namen durchzuführen. **Diese Ausnahmen sollten die Übermittlung elektronischer Kommunikation, die Bereitstellung eines vom Nutzer ausdrücklich gewünschten Dienstes, einschließlich seiner Funktionalität und Personalisierung, die Publikumsmessung, die auf aggregierte Daten ohne Umwidmung für Profiling oder Werbung beschränkt ist, und die gemeinsame Publikumsmessung unter Beteiligung von Mediendiensteanbietern oder den von ihnen beauftragten Einrichtungen umfassen. Ausnahmen sollten ferner Maßnahmen umfassen, die unbedingt erforderlich sind, um die Sicherheit des Dienstes oder Netzes zu gewährleisten und Betrug in direktem Zusammenhang mit dem angeforderten Dienst zu verhindern, sowie die Bereitstellung, Anzeige und Messung kontextbezogener Werbung ausschließlich**

auf der Grundlage der dem Nutzer unmittelbar angezeigten Inhalte ohne Profiling. In Anerkennung der wichtigen Rolle der Mediendiensteanbieter und des geringen Risikos für die Privatsphäre, das mit ihren typischen Verarbeitungstätigkeiten verbunden ist, sollten spezifische Bestimmungen es ihnen auch ermöglichen, den Nutzern eine klare Wahl zu bieten zwischen der Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten für Zwecke wie Werbung, Verbesserung der Dienste, Produktentwicklung und Analyse oder der Zahlung einer angemessenen Gebühr für eine gleichwertige Version des Dienstes ohne eine solche Verarbeitung. In allen Fällen sollen diese Ausnahmen ein angemessenes Gleichgewicht zwischen dem Schutz der Nutzerrechte, der Nachhaltigkeit des Medienpluralismus und der Notwendigkeit, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit im digitalen Binnenmarkt zu fördern, herstellen.

Or. en

Änderungsantrag 439

Aura Salla, Niels Flemming Hansen, Ana Miguel Pedro, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Angelika Niebler, Andrea Wechsler, Oliver Schenk, Pekka Toveri, Christian Ehler

Vorschlag für eine Verordnung

Erwägung 44 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission

Um den Aufwand für die Befolgung der Vorschriften zu verringern und Rechtsklarheit für die Verantwortlichen zu schaffen, und angesichts der Tatsache, dass bestimmte Verarbeitungszwecke ein geringes Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen darstellen oder dass eine solche Verarbeitung erforderlich sein kann, um einen von der betroffenen Person verlangten Dienst zu erbringen, ist es erforderlich, eine erschöpfende Liste der

Geänderter Text

Um den Aufwand für die Befolgung der Vorschriften zu verringern und Rechtsklarheit für die Verantwortlichen zu schaffen, und angesichts der Tatsache, dass bestimmte Verarbeitungszwecke ein geringes Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen darstellen oder dass eine solche Verarbeitung erforderlich sein kann, um einen von der betroffenen Person verlangten Dienst zu erbringen, ist es erforderlich, eine erschöpfende Liste der

Zwecke festzulegen, zu denen die Verarbeitung ohne Einwilligung zulässig sein sollte. In Bezug auf die Speicherung personenbezogener Daten oder den Zugriff auf personenbezogene Daten, die bereits in einer Endeinrichtung gespeichert sind, und deren anschließende Verarbeitung, die für diese Zwecke erforderlich ist, sollte diese Verordnung daher vorsehen, dass die Verarbeitung rechtmäßig ist. Der Verantwortliche, z. B. ein Mediendiensteanbieter, kann einen Auftragsverarbeiter, z. B. ein Marktforschungsunternehmen, beauftragen, die Verarbeitung in seinem Namen durchzuführen.

Zwecke festzulegen, zu denen die Verarbeitung ohne Einwilligung zulässig sein sollte. ***Diese Liste sollte die Messung des Publikums eines Online-Dienstes umfassen, indem aggregierte Informationen über die Nutzung eines Online-Dienstes erstellt werden, wenn sie von dem Anbieter dieses Online-Dienstes oder von einem Dritten, z. B. einem Marktforschungsunternehmen oder einem Gemeinsamen Industrieausschuss, durchgeführt wird, der gemeinsam mit diesem Anbieter oder in seinem Namen handelt. Der Begriff „Publikumsmessung“ ist im Sinne von Artikel 2 Nummer 16 und Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1083 zu verstehen. Torwächter, die gemäß der Verordnung (EU) 2022/1925 benannt wurden und Publikumsmessungen durchführen, können sich nicht auf Artikel 88a Absatz 3 Buchstabe c der vorliegenden Verordnung berufen.*** In Bezug auf die Speicherung personenbezogener Daten oder den Zugriff auf personenbezogene Daten, die bereits in einer Endeinrichtung gespeichert sind, und deren anschließende Verarbeitung, die für diese Zwecke erforderlich ist, sollte diese Verordnung daher vorsehen, dass die Verarbeitung rechtmäßig ist. Der Verantwortliche, z. B. ein Mediendiensteanbieter, kann einen Auftragsverarbeiter, z. B. ein Marktforschungsunternehmen, beauftragen, die Verarbeitung in seinem Namen durchzuführen.

Or. en

Änderungsantrag 440

Irena Joveva, Michael McNamara, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Oihane Agirregoitia Martínez, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Fabienne Keller

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 44 – Absatz 3

Um den Aufwand für die Befolgung der Vorschriften zu verringern und Rechtsklarheit für die Verantwortlichen zu schaffen, und angesichts der Tatsache, dass bestimmte Verarbeitungszwecke ein geringes Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen darstellen oder dass eine solche Verarbeitung erforderlich sein kann, um einen von der betroffenen Person verlangten Dienst zu erbringen, ist es erforderlich, eine erschöpfende Liste der Zwecke festzulegen, zu denen die Verarbeitung ohne Einwilligung zulässig sein sollte. In Bezug auf die Speicherung personenbezogener Daten oder den Zugriff auf personenbezogene Daten, die bereits in einer Endeinrichtung gespeichert sind, und deren anschließende Verarbeitung, die für diese Zwecke erforderlich ist, sollte diese Verordnung daher vorsehen, dass die Verarbeitung rechtmäßig ist. Der Verantwortliche, z. B. ein Mediendiensteanbieter, kann einen Auftragsverarbeiter, z. B. ein Marktforschungsunternehmen, beauftragen, die Verarbeitung in seinem Namen durchzuführen.

Um den Aufwand für die Befolgung der Vorschriften zu verringern und Rechtsklarheit für die Verantwortlichen zu schaffen, und angesichts der Tatsache, dass bestimmte Verarbeitungszwecke ein geringes Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen darstellen oder dass eine solche Verarbeitung erforderlich sein kann, um einen von der betroffenen Person verlangten Dienst zu erbringen, ist es erforderlich, eine erschöpfende Liste der Zwecke festzulegen, zu denen die Verarbeitung ohne Einwilligung zulässig sein sollte. In Bezug auf die Speicherung personenbezogener Daten oder den Zugriff auf personenbezogene Daten, die bereits in einer Endeinrichtung gespeichert sind, und deren anschließende Verarbeitung, die für diese **bestimmten** Zwecke **unbedingt** erforderlich ist, sollte diese Verordnung daher vorsehen, dass die Verarbeitung rechtmäßig ist. **Diese engen Ausnahmen sollten strikt für die technische Kommunikationsübertragung, die Ausführung ausdrücklicher Dienste, die von der betroffenen Person angefordert werden, notwendige Sicherheitsmaßnahmen oder Parameter für die Publikumsmessung für Mediendiensteanbieter oder Drittanbieter von Publikumsmessungen für Mediendiensteanbieter gelten, sofern sie die Bedingungen für geringe Verarbeitungsrisiken, insbesondere für die statistische Zählung, erfüllen und nicht für das Profiling betroffener Personen verwendet werden und keine zentralen Dienste im Sinne der Verordnung (EU) 2022/1925 umfassen.** Der Verantwortliche, z. B. ein Mediendiensteanbieter, kann **daher gemäß diesen Bedingungen** einen Auftragsverarbeiter, z. B. ein Marktforschungsunternehmen, beauftragen, die Verarbeitung in seinem Namen durchzuführen.

Änderungsantrag 441
Wouter Beke

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission

Um den Aufwand für die Befolgung der Vorschriften zu verringern und Rechtsklarheit für die Verantwortlichen zu schaffen, und angesichts der Tatsache, dass bestimmte Verarbeitungszwecke ein geringes Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen darstellen oder dass eine solche Verarbeitung erforderlich sein kann, um einen von der betroffenen Person verlangten Dienst zu erbringen, ist es erforderlich, eine erschöpfende Liste der Zwecke festzulegen, zu denen die Verarbeitung ohne Einwilligung zulässig sein sollte. In Bezug auf die Speicherung personenbezogener Daten oder den Zugriff auf personenbezogene Daten, die bereits in einer Endeinrichtung gespeichert sind, und deren anschließende Verarbeitung, die für diese Zwecke erforderlich ist, sollte diese Verordnung daher vorsehen, dass die Verarbeitung rechtmäßig ist. Der Verantwortliche, z. B. ein Mediendiensteanbieter, kann einen Auftragsverarbeiter, z. B. ein Marktforschungsunternehmen, beauftragen, die Verarbeitung in seinem Namen durchzuführen.

Geänderter Text

Um den Aufwand für die Befolgung der Vorschriften zu verringern und Rechtsklarheit für die Verantwortlichen zu schaffen, und angesichts der Tatsache, dass bestimmte Verarbeitungszwecke ein geringes Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen darstellen oder dass eine solche Verarbeitung erforderlich sein kann, um einen von der betroffenen Person verlangten Dienst zu erbringen, ist es erforderlich, eine erschöpfende Liste der Zwecke festzulegen, zu denen die Verarbeitung ohne Einwilligung zulässig sein sollte. In Bezug auf die Speicherung personenbezogener Daten oder den Zugriff auf personenbezogene Daten, die bereits in einer Endeinrichtung gespeichert sind, und deren anschließende Verarbeitung, die für diese Zwecke erforderlich ist, sollte diese Verordnung daher vorsehen, dass die Verarbeitung rechtmäßig ist. Der Verantwortliche, z. B. ein **Online-Dienst oder ein** Mediendiensteanbieter, kann einen Auftragsverarbeiter **oder einen gemeinsam Verantwortlichen**, z. B. ein Marktforschungsunternehmen **oder einen Gemeinsamen Industrieausschuss**, beauftragen, die Verarbeitung **gemeinsam oder** in seinem Namen durchzuführen, **vorbehaltlich strenger Garantien, die sicherstellen, dass eine solche Verarbeitung verhältnismäßig ist, den Anforderungen des Artikels 24 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1083 entspricht und nicht für Werbung, Profiling oder andere nicht damit zusammenhängende Zwecke umgewidmet**

wird.

Or. en

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag wird die Kohärenz mit Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2016/679 sichergestellt, indem klargestellt wird, dass die Publikumsmessung von beauftragten gemeinsam Verantwortlichen, einschließlich gemeinsamer Industrieausschüsse und Forschungsunternehmen, durchgeführt werden kann. Der Erwägungsgrund wird mit dem EMFA-Rahmen in Einklang gebracht, um die Rechtssicherheit, die unabhängige Messung und den Schutz vor Profiling oder Werbezwecken zu stärken.

Änderungsantrag 442

Markéta Gregorová

im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung

Erwägung 44 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission

Um den Aufwand für die Befolgung der Vorschriften zu verringern und Rechtsklarheit **für die Verantwortlichen** zu schaffen, und angesichts der Tatsache, dass bestimmte **Verarbeitungszwecke** ein geringes Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen darstellen oder dass **eine solche Verarbeitung** erforderlich sein kann, um einen von der betroffenen Person verlangten Dienst zu erbringen, ist es erforderlich, eine erschöpfende Liste der Zwecke festzulegen, zu denen die Verarbeitung ohne Einwilligung zulässig sein sollte. **In Bezug auf** die Speicherung **personenbezogener Daten** oder den Zugriff **auf personenbezogene Daten, die bereits in einer Endeinrichtung gespeichert sind, und deren anschließende Verarbeitung, die für diese Zwecke erforderlich ist, sollte diese Verordnung daher vorsehen, dass die Verarbeitung rechtmäßig ist. Der Verantwortliche, z. B. ein Mediendiensteanbieter, kann einen Auftragsverarbeiter, z. B. ein**

Geänderter Text

Um den Aufwand für die Befolgung der Vorschriften zu verringern und Rechtsklarheit zu schaffen, und angesichts der Tatsache, dass bestimmte **Zwecke der Speicherung von Informationen oder des Zugangs zu bereits in einer Endeinrichtung gespeicherten Informationen** ein geringes Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen darstellen oder dass **sie** erforderlich sein kann, um einen von der betroffenen Person verlangten Dienst zu erbringen, ist es erforderlich, eine erschöpfende Liste der Zwecke festzulegen, zu denen die Verarbeitung ohne Einwilligung zulässig sein sollte. **Diese begrenzte Liste von Vorhaben mit geringem Risiko umfasst die Publikumsmessung, insbesondere im Falle von Medienanbietern, und die Wiederherstellung oder Aufrechterhaltung der Sicherheit der Endeinrichtungen, sofern die Diensteanbieter bestimmte Bedingungen erfüllen. Bei der Publikumsmessung**

Marktforschungsunternehmen, beauftragen, die Verarbeitung in seinem Namen durchzuführen.

sollten die Daten sofort anonymisiert und aggregiert werden. Die personenbezogenen Daten des Nutzers könnten beispielsweise für einen kurzen Zeitraum gespeichert werden. Am Ende der Sitzung würden die Daten so aggregiert, dass sie keine personenbezogenen Daten darstellen, und die verbleibenden personenbezogenen Daten aus der Sitzung würden gelöscht oder anonymisiert. Der Nutzer sollte weiterhin über die Speicherung oder den Zugriff informiert werden. Alle diese Vorgänge sollten stets rein technisch und ausschließlich für den Zweck erforderlich sein.

Or. en

Änderungsantrag 443
Ana Vasconcelos, João Cotrim De Figueiredo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission

Um den Aufwand für die Befolgung der Vorschriften zu verringern und Rechtsklarheit für die Verantwortlichen zu schaffen, und angesichts der Tatsache, dass bestimmte Verarbeitungszwecke ein geringes Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen darstellen oder dass eine solche Verarbeitung erforderlich sein kann, um einen von der betroffenen Person verlangten Dienst zu erbringen, ist es erforderlich, eine erschöpfende Liste der Zwecke festzulegen, zu denen die Verarbeitung ohne Einwilligung zulässig sein sollte. In Bezug auf die Speicherung personenbezogener Daten oder den Zugriff auf personenbezogene Daten, die bereits in einer Endeinrichtung gespeichert sind, und deren anschließende Verarbeitung, die für diese Zwecke erforderlich ist, sollte diese Verordnung daher vorsehen, dass die

Geänderter Text

Um den Aufwand für die Befolgung der Vorschriften zu verringern und Rechtsklarheit für die Verantwortlichen zu schaffen, und angesichts der Tatsache, dass bestimmte Verarbeitungszwecke ein geringes Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen darstellen oder dass eine solche Verarbeitung erforderlich sein kann, um einen von der betroffenen Person verlangten Dienst zu erbringen, ist es erforderlich, eine erschöpfende Liste der Zwecke festzulegen, zu denen die Verarbeitung ohne Einwilligung zulässig sein sollte. In Bezug auf die Speicherung personenbezogener Daten oder den Zugriff auf personenbezogene Daten, die bereits in einer Endeinrichtung gespeichert sind, und deren anschließende Verarbeitung, die für diese Zwecke erforderlich ist, sollte diese Verordnung daher vorsehen, dass die

Verarbeitung rechtmäßig ist. Der Verantwortliche, z. B. ein Mediendiensteanbieter, kann einen Auftragsverarbeiter, z. B. ein Marktforschungsunternehmen, beauftragen, die Verarbeitung in seinem Namen durchzuführen.

Verarbeitung rechtmäßig ist. **Diese Zwecke sollten eng ausgelegt werden und nicht als Grundlage für die Verfolgung, Profilerstellung oder groß angelegte Überwachung der Online-Aktivitäten betroffener Personen dienen.** Der Verantwortliche, z. B. ein Mediendiensteanbieter, kann einen Auftragsverarbeiter, z. B. ein Marktforschungsunternehmen, beauftragen, die Verarbeitung in seinem Namen durchzuführen.

Or. en

Änderungsantrag 444 João Oliveira

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 44 – Unterabsatz 4

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

Auf die anschließende Verarbeitung personenbezogener Daten zu anderen als den in der erschöpfenden Liste festgelegten Zwecken sollten Artikel 6 und gegebenenfalls Artikel 9 der Verordnung (EU) 2016/679 angewandt werden. Es ist Sache des Verantwortlichen, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Rechenschaftspflicht die geeignete Rechtsgrundlage für die beabsichtigte Verarbeitung zu wählen. Um sich auf ein berechtigtes Interesse nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung (EU) 2016/679 als Grund für die anschließende Verarbeitung personenbezogener Daten berufen zu können, muss der Verantwortliche nachweisen, dass er die berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder Dritter verfolgt, dass die Verarbeitung zur Erreichung des Zwecks dieses berechtigten Interesses erforderlich ist und dass die Interessen oder Grundrechte der betroffenen Person die von dem Verantwortlichen verfolgten Interessen

entfällt

nicht überwiegen. In diesem Zusammenhang sollten die Verantwortlichen die folgenden Elemente in größtmöglichem Umfang berücksichtigen: ob es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt, die vernünftigen Erwartungen der betroffenen Person, die Auswirkungen auf den Einzelnen aufgrund des Umfangs der verarbeiteten Daten oder der Sensibilität der verarbeiteten Daten, den Umfang der betreffenden Verarbeitung in dem Sinne, dass die Verarbeitung weder aufgrund ihrer Menge noch aufgrund der Bandbreite der Datenkategorien besonders umfassend sein kann, dass die Verarbeitung auf Daten beruhen sollte, die auf das erforderliche Maß beschränkt sind, und nicht auf der Überwachung großer Teile der Online-Aktivitäten der betroffenen Personen beruhen darf; gegebenenfalls andere relevante Faktoren. Die Verarbeitung sollte nicht zu einer kontinuierlichen Überwachung des Privatlebens der betroffenen Person führen.

Or. pt

Änderungsantrag 445
Pernando Barrena Arza, João Oliveira

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

Auf die anschließende Verarbeitung personenbezogener Daten zu anderen als den in der erschöpfenden Liste festgelegten Zwecken sollten Artikel 6 und gegebenenfalls Artikel 9 der Verordnung (EU) 2016/679 angewandt werden. Es ist Sache des Verantwortlichen, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Rechenschaftspflicht die geeignete Rechtsgrundlage für die beabsichtigte Verarbeitung zu wählen. Um sich auf ein

entfällt

berechtigtes Interesse nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung (EU) 2016/679 als Grund für die anschließende Verarbeitung personenbezogener Daten berufen zu können, muss der Verantwortliche nachweisen, dass er die berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder Dritter verfolgt, dass die Verarbeitung zur Erreichung des Zwecks dieses berechtigten Interesses erforderlich ist und dass die Interessen oder Grundrechte der betroffenen Person die von dem Verantwortlichen verfolgten Interessen nicht überwiegen. In diesem Zusammenhang sollten die Verantwortlichen die folgenden Elemente in größtmöglichem Umfang berücksichtigen: ob es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt, die vernünftigen Erwartungen der betroffenen Person, die Auswirkungen auf den Einzelnen aufgrund des Umfangs der verarbeiteten Daten oder der Sensibilität der verarbeiteten Daten, den Umfang der betreffenden Verarbeitung in dem Sinne, dass die Verarbeitung weder aufgrund ihrer Menge noch aufgrund der Bandbreite der Datenkategorien besonders umfassend sein kann, dass die Verarbeitung auf Daten beruhen sollte, die auf das erforderliche Maß beschränkt sind, und nicht auf der Überwachung großer Teile der Online-Aktivitäten der betroffenen Personen beruhen darf; gegebenenfalls andere relevante Faktoren. Die Verarbeitung sollte nicht zu einer kontinuierlichen Überwachung des Privatlebens der betroffenen Person führen.

Or. en

Änderungsantrag 446
Alex Agius Saliba

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44 – Absatz 4

Auf die anschließende Verarbeitung personenbezogener Daten zu anderen als den in der erschöpfenden Liste festgelegten Zwecken sollten Artikel 6 und gegebenenfalls Artikel 9 der Verordnung (EU) 2016/679 angewandt werden. Es ist Sache des Verantwortlichen, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Rechenschaftspflicht die geeignete Rechtsgrundlage für die beabsichtigte Verarbeitung zu wählen. Um sich auf ein berechtigtes Interesse nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung (EU) 2016/679 als Grund für die anschließende Verarbeitung personenbezogener Daten berufen zu können, muss der Verantwortliche nachweisen, dass er die berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder Dritter verfolgt, dass die Verarbeitung zur Erreichung des Zwecks dieses berechtigten Interesses erforderlich ist und dass die Interessen oder Grundrechte der betroffenen Person die von dem Verantwortlichen verfolgten Interessen nicht überwiegen. In diesem Zusammenhang sollten die Verantwortlichen die folgenden Elemente in größtmöglichem Umfang berücksichtigen: ob es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt, die vernünftigen Erwartungen der betroffenen Person, die Auswirkungen auf den Einzelnen aufgrund des Umfangs der verarbeiteten Daten oder der Sensibilität der verarbeiteten Daten, den Umfang der betreffenden Verarbeitung in dem Sinne, dass die Verarbeitung weder aufgrund ihrer Menge noch aufgrund der Bandbreite der Datenkategorien besonders umfassend sein kann, dass die Verarbeitung auf Daten beruhen sollte, die auf das erforderliche Maß beschränkt sind, und nicht auf der Überwachung großer Teile der Online-Aktivitäten der betroffenen Personen beruhen darf; gegebenenfalls andere relevante

entfällt

Faktoren. Die Verarbeitung sollte nicht zu einer kontinuierlichen Überwachung des Privatlebens der betroffenen Person führen.

Or. en

Änderungsantrag 447

Markéta Gregorová

im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung

Erwägung 44 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission

Auf die anschließende Verarbeitung personenbezogener Daten ***zu anderen als den in der erschöpfenden Liste festgelegten Zwecken*** sollten Artikel 6 und gegebenenfalls Artikel 9 der Verordnung (EU) 2016/679 angewandt werden. Es ist Sache des Verantwortlichen, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Rechenschaftspflicht die geeignete Rechtsgrundlage für die beabsichtigte Verarbeitung zu wählen. ***Um sich auf ein berechtigtes Interesse nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung (EU) 2016/679 als Grund für die anschließende Verarbeitung personenbezogener Daten berufen zu können, muss der Verantwortliche nachweisen, dass er die berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder Dritter verfolgt, dass die Verarbeitung zur Erreichung des Zwecks dieses berechtigten Interesses erforderlich ist und dass die Interessen oder Grundrechte der betroffenen Person die von dem Verantwortlichen verfolgten Interessen nicht überwiegen. In diesem Zusammenhang sollten die Verantwortlichen die folgenden Elemente in größtmöglichem Umfang berücksichtigen: ob es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt, die vernünftigen Erwartungen der***

Geänderter Text

Auf die anschließende Verarbeitung personenbezogener Daten sollten Artikel 6 und gegebenenfalls Artikel 9 der Verordnung (EU) 2016/679 angewandt werden. Es ist Sache des Verantwortlichen, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Rechenschaftspflicht die geeignete Rechtsgrundlage für die beabsichtigte Verarbeitung zu wählen.

betroffenen Person, die Auswirkungen auf den Einzelnen aufgrund des Umfangs der verarbeiteten Daten oder der Sensibilität der verarbeiteten Daten, den Umfang der betreffenden Verarbeitung in dem Sinne, dass die Verarbeitung weder aufgrund ihrer Menge noch aufgrund der Bandbreite der Datenkategorien besonders umfassend sein kann, dass die Verarbeitung auf Daten beruhen sollte, die auf das erforderliche Maß beschränkt sind, und nicht auf der Überwachung großer Teile der Online-Aktivitäten der betroffenen Personen beruhen darf; gegebenenfalls andere relevante Faktoren. Die Verarbeitung sollte nicht zu einer kontinuierlichen Überwachung des Privatlebens der betroffenen Person führen.

Or. en

Änderungsantrag 448

Irena Joveva, Michael McNamara, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Oihane Agirregoitia Martínez, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Fabienne Keller

Vorschlag für eine Verordnung

Erwägung 44 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission

Auf die anschließende Verarbeitung personenbezogener Daten zu anderen als den in der erschöpfenden Liste festgelegten Zwecken *sollten* Artikel 6 *und gegebenenfalls* Artikel 9 der Verordnung (EU) 2016/679 *angewandt* werden. Es ist Sache des Verantwortlichen, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Rechenschaftspflicht die geeignete Rechtsgrundlage für die beabsichtigte Verarbeitung zu wählen. Um sich auf ein berechtigtes Interesse nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung (EU) 2016/679 als Grund für die anschließende Verarbeitung personenbezogener Daten berufen zu können, muss der Verantwortliche nachweisen, dass er die

Geänderter Text

Für die anschließende Verarbeitung personenbezogener Daten zu anderen als den in der erschöpfenden Liste festgelegten Zwecken, *wie die Entwicklung und den Betrieb von Modellen künstlicher Intelligenz, können die Verantwortlichen versuchen, ein berechtigtes Interesse gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f geltend zu machen, wobei* Artikel 9 der Verordnung (EU) 2016/679 *dennoch Anwendung finden sollte. Um jedoch sicherzustellen, dass eine solche Verarbeitung die Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Personen nicht überwiegt, müssen die Verantwortlichen eine verbindliche Checkliste technischer und*

berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder Dritter verfolgt, dass die Verarbeitung zur Erreichung des Zwecks dieses berechtigten Interesses erforderlich ist und dass die Interessen oder Grundrechte der betroffenen Person die von dem Verantwortlichen verfolgten Interessen nicht überwiegen. In diesem Zusammenhang sollten die Verantwortlichen die folgenden Elemente in größtmöglichem Umfang berücksichtigen: ob es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt, die vernünftigen Erwartungen der betroffenen Person, die Auswirkungen auf den Einzelnen aufgrund des Umfangs der verarbeiteten Daten oder der Sensibilität der verarbeiteten Daten, den Umfang der betreffenden Verarbeitung in dem Sinne, dass die Verarbeitung weder aufgrund ihrer Menge noch aufgrund der Bandbreite der Datenkategorien besonders umfassend sein kann, dass die Verarbeitung auf Daten beruhen sollte, die auf das erforderliche Maß beschränkt sind, und nicht auf der Überwachung großer Teile der Online-Aktivitäten der betroffenen Personen beruhen darf; gegebenenfalls andere relevante Faktoren. Die Verarbeitung sollte nicht zu einer kontinuierlichen Überwachung des Privatlebens der betroffenen Person führen.

organisatorischer Standards einführen. Dazu muss gehören, dass betroffenen Personen ein absolutes Widerspruchsrecht eingeräumt wird, nachdem sie umfassend informiert wurden, dass modernste Technologien für die Anonymisierung von Daten sichergestellt werden und dass während der Modellschulungsphase strenge technische Abtreibungen durchgeführt werden, um die Offenlegung von Daten äußerst unwahrscheinlich zu machen. Um den individuellen Verwaltungsaufwand zu verringern, sollten die Mitgliedstaaten die betroffenen Personen in die Lage versetzen, ihr absolutes Widerspruchsrecht über eine zentrale öffentliche Stelle auszuüben. Um die Kompatibilität zu erleichtern und einen einheitlichen Ansatz zu gewährleisten, sollten Mindeststandards für diese Techniken durch Normung technisch festgelegt werden. Es ist Sache des Verantwortlichen, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Rechenschaftspflicht die geeignete Rechtsgrundlage für die beabsichtigte Verarbeitung zu wählen. Um sich auf ein berechtigtes Interesse nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung (EU) 2016/679 als Grund für die anschließende Verarbeitung personenbezogener Daten berufen zu können, muss der Verantwortliche nachweisen, dass er die berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder Dritter verfolgt, dass die Verarbeitung zur Erreichung des Zwecks dieses berechtigten Interesses erforderlich ist und dass die Interessen oder Grundrechte der betroffenen Person die von dem Verantwortlichen verfolgten Interessen nicht überwiegen. In diesem Zusammenhang sollten die Verantwortlichen die folgenden Elemente in größtmöglichem Umfang berücksichtigen: ob es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt, die vernünftigen Erwartungen der betroffenen Person, die Auswirkungen auf den Einzelnen aufgrund des Umfangs der

verarbeiteten Daten oder der Sensibilität der verarbeiteten Daten, den Umfang der betreffenden Verarbeitung in dem Sinne, dass die Verarbeitung weder aufgrund ihrer Menge noch aufgrund der Bandbreite der Datenkategorien besonders umfassend sein kann, dass die Verarbeitung auf Daten beruhen sollte, die auf das erforderliche Maß beschränkt sind, und nicht auf der Überwachung großer Teile der Online-Aktivitäten der betroffenen Personen beruhen darf; gegebenenfalls andere relevante Faktoren. Die Verarbeitung sollte nicht zu einer kontinuierlichen Überwachung des Privatlebens der betroffenen Person führen.

Or. en

Änderungsantrag 449
Diana Iovanovici Șoșoacă

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission

Auf die anschließende Verarbeitung personenbezogener Daten zu anderen als den in der erschöpfenden Liste festgelegten Zwecken sollten Artikel 6 und gegebenenfalls Artikel 9 der Verordnung (EU) 2016/679 angewandt werden. Es ist Sache des Verantwortlichen, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Rechenschaftspflicht die geeignete Rechtsgrundlage für die beabsichtigte Verarbeitung zu wählen. Um sich auf ein berechtigtes Interesse nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung (EU) 2016/679 als Grund für die anschließende Verarbeitung personenbezogener Daten berufen zu können, muss der Verantwortliche nachweisen, dass er die berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder Dritter verfolgt, dass die Verarbeitung zur Erreichung des Zwecks dieses berechtigten Interesses

Geänderter Text

Auf die anschließende Verarbeitung personenbezogener Daten zu anderen als den in der erschöpfenden Liste festgelegten Zwecken sollten Artikel 6 und gegebenenfalls Artikel 9 der Verordnung (EU) 2016/679 angewandt werden. Es ist Sache des Verantwortlichen, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Rechenschaftspflicht die geeignete Rechtsgrundlage für die beabsichtigte Verarbeitung zu wählen. Um sich auf ein berechtigtes Interesse nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung (EU) 2016/679 als Grund für die anschließende Verarbeitung personenbezogener Daten berufen zu können, muss der Verantwortliche nachweisen, dass er die berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder Dritter verfolgt, dass die Verarbeitung zur Erreichung des Zwecks dieses berechtigten

erforderlich ist und dass die Interessen oder Grundrechte der betroffenen Person die von dem Verantwortlichen verfolgten Interessen nicht überwiegen. In diesem Zusammenhang sollten die Verantwortlichen die folgenden Elemente in größtmöglichem Umfang berücksichtigen: ob es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt, die vernünftigen Erwartungen der betroffenen Person, die Auswirkungen auf den Einzelnen aufgrund des Umfangs der verarbeiteten Daten oder der Sensibilität der verarbeiteten Daten, den Umfang der betreffenden Verarbeitung in dem Sinne, dass die Verarbeitung weder aufgrund ihrer Menge noch aufgrund der Bandbreite der Datenkategorien besonders umfassend sein kann, dass die Verarbeitung auf Daten beruhen sollte, die auf das erforderliche Maß beschränkt sind, und nicht auf der Überwachung großer Teile der Online-Aktivitäten der betroffenen Personen beruhen darf; gegebenenfalls andere relevante Faktoren. Die Verarbeitung sollte nicht zu einer kontinuierlichen Überwachung des Privatlebens der betroffenen Person führen.

Interesses erforderlich ist und dass die Interessen oder Grundrechte der betroffenen Person die von dem Verantwortlichen verfolgten Interessen nicht überwiegen. In diesem Zusammenhang sollten die Verantwortlichen die folgenden Elemente in größtmöglichem Umfang berücksichtigen: ob es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt, die vernünftigen Erwartungen der betroffenen Person, die Auswirkungen auf den Einzelnen aufgrund des Umfangs der verarbeiteten Daten oder der Sensibilität der verarbeiteten Daten, den Umfang der betreffenden Verarbeitung in dem Sinne, dass die Verarbeitung weder aufgrund ihrer Menge noch aufgrund der Bandbreite der Datenkategorien besonders umfassend sein kann, dass die Verarbeitung auf Daten beruhen sollte, die auf das erforderliche Maß beschränkt sind, und nicht auf der Überwachung großer Teile der Online-Aktivitäten der betroffenen Personen beruhen darf; gegebenenfalls andere relevante Faktoren. Die Verarbeitung sollte nicht zu einer kontinuierlichen Überwachung des Privatlebens der betroffenen Person führen, **und im Falle eines Missbrauchs oder Durchsickerns von Informationen, die auf personenbezogene Daten oder den Zugang Unbefugter zu solchen Informationen und personenbezogenen Daten abzielen, sollten auch Sanktionen verhängt werden können.**

Or. ro

Änderungsantrag 450
Sebastian Tynkkynen, Diego Solier

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission

Auf die anschließende Verarbeitung

Geänderter Text

Auf die anschließende Verarbeitung

personenbezogener Daten zu anderen als den in der erschöpfenden Liste festgelegten Zwecken sollten Artikel 6 und gegebenenfalls Artikel 9 der Verordnung (EU) 2016/679 angewandt werden. Es ist Sache des Verantwortlichen, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Rechenschaftspflicht die geeignete Rechtsgrundlage für die beabsichtigte Verarbeitung zu wählen. Um sich auf ein berechtigtes Interesse nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung (EU) 2016/679 als Grund für die anschließende Verarbeitung personenbezogener Daten berufen zu können, muss der Verantwortliche nachweisen, dass er die berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder Dritter verfolgt, dass die Verarbeitung zur Erreichung des Zwecks dieses berechtigten Interesses erforderlich ist und dass die Interessen oder Grundrechte der betroffenen Person die von dem Verantwortlichen verfolgten Interessen nicht überwiegen. In diesem Zusammenhang sollten die Verantwortlichen die folgenden Elemente in größtmöglichem Umfang berücksichtigen: ob es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt, die vernünftigen Erwartungen der betroffenen Person, die Auswirkungen auf den Einzelnen aufgrund des Umfangs der verarbeiteten Daten oder der Sensibilität der verarbeiteten Daten, den Umfang der betreffenden Verarbeitung in dem Sinne, dass die Verarbeitung weder aufgrund ihrer Menge noch aufgrund der Bandbreite der Datenkategorien besonders umfassend sein kann, dass die Verarbeitung auf Daten beruhen sollte, die auf das erforderliche Maß beschränkt sind, und nicht auf der Überwachung großer Teile der Online-Aktivitäten der betroffenen Personen beruhen darf; gegebenenfalls andere relevante Faktoren. Die Verarbeitung sollte nicht zu einer **kontinuierlichen** Überwachung des Privatlebens der betroffenen Person führen.

personenbezogener Daten zu anderen als den in der erschöpfenden Liste festgelegten Zwecken sollten Artikel 6 und gegebenenfalls Artikel 9 der Verordnung (EU) 2016/679 angewandt werden. Es ist Sache des Verantwortlichen, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Rechenschaftspflicht die geeignete Rechtsgrundlage für die beabsichtigte Verarbeitung zu wählen. Um sich auf ein berechtigtes Interesse nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung (EU) 2016/679 als Grund für die anschließende Verarbeitung personenbezogener Daten berufen zu können, muss der Verantwortliche nachweisen, dass er die berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder Dritter verfolgt, dass die Verarbeitung zur Erreichung des Zwecks dieses berechtigten Interesses erforderlich ist und dass die Interessen oder Grundrechte der betroffenen Person die von dem Verantwortlichen verfolgten Interessen nicht überwiegen. In diesem Zusammenhang sollten die Verantwortlichen die folgenden Elemente in größtmöglichem Umfang berücksichtigen: ob es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt, die vernünftigen Erwartungen der betroffenen Person, die Auswirkungen auf den Einzelnen aufgrund des Umfangs der verarbeiteten Daten oder der Sensibilität der verarbeiteten Daten, den Umfang der betreffenden Verarbeitung in dem Sinne, dass die Verarbeitung weder aufgrund ihrer Menge noch aufgrund der Bandbreite der Datenkategorien besonders umfassend sein kann, dass die Verarbeitung auf Daten beruhen sollte, die auf das erforderliche Maß beschränkt sind, und nicht auf der Überwachung großer Teile der Online-Aktivitäten der betroffenen Personen beruhen darf; gegebenenfalls andere relevante Faktoren. Die Verarbeitung sollte nicht zu einer Überwachung des Privatlebens der betroffenen Person führen. ***Sensible Kategorien personenbezogener Daten sollten nur im Einklang mit Artikel***

Änderungsantrag 451

Ana Vasconcelos, João Cotrim De Figueiredo

Vorschlag für eine Verordnung

Erwägung 44 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission

Auf die anschließende Verarbeitung personenbezogener Daten zu anderen als den in der erschöpfenden Liste festgelegten Zwecken sollten Artikel 6 und gegebenenfalls Artikel 9 der Verordnung (EU) 2016/679 angewandt werden. Es ist Sache des Verantwortlichen, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Rechenschaftspflicht die geeignete Rechtsgrundlage für die beabsichtigte Verarbeitung zu wählen. Um sich auf ein berechtigtes Interesse nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung (EU) 2016/679 als Grund für die anschließende Verarbeitung personenbezogener Daten berufen zu können, muss der Verantwortliche nachweisen, dass er die berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder Dritter verfolgt, dass die Verarbeitung zur Erreichung des Zwecks dieses berechtigten Interesses erforderlich ist und dass die Interessen oder Grundrechte der betroffenen Person die von dem Verantwortlichen verfolgten Interessen nicht überwiegen. In diesem Zusammenhang sollten die Verantwortlichen die folgenden Elemente in größtmöglichem Umfang berücksichtigen: ob es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt, die vernünftigen Erwartungen der betroffenen Person, die Auswirkungen auf den Einzelnen aufgrund des Umfangs der verarbeiteten Daten oder der Sensibilität

Geänderter Text

Auf die anschließende Verarbeitung personenbezogener Daten zu anderen als den in der erschöpfenden Liste festgelegten Zwecken sollten Artikel 6 und gegebenenfalls Artikel 9 der Verordnung (EU) 2016/679 angewandt werden. Es ist Sache des Verantwortlichen, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Rechenschaftspflicht die geeignete Rechtsgrundlage für die beabsichtigte Verarbeitung zu wählen. Um sich auf ein berechtigtes Interesse nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung (EU) 2016/679 als Grund für die anschließende Verarbeitung personenbezogener Daten berufen zu können, muss der Verantwortliche nachweisen, dass er die berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder Dritter verfolgt, dass die Verarbeitung zur Erreichung des Zwecks dieses berechtigten Interesses erforderlich ist und dass die Interessen oder Grundrechte der betroffenen Person die von dem Verantwortlichen verfolgten Interessen nicht überwiegen. In diesem Zusammenhang sollten die Verantwortlichen die folgenden Elemente in größtmöglichem Umfang berücksichtigen: ob es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt, die vernünftigen Erwartungen der betroffenen Person, die Auswirkungen auf den Einzelnen aufgrund des Umfangs der

der verarbeiteten Daten, den Umfang der betreffenden Verarbeitung in dem Sinne, dass die Verarbeitung weder aufgrund ihrer Menge noch aufgrund der Bandbreite der Datenkategorien besonders umfassend sein kann, dass die Verarbeitung auf Daten beruhen sollte, die auf das erforderliche Maß beschränkt sind, und nicht auf der Überwachung großer Teile der Online-Aktivitäten der betroffenen Personen beruhen darf; gegebenenfalls andere relevante Faktoren. Die Verarbeitung sollte nicht zu einer kontinuierlichen Überwachung des Privatlebens der betroffenen Person führen.

verarbeiteten Daten oder der Sensibilität der verarbeiteten Daten, den Umfang der betreffenden Verarbeitung in dem Sinne, dass die Verarbeitung weder aufgrund ihrer Menge noch aufgrund der Bandbreite der Datenkategorien besonders umfassend sein kann, dass die Verarbeitung auf Daten beruhen sollte, die auf das erforderliche Maß beschränkt sind, und nicht auf der Überwachung großer Teile der Online-Aktivitäten der betroffenen Personen beruhen darf; gegebenenfalls andere relevante Faktoren. Die Verarbeitung sollte nicht zu einer kontinuierlichen Überwachung des Privatlebens der betroffenen Person führen. ***Ist eine Altersfeststellung erforderlich, so sollte sie sich auf Techniken zum Schutz der Privatsphäre und zur Datenminimierung stützen und die Anonymität oder Vertraulichkeit der Kommunikation nicht untergraben.***

Or. en

Änderungsantrag 452
João Oliveira

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44 – Unterabsatz 5

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

Kann sich der Verantwortliche nicht auf ein berechtigtes Interesse als Rechtsgrundlage für die anschließende Verarbeitung berufen, so sollte die Verarbeitung auf einem anderen Grund nach Artikel 6 Absatz 1 beruhen, insbesondere auf der Einwilligung gemäß den Artikeln 6 und 7 der Verordnung (EU) 2016/679, sofern alle Grundsätze der Verordnung (EU) 2016/679 eingehalten werden.

entfällt

Or. pt

Änderungsantrag 453
Sebastian Tynkkynen, Diego Solier

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

Kann sich der Verantwortliche nicht auf ein berechtigtes Interesse als Rechtsgrundlage für die anschließende Verarbeitung berufen, so sollte die Verarbeitung auf einem anderen Grund nach Artikel 6 Absatz 1 beruhen, insbesondere auf der Einwilligung gemäß den Artikeln 6 und 7 der Verordnung (EU) 2016/679, sofern alle Grundsätze der Verordnung (EU) 2016/679 eingehalten werden. ***entfällt***

Or. en

Änderungsantrag 454
Pernando Barrena Arza, João Oliveira

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

Kann sich der Verantwortliche nicht auf ein berechtigtes Interesse als Rechtsgrundlage für die anschließende Verarbeitung berufen, so sollte die Verarbeitung auf einem anderen Grund nach Artikel 6 Absatz 1 beruhen, insbesondere auf der Einwilligung gemäß den Artikeln 6 und 7 der Verordnung (EU) 2016/679, sofern alle Grundsätze der Verordnung (EU) 2016/679 eingehalten werden. ***entfällt***

Or. en

Änderungsantrag 455
Alex Agius Saliba

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

Kann sich der Verantwortliche nicht auf ein berechtigtes Interesse als Rechtsgrundlage für die anschließende Verarbeitung berufen, so sollte die Verarbeitung auf einem anderen Grund nach Artikel 6 Absatz 1 beruhen, insbesondere auf der Einwilligung gemäß den Artikeln 6 und 7 der Verordnung (EU) 2016/679, sofern alle Grundsätze der Verordnung (EU) 2016/679 eingehalten werden. ***entfällt***

Or. en

Änderungsantrag 456
Markéta Gregorová
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

Kann sich der Verantwortliche nicht auf ein berechtigtes Interesse als Rechtsgrundlage für die anschließende Verarbeitung berufen, so sollte die Verarbeitung auf einem anderen Grund nach Artikel 6 Absatz 1 beruhen, insbesondere auf der Einwilligung gemäß den Artikeln 6 und 7 der Verordnung (EU) 2016/679, sofern alle Grundsätze der Verordnung (EU) 2016/679 eingehalten werden. ***entfällt***

Or. en

Änderungsantrag 457
Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Aleksandar Nikolic, Pierre-Romain Thionnet, Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Marion Maréchal, Christophe Bay

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44 a (neu)

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(44a) Informationen über andere natürliche Personen, die im Endgerät eines Nutzers oder Teilnehmers gespeichert sind, wie z. B. Kontaktdaten, stellen personenbezogene Daten dieser Personen dar. Die Einwilligung des Nutzers oder Teilnehmers in die Speicherung dieser Informationen oder den Zugang zu ihnen stellt weder eine Einwilligung der natürlichen Personen, auf die sich die Informationen beziehen, noch eine Rechtsgrundlage für eine weitere Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten dar. Diese Informationen sollten weder an Dritte weitergegeben noch für andere Zwecke als diejenigen verwendet werden, die für den vom Nutzer oder Teilnehmer ausdrücklich gewünschten Dienst unbedingt erforderlich sind. Dies bestätigt die durch die Richtlinie 2002/58/EG geschützte Vertraulichkeit der Kommunikation, die sich auch auf die Identität der Personen erstreckt, mit denen ein Nutzer kommuniziert.

Or. en

Begründung

Adressbücher sind personenbezogene Daten von Personen, die nie in etwas eingewilligt haben. Für ihr systematisches Hochladen zum Zwecke der Erstellung sozialer Grafiken oder der Bereicherung von Profilen gibt es keine Rechtsgrundlage.

Änderungsantrag 458

Irena Joveva, Michael McNamara, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Oihane Agirregoitia Martínez, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Fabienne Keller

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 45

(45) Betroffene Personen, die eine Einwilligungsanfrage abgelehnt haben, werden häufig jedes Mal, wenn sie den Online-Dienst desselben Verantwortlichen erneut besuchen, mit einer erneuten Einwilligungsanfrage konfrontiert. Dies kann nachteilige Folgen für die betroffenen Personen haben, die womöglich ihre Einwilligung nur deshalb erteilen, weil sie die wiederholten Einwilligungsanfragen vermeiden möchten. Der Verantwortliche **sollte** daher verpflichtet sein, die Wahlentscheidung der betroffenen Person, eine Einwilligungsanfrage abzulehnen, **für** mindestens einen **bestimmten Zeitraum zu respektieren**.

(45) Betroffene Personen, die eine Einwilligungsanfrage abgelehnt haben, werden häufig jedes Mal, wenn sie den Online-Dienst desselben Verantwortlichen erneut besuchen, mit einer erneuten Einwilligungsanfrage konfrontiert. Dies kann nachteilige Folgen für die betroffenen Personen haben, die womöglich ihre Einwilligung nur deshalb erteilen, weil sie die wiederholten Einwilligungsanfragen vermeiden möchten. **Um eine echte Wahlfreiheit zu ermöglichen, sollte** der Verantwortliche daher verpflichtet sein, die Wahlentscheidung der betroffenen Person **zu respektieren**, eine Einwilligungsanfrage abzulehnen, **zu widerrufen oder unwissentliche Informationen zu erhalten, um** mindestens **ein Jahr lang in Kenntnis der Sachlage über einen Antrag auf Einwilligung zu entscheiden, wobei fortlaufenden Anträgen, auch über Pop-up-Fenster auf der Online-Schnittstelle, zuvorzukommen ist. Darüber hinaus muss die Freiheit der betroffenen Person, die Verweigerung oder den Widerruf der Einwilligung zum Ausdruck zu bringen, genauso mühsam und unverzüglich sein wie die Erteilung der Einwilligung. Daher sollten Webbrowser und Betriebssysteme eine benutzerfreundliche, einfache und gut sichtbar angezeigte Schaltfläche mit einem einzigen Klick ermöglichen, um die Einwilligung direkt zusammen mit einer Annahmeoption zu verweigern oder zu widerrufen. Darüber hinaus sollten die Nutzer niemals in die Lage versetzt werden, ihre Daten von Diensteanbietern abzugeben, die ihnen den Zugang zu einem Dienst oder einer Funktion dieses Dienstes verweigern, es sei denn, dies ist für das Funktionieren dieses Dienstes unbedingt erforderlich. Außerdem müssen die Nutzer vor unerbetenen invasiven Methoden der Stealth-Verfolgung geschützt werden. Daher sollten Online-Wahlarchitekturen neutral gestaltet werden, und die Verarbeitung von Kennzeichnern, die über das**

hinausgeht, was unbedingt erforderlich ist, um sich an eine Wahl zum Schutz der Privatsphäre zu erinnern, wenn die Einwilligung verweigert oder widerrufen wird, sollte nicht zulässig sein. Um die Gültigkeit der Nutzerabsicht zu gewährleisten, sollte darüber hinaus die Einwilligung, die durch manipulative Geschmacksmuster oder Dark Patterns erlangt wurde, die die freie Wahl verzerren, als rechtlich ungültig angesehen werden.

Or. en

Änderungsantrag 459

Markéta Gregorová

im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 45

Vorschlag der Kommission

(45) **Betroffene Personen**, die eine Einwilligungsanfrage abgelehnt haben, werden häufig jedes Mal, wenn sie **den Online-Dienst desselben Verantwortlichen** erneut besuchen, mit einer erneuten Einwilligungsanfrage konfrontiert. Dies kann nachteilige Folgen für die betroffenen Personen haben, die womöglich ihre Einwilligung nur deshalb erteilen, weil sie die wiederholten Einwilligungsanfragen vermeiden möchten. Der Verantwortliche sollte daher verpflichtet sein, die Wahlentscheidung der **betroffenen Person**, eine Einwilligungsanfrage abzulehnen, **für mindestens einen bestimmten Zeitraum** zu respektieren.

Geänderter Text

(45) **Nutzer**, die eine Einwilligungsanfrage abgelehnt haben, werden häufig jedes Mal, wenn sie **denselben Dienst** erneut besuchen, mit einer erneuten Einwilligungsanfrage konfrontiert. Dies kann nachteilige Folgen für die betroffenen Personen **oder Nutzer** haben, die womöglich ihre Einwilligung nur deshalb erteilen, weil sie die wiederholten Einwilligungsanfragen vermeiden möchten. Der Verantwortliche sollte daher verpflichtet sein, die Wahlentscheidung der **Nutzer**, eine Einwilligungsanfrage abzulehnen, zu respektieren **und nicht erneut um Einwilligung anzufragen, wenn der Nutzer seine Entscheidung für den angegebenen Zweck bereits zum Ausdruck gebracht hat. Aus Gründen der Kohärenz wird in dieser Verordnung ferner festgelegt, dass die Ablehnung eines Ersuchens um Einwilligung genauso einfach sein sollte wie die Einwilligung oder der Widerruf der**

Einwilligung, wie in Artikel 7 der Verordnung (EU) 2016/679 vorgeschrieben. Die Anforderungen an die Einwilligung wurden auch für den Zugang zu bereits gespeicherten Informationen oder die Speicherung von Informationen auf dem Endgerät einer natürlichen Person verschärft. Beides sollte zusammen gelesen werden, da beabsichtigt ist, dass eine Möglichkeit, die Einwilligung auf einfache und verständliche Weise zu verweigern, mit einer deutlich sichtbar angezeigten Schaltfläche mit einem einzigen Klick versehen wird, insbesondere wenn im Falle der Verordnung (EU) 2016/679 die Möglichkeit besteht, mit einer Schaltfläche mit einem einzigen Klick in alle Zwecke einzuwilligen.

Or. en

Änderungsantrag 460

Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Aleksandar Nikolic, Pierre-Romain Thionnet, Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Marion Maréchal, Christophe Bay

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 45

Vorschlag der Kommission

(45) Betroffene Personen, die eine Einwilligungsanfrage abgelehnt haben, werden häufig jedes Mal, wenn sie den Online-Dienst desselben Verantwortlichen erneut besuchen, mit einer erneuten Einwilligungsanfrage konfrontiert. Dies kann nachteilige Folgen für die betroffenen Personen haben, die womöglich ihre Einwilligung nur deshalb erteilen, weil sie die wiederholten Einwilligungsanfragen vermeiden möchten. Der Verantwortliche sollte daher verpflichtet sein, die Wahlentscheidung der betroffenen Person, eine Einwilligungsanfrage abzulehnen, für mindestens einen bestimmten Zeitraum zu respektieren.

Geänderter Text

(45) Betroffene Personen, die eine Einwilligungsanfrage abgelehnt haben, werden häufig jedes Mal, wenn sie den Online-Dienst desselben Verantwortlichen erneut besuchen, mit einer erneuten Einwilligungsanfrage konfrontiert. Dies kann nachteilige Folgen für die betroffenen Personen haben, die womöglich ihre Einwilligung nur deshalb erteilen, weil sie die wiederholten Einwilligungsanfragen vermeiden möchten. Der Verantwortliche sollte daher verpflichtet sein, die Wahlentscheidung der betroffenen Person, eine Einwilligungsanfrage abzulehnen, für mindestens einen bestimmten Zeitraum zu respektieren. ***Die Single-Click-Modalität und der genannte Zeitraum stellen eher***

ein ergonomisches Ideal als einen verbindlichen technologischen Standard dar, da ihre praktische Umsetzung komplexer ist und je nach Kontext variieren kann. Betroffene Personen sollten in der Lage sein, ihre Einwilligung auf mehreren Ebenen – Endeinrichtung, Betriebssystem, Webbrowser, Anwendung oder auf Standortbasis – auszudrücken und zu modulieren und ihre Verwaltung an einen Anbieter von Einwilligungsdiensten und agenturverstärkenden Diensten, einen Datenvermittlungsdienst für betroffene Personen oder einen Raum für personenbezogene Daten auszulagern. Eine automatisierte Angabe sollte die Angabe dienstleistungsspezifischer Entscheidungen nicht ausschließen.

Or. en

Begründung

Die Entscheidungen zum Schutz der Privatsphäre sind kontextabhängig. Ein pauschales Signal ohne Granularität stünde im Widerspruch zum Spezifitätserfordernis der Einwilligung gemäß der Verordnung selbst. Mit der Änderung wird das Ziel der Bekämpfung von Ermüdung gewahrt und gleichzeitig die Fähigkeit der betroffenen Person, sich anzupassen, wiederhergestellt.

Änderungsantrag 461 **Sebastian Tynkkynen, Diego Solier**

Vorschlag für eine Verordnung **Erwägung 45**

Vorschlag der Kommission

(45) Betroffene Personen, die eine Einwilligungsanfrage abgelehnt haben, werden häufig jedes Mal, wenn sie den Online-Dienst desselben Verantwortlichen erneut besuchen, mit einer erneuten Einwilligungsanfrage konfrontiert. Dies kann nachteilige Folgen für die betroffenen Personen haben, die womöglich ihre Einwilligung nur deshalb erteilen, weil sie die wiederholten Einwilligungsanfragen

Geänderter Text

(45) Betroffene Personen, die eine Einwilligungsanfrage abgelehnt haben, werden häufig jedes Mal, wenn sie den Online-Dienst desselben Verantwortlichen erneut besuchen, mit einer erneuten Einwilligungsanfrage konfrontiert. Dies kann nachteilige Folgen für die betroffenen Personen haben, die womöglich ihre Einwilligung nur deshalb erteilen, weil sie die wiederholten Einwilligungsanfragen

vermeiden möchten. Der Verantwortliche sollte daher verpflichtet sein, die **Wahlentscheidung** der betroffenen Person, **eine Einwilligungsanfrage abzulehnen, für mindestens einen bestimmten Zeitraum** zu respektieren.

vermeiden möchten. Der Verantwortliche sollte daher verpflichtet sein, die **Verweigerung der Einwilligung** der betroffenen Person **für einen angemessenen Zeitraum** zu respektieren, **wobei der Kontext der Verarbeitung, die Mittel, mit denen die betroffene Person auf den Dienst zugegriffen hat, und die technische Durchführbarkeit zu berücksichtigen sind. Diese Verpflichtung sollte einen Anbieter nicht daran hindern, die Einwilligung zu einem späteren Zeitpunkt einzuholen, z. B. wenn die betroffene Person den Zugang zu dem Dienst über ein anderes Gerät, einen anderen Browser, ein anderes Konto oder eine andere Zugangsmethode beantragt, noch sollte sie zu einer unverhältnismäßigen Verschlechterung des Dienstes führen oder die betroffene Person daran hindern, unter anderen Bedingungen auf den Dienst zuzugreifen. Der Anbieter sollte der betroffenen Person auch wirksame und leicht zugängliche Mittel zur Verfügung stellen, damit sie ihre Wahl jederzeit widerrufen oder ändern kann.**

Or. en

Änderungsantrag 462
Diana Iovanovici Șoșoacă

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 45

Vorschlag der Kommission

(45) Betroffene Personen, die eine Einwilligungsanfrage abgelehnt haben, werden häufig jedes Mal, wenn sie den Online-Dienst desselben Verantwortlichen erneut besuchen, mit einer erneuten Einwilligungsanfrage konfrontiert. Dies kann nachteilige Folgen für die betroffenen Personen haben, die womöglich ihre Einwilligung nur deshalb erteilen, weil sie die wiederholten Einwilligungsanfragen

Geänderter Text

(45) Betroffene Personen, die eine Einwilligungsanfrage abgelehnt haben, werden häufig jedes Mal, wenn sie den Online-Dienst desselben Verantwortlichen erneut besuchen, mit einer erneuten Einwilligungsanfrage konfrontiert. Dies kann nachteilige Folgen für die betroffenen Personen haben, die womöglich ihre Einwilligung nur deshalb erteilen, weil sie die wiederholten Einwilligungsanfragen

vermeiden möchten. Der Verantwortliche sollte daher verpflichtet sein, die Wahlentscheidung der betroffenen Person, eine Einwilligungsanfrage abzulehnen, für mindestens einen bestimmten Zeitraum zu respektieren.

vermeiden möchten. Der Verantwortliche sollte daher verpflichtet sein, die Wahlentscheidung der betroffenen Person, eine Einwilligungsanfrage abzulehnen, für mindestens einen bestimmten Zeitraum zu respektieren. ***In solchen Fällen könnte ein Ersuchen um Gültigkeit der Einwilligung Situationen klären, die zu Rechtsunsicherheit führen könnten.***

Or. ro

Änderungsantrag 463

João Oliveira

Vorschlag für eine Verordnung

Erwägung 46

Vorschlag der Kommission

(46) Betroffene Personen sollten die Möglichkeit haben, sich auf automatisierte und maschinenlesbare Angaben zu ihren Wahlentscheidungen zu stützen, um in die Verarbeitung von Daten einzuwilligen, eine Einwilligungsanfrage abzulehnen oder der Verarbeitung zu widersprechen. Diese Mittel sollten dem Stand der Technik entsprechen. Sie können in den Einstellungen eines Webbrowsers oder in der europäischen Brieftasche für die digitale Identität (EUDI-Brieftasche) gemäß der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 oder mit anderen geeigneten Mitteln implementiert werden. Die in dieser Verordnung festgelegten Vorschriften sollten die Entwicklung marktorientierter Lösungen mit geeigneten Schnittstellen unterstützen. Der Verantwortliche sollte verpflichtet sein, automatisierte und maschinenlesbare Angaben zu den Wahlentscheidungen der betroffenen Person zu beachten, sobald entsprechende Normen verfügbar sind. Angesichts der Bedeutung des unabhängigen Journalismus in einer demokratischen

Geänderter Text

entfällt

Gesellschaft und um die wirtschaftliche Grundlage dafür nicht zu untergraben, sollten Mediendiensteanbieter nicht verpflichtet sein, maschinenlesbare Angaben zu Wahlentscheidungen der betroffenen Nutzer bei der Datenverarbeitung zu befolgen. Die Verpflichtung der Anbieter von Webbrowsern, betroffenen Personen die technischen Mittel zur Verfügung zu stellen, damit sie Wahlentscheidungen in Bezug auf die Verarbeitung treffen können, sollte die Möglichkeit der Mediendiensteanbieter, die Einwilligung der betroffenen Personen einzuholen, nicht beeinträchtigen.

Or. pt

Änderungsantrag 464

Irena Joveva, Michael McNamara, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Oihane Agirregoitia Martínez, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Fabienne Keller

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 46

Vorschlag der Kommission

(46) Betroffene Personen sollten die Möglichkeit haben, sich auf automatisierte und maschinenlesbare Angaben zu ihren Wahlentscheidungen zu stützen, um in die Verarbeitung von Daten einzuwilligen, eine Einwilligungsanfrage abzulehnen oder der Verarbeitung zu widersprechen. Diese Mittel sollten dem Stand der Technik entsprechen. Sie können in den Einstellungen eines Webbrowsers oder **in der europäischen Briefftasche für die digitale Identität (EUDI-Briefftasche) gemäß der Verordnung (EU) Nr. 910/2014** oder mit anderen geeigneten Mitteln implementiert werden. Die in dieser Verordnung festgelegten Vorschriften sollten die Entwicklung marktorientierter Lösungen mit geeigneten Schnittstellen unterstützen. Der Verantwortliche sollte verpflichtet sein,

Geänderter Text

(46) Betroffene Personen sollten die Möglichkeit haben, sich auf automatisierte und maschinenlesbare Angaben zu ihren Wahlentscheidungen zu stützen, um in die Verarbeitung von Daten einzuwilligen, eine Einwilligungsanfrage abzulehnen oder der Verarbeitung zu widersprechen. Diese Mittel sollten dem Stand der Technik entsprechen. Sie können in den Einstellungen eines Webbrowsers oder **eines Betriebssystems** oder mit anderen geeigneten Mitteln implementiert werden. Die in dieser Verordnung festgelegten Vorschriften sollten die Entwicklung marktorientierter Lösungen mit geeigneten Schnittstellen unterstützen. Der Verantwortliche sollte verpflichtet sein, automatisierte und maschinenlesbare Angaben zu den Wahlentscheidungen der betroffenen Person zu beachten, sobald

automatisierte und maschinenlesbare Angaben zu den Wahlentscheidungen der betroffenen Person zu beachten, sobald entsprechende Normen verfügbar sind. Angesichts der Bedeutung des unabhängigen Journalismus in einer demokratischen Gesellschaft und um die wirtschaftliche Grundlage dafür nicht zu untergraben, sollten

Mediendienstanbieter nicht verpflichtet sein, maschinenlesbare Angaben zu Wahlentscheidungen der betroffenen Nutzer bei der Datenverarbeitung zu befolgen. Die Verpflichtung der Anbieter von Webbrowsern, betroffenen Personen die technischen Mittel zur Verfügung zu stellen, damit sie Wahlentscheidungen in Bezug auf die Verarbeitung treffen können, sollte die Möglichkeit der Mediendienstanbieter, die Einwilligung der betroffenen Personen einzuholen, nicht beeinträchtigen.

entsprechende Normen verfügbar sind. ***Um die Interaktionen im gesamten digitalen Ökosystem zu vereinfachen und zu verhindern, dass die Einwilligung erschöpft ist, sollten die betroffenen Personen die Möglichkeit haben, ihre allgemeinen Datenschutzpräferenzen weltweit und zentral innerhalb der Einstellungen ihres Webbrowsers oder Betriebssystems zu konfigurieren. Gleichzeitig sollten betroffene Personen die Möglichkeit haben, die dynamische Verwaltung dieser Präferenzen an unabhängige Softwareanwendungen Dritter, Browsererweiterungen oder in ihrem Namen handelnde automatisierte Einwilligungsagenten zu delegieren, um ein hohes Maß an Auswahlgranularität zu wahren und einen wettbewerbsfähigen Markt für innovative Dienste zum Schutz der Privatsphäre in der Union zu fördern. Die Anbieter von Webbrowsern und Betriebssystemen sollten sicherstellen, dass ihre zugrunde liegende technische Infrastruktur solche Tools selbst unterstützt, und sie sollten den Nutzern bei der ersten Nutzung eine klare Aufforderung geben, ihre bevorzugte Konfiguration auszuwählen. Darüber hinaus sollten betroffene Personen nicht mit technischen Hindernissen oder einer künstlichen Beeinträchtigung der Dienstfunktion konfrontiert sein, wenn sie sich für den Schutz ihrer Privatsphäre entscheiden. Anbietern von Webbrowsern und Betriebssystemen sowie Anbietern von Online-Diensten sollte es daher nicht gestattet sein, den Zugang zu ihren Schnittstellen oder Kernfunktionen allein deshalb einzuschränken, zu verweigern oder einzuschränken, weil betroffene Personen datenschutzfreundliche Technologien wie virtuelle private Netze oder Browserausdehnungen nutzen, sofern diese Instrumente den durch harmonisierte Normen festgelegten technischen Spezifikationen entsprechen. Um den Nutzern weitere Wahlmöglichkeiten zu ermöglichen und Granularität zu gewährleisten, und***

angesichts der Bedeutung des unabhängigen Journalismus in einer demokratischen Gesellschaft und um *ihre wirtschaftliche Grundlage und die Notwendigkeit, ihre wirtschaftliche Nachhaltigkeit zu schützen*, nicht zu untergraben, sollten *die* betroffenen Personen die *praktischen Optionen haben, vorkonfigurierte, erneut bekannt gemachte Entscheidungen zu importieren, die beispielsweise in Form von „Overlists“ erfolgen können, um die Interaktion mit vertrauenswürdigen Online-Schnittstellen, wie z. B. redaktionell unabhängigen Mediendiensteanbietern, zu ermöglichen, denen daher eine spezifische Ausnahme gewährt würde. Auf diese Weise würde eine Ausnahme für bereitgestellte Mediendienste nicht nur sicherstellen, dass automatisierte Signale die Einnahmen der Medien von öffentlichem Interesse nicht unbeabsichtigt verringern, sondern diese Anbieter auch davon abhalten, eigenständige Pop-up-Fenster zur Einholung der Einwilligung einzurichten. Daher sollten Mediendiensteanbieter, die Nachrichten und Inhalte zum Zeitgeschehen bereitstellen, die den redaktionellen Unabhängigkeitsstandards der Verordnung (EU) 2024/1083 entsprechen, das Recht haben, dass ihre Online-Schnittstellen in empfohlene Whitelists aufgenommen werden, die von Webbrowsern oder Betriebssystemen oder Drittagenten gepflegt werden. Um sicherzustellen, dass die Autonomie der Nutzer weiterhin von größter Bedeutung ist, sollten Webbrowser und Betriebssysteme die betroffene Person bei der ersten Nutzung ausdrücklich und neutral auffordern, diese spezifische Medienausnahme zuzulassen. Um die Integrität dieses Auswahlökosystems zu wahren, sollten die Anbieter von Webbrowsern und Betriebssystemen strikt als neutrale technische Kanäle handeln, während es denjenigen, die als Kerndiensteanbieter fungieren, untersagt sein sollte, die vom Nutzer geäußerten*

Datenschutzentscheidungen für andere sekundäre Zwecke als die Übertragung des Signals zu verarbeiten, zu analysieren oder zu nutzen.

Or. en

Änderungsantrag 465
Diana Iovanovici Șoșoacă

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 46

Vorschlag der Kommission

(46) Betroffene Personen sollten die Möglichkeit haben, sich auf automatisierte und maschinenlesbare Angaben zu ihren Wahlentscheidungen zu stützen, um in die Verarbeitung von Daten einzuwilligen, eine Einwilligungsanfrage abzulehnen oder der Verarbeitung zu widersprechen. Diese Mittel sollten dem Stand der Technik entsprechen. Sie können in den Einstellungen eines Webbrowsers oder in der europäischen Brieftasche für die digitale Identität (EUDI-Brieftasche) gemäß der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 oder mit anderen geeigneten Mitteln implementiert werden. Die in dieser Verordnung festgelegten Vorschriften sollten die Entwicklung marktorientierter Lösungen mit geeigneten Schnittstellen unterstützen. Der Verantwortliche sollte verpflichtet sein, automatisierte und maschinenlesbare Angaben zu den Wahlentscheidungen der betroffenen Person zu beachten, sobald entsprechende Normen verfügbar sind. Angesichts der Bedeutung des unabhängigen Journalismus in einer demokratischen Gesellschaft und um die wirtschaftliche Grundlage dafür nicht zu untergraben, sollten Mediendienstanbieter nicht verpflichtet sein, maschinenlesbare Angaben zu Wahlentscheidungen der betroffenen Nutzer bei der Datenverarbeitung zu befolgen. Die Verpflichtung der Anbieter

Geänderter Text

(46) Betroffene Personen sollten die Möglichkeit haben, sich auf automatisierte und maschinenlesbare Angaben zu ihren Wahlentscheidungen zu stützen, um in die Verarbeitung von Daten einzuwilligen, eine Einwilligungsanfrage abzulehnen oder der Verarbeitung zu widersprechen. Diese Mittel sollten dem Stand der Technik entsprechen. Sie können in den Einstellungen eines Webbrowsers oder in der europäischen Brieftasche für die digitale Identität (EUDI-Brieftasche) gemäß der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 oder mit anderen geeigneten Mitteln implementiert werden. Die in dieser Verordnung festgelegten Vorschriften sollten die Entwicklung marktorientierter Lösungen mit geeigneten Schnittstellen unterstützen. Der Verantwortliche sollte verpflichtet sein, automatisierte und maschinenlesbare Angaben zu den Wahlentscheidungen der betroffenen Person zu beachten, sobald entsprechende Normen verfügbar sind. Angesichts der Bedeutung des unabhängigen Journalismus in einer demokratischen Gesellschaft und um die wirtschaftliche Grundlage dafür nicht zu untergraben, sollten Mediendienstanbieter nicht verpflichtet sein, maschinenlesbare Angaben zu Wahlentscheidungen der betroffenen Nutzer bei der Datenverarbeitung zu befolgen. Die Verpflichtung der Anbieter

von Webbrowsern, betroffenen Personen die technischen Mittel zur Verfügung zu stellen, damit sie Wahlentscheidungen in Bezug auf die Verarbeitung treffen können, sollte die Möglichkeit der Mediendiensteanbieter, die Einwilligung der betroffenen Personen einzuholen, nicht beeinträchtigen.

von Webbrowsern, betroffenen Personen die technischen Mittel zur Verfügung zu stellen, damit sie Wahlentscheidungen in Bezug auf die Verarbeitung treffen können, sollte die Möglichkeit der Mediendiensteanbieter, die Einwilligung der betroffenen Personen einzuholen, nicht beeinträchtigen. ***Gleichzeitig sollten die betroffenen Personen die Möglichkeit haben, die über solche automatisierten Mittel getroffenen Wahlentscheidungen problemlos zu ändern oder zu widerrufen, und zwar jederzeit, ohne dass sie unverhältnismäßigen Verfahren oder diskriminierenden Auswirkungen ausgesetzt sind. Die für die Übermittlung und Auslegung solcher Angaben verwendeten technischen Standards sollten interoperabel, offen und technologieneutral sein, um eine einheitliche Anwendung der Wahlentscheidungen der betroffenen Personen sicherzustellen und ein hohes Schutzniveau für personenbezogene Daten in der gesamten Union zu fördern. Diese Standards sollten auf transparente und inklusive Weise ausgearbeitet werden, wobei den technologischen Entwicklungen, dem Innovationsbedarf und den Rechten und berechtigten Interessen aller Beteiligten Rechnung zu tragen ist.***

Or. ro

Änderungsantrag 466

Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Aleksandar Nikolic, Pierre-Romain Thionnet, Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Marion Maréchal, Christophe Bay

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 46

Vorschlag der Kommission

(46) Betroffene Personen sollten die Möglichkeit haben, sich auf automatisierte und maschinenlesbare Angaben zu ihren Wahlentscheidungen zu stützen, um in die

Geänderter Text

(46) Betroffene Personen sollten die Möglichkeit haben, sich auf automatisierte und maschinenlesbare Angaben zu ihren Wahlentscheidungen zu stützen, um in die

Verarbeitung von Daten einzuwilligen, eine Einwilligungsanfrage abzulehnen oder der Verarbeitung zu widersprechen. Diese Mittel sollten dem Stand der Technik entsprechen. Sie können in den Einstellungen eines Webbrowsers oder in der europäischen Brieftasche für die digitale Identität (EUDI-Brieftasche) gemäß der Verordnung (EU) Nr. **910/2014** oder mit anderen geeigneten Mitteln implementiert werden. Die in dieser Verordnung festgelegten Vorschriften sollten die Entwicklung marktorientierter Lösungen mit geeigneten Schnittstellen unterstützen. Der Verantwortliche sollte verpflichtet sein, automatisierte und maschinenlesbare Angaben zu den Wahlentscheidungen der betroffenen Person zu beachten, sobald entsprechende Normen verfügbar sind. Angesichts der Bedeutung des unabhängigen Journalismus in einer demokratischen Gesellschaft und um die wirtschaftliche Grundlage dafür nicht zu untergraben, sollten Mediendiensteanbieter nicht verpflichtet sein, maschinenlesbare Angaben zu Wahlentscheidungen der betroffenen Nutzer bei der Datenverarbeitung zu befolgen. Die Verpflichtung der Anbieter von Webbrowsern, betroffenen Personen die technischen Mittel zur Verfügung zu stellen, damit sie Wahlentscheidungen in Bezug auf die Verarbeitung treffen können, sollte die Möglichkeit der Mediendiensteanbieter, die Einwilligung der betroffenen Personen einzuholen, nicht beeinträchtigen.

Verarbeitung von Daten einzuwilligen, eine Einwilligungsanfrage abzulehnen oder der Verarbeitung zu widersprechen. Diese Mittel sollten dem Stand der Technik entsprechen. Sie können in den Einstellungen eines Webbrowsers oder in der europäischen Brieftasche für die digitale Identität (EUDI-Brieftasche) gemäß der Verordnung (EU) Nr. **914/2014** oder mit anderen geeigneten Mitteln implementiert werden. Die in dieser Verordnung festgelegten Vorschriften sollten die Entwicklung marktorientierter Lösungen mit geeigneten Schnittstellen unterstützen. ***Diese Mittel sollten interoperabel sein, sodass ein Signal, das auf einer Ebene – unabhängig davon, ob es sich um ein Endgerät, ein Betriebssystem, einen Browser, eine Anwendung oder eine Website handelt – ausgedrückt wird, auf den anderen Ebenen, auch zwischen verschiedenen Anwendungen und zwischen verschiedenen Endgeräten, die von derselben betroffenen Person verwendet werden, erkannt und umgesetzt wird, und sollten weder einen einzigen obligatorischen Mechanismus darstellen noch so bereitgestellt werden, dass die Verwaltung der Einwilligung innerhalb eines einzigen Systems oder einer einzigen Stelle konzentriert wird. Die technischen Mittel sollten nicht so konzipiert sein oder betrieben werden, dass dem Anbieter eines Browsers, Betriebssystems oder Terminals eine Vorzugsstellung bei der Einholung, Verweigerung oder Verwaltung der Einwilligung eingeräumt wird.*** Der Verantwortliche sollte verpflichtet sein, automatisierte und maschinenlesbare Angaben zu den Wahlentscheidungen der betroffenen Person zu beachten, sobald entsprechende Normen verfügbar sind. Angesichts der Bedeutung des unabhängigen Journalismus in einer demokratischen Gesellschaft und um die wirtschaftliche Grundlage dafür nicht zu untergraben, sollten Mediendiensteanbieter nicht verpflichtet sein, maschinenlesbare Angaben zu

Wahlentscheidungen der betroffenen Nutzer bei der Datenverarbeitung zu befolgen. Die Verpflichtung der Anbieter von Webbrowsern, betroffenen Personen die technischen Mittel zur Verfügung zu stellen, damit sie Wahlentscheidungen in Bezug auf die Verarbeitung treffen können, sollte die Möglichkeit der Mediendiensteanbieter, die Einwilligung der betroffenen Personen einzuholen, nicht beeinträchtigen.

Or. en

Begründung

Ein den Browsern auferlegtes Mandat birgt die Gefahr, dass ein obligatorischer Vermittler zwischen den Verlagen und ihrem Publikum geschaffen wird, wodurch gerade die Torwächter gestärkt werden, die Browser und Betriebssysteme kontrollieren. Mit der Änderung wird die Interoperabilität von Signalen – auch zwischen Anwendungen und Geräten – gewahrt, während eine Zentralisierung und die Erfassung des Einwilligungsmanagements durch Zugangskontrollen ausgeschlossen werden.

Änderungsantrag 467

Oliver Schenk, Axel Voss, Marie-Sophie Lanig, Ana Miguel Pedro, Romana Tomc, Marion Walsmann, Lena Düpont, François-Xavier Bellamy, Andrea Wechsler, Aura Salla

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 46

Vorschlag der Kommission

(46) Betroffene Personen sollten die Möglichkeit haben, sich auf automatisierte und maschinenlesbare Angaben zu ihren Wahlentscheidungen zu stützen, um in die Verarbeitung von Daten einzuwilligen, eine Einwilligungsanfrage abzulehnen oder der Verarbeitung zu widersprechen. Diese Mittel sollten dem Stand der Technik entsprechen. Sie können in den Einstellungen eines Webbrowsers oder in der europäischen Brieftasche für die digitale Identität (EUDI-Brieftasche) gemäß der Verordnung (EU) Nr. **910/2014** oder mit anderen geeigneten Mitteln implementiert werden. Die in dieser

Geänderter Text

(46) Betroffene Personen sollten die Möglichkeit haben, sich auf automatisierte und maschinenlesbare Angaben zu ihren Wahlentscheidungen zu stützen, um in die Verarbeitung von Daten einzuwilligen, eine Einwilligungsanfrage abzulehnen oder der Verarbeitung zu widersprechen. Diese Mittel sollten dem Stand der Technik entsprechen. Sie können in den Einstellungen eines Webbrowsers oder in der europäischen Brieftasche für die digitale Identität (EUDI-Brieftasche) gemäß der Verordnung (EU) Nr. **914/2014** oder mit anderen geeigneten Mitteln implementiert werden. Die in dieser

Verordnung festgelegten Vorschriften sollten die Entwicklung marktorientierter Lösungen mit geeigneten Schnittstellen unterstützen. Der Verantwortliche sollte verpflichtet sein, automatisierte und maschinenlesbare Angaben zu den Wahlentscheidungen der betroffenen Person zu beachten, sobald entsprechende Normen verfügbar sind. Angesichts der Bedeutung des unabhängigen Journalismus in einer demokratischen Gesellschaft und um die wirtschaftliche Grundlage dafür nicht zu untergraben, sollten Mediendiensteanbieter nicht verpflichtet sein, maschinenlesbare Angaben zu Wahlentscheidungen der betroffenen Nutzer bei der Datenverarbeitung zu befolgen. Die Verpflichtung der Anbieter von Webbrowsern, betroffenen Personen die technischen Mittel zur Verfügung zu stellen, damit sie Wahlentscheidungen in Bezug auf die Verarbeitung treffen können, sollte die Möglichkeit der Mediendiensteanbieter, die Einwilligung der betroffenen Personen einzuholen, nicht beeinträchtigen.

Verordnung festgelegten Vorschriften sollten die Entwicklung marktorientierter Lösungen mit geeigneten Schnittstellen unterstützen. Der Verantwortliche sollte verpflichtet sein, automatisierte und maschinenlesbare Angaben zu den Wahlentscheidungen der betroffenen Person zu beachten, sobald entsprechende Normen verfügbar sind. Angesichts der Bedeutung des unabhängigen Journalismus in einer demokratischen Gesellschaft und um die wirtschaftliche Grundlage dafür nicht zu untergraben, sollten Mediendiensteanbieter nicht verpflichtet sein, maschinenlesbare Angaben zu Wahlentscheidungen der betroffenen Nutzer bei der Datenverarbeitung zu befolgen. Die Verpflichtung der Anbieter von Webbrowsern, betroffenen Personen die technischen Mittel zur Verfügung zu stellen, damit sie Wahlentscheidungen in Bezug auf die Verarbeitung treffen können, sollte die Möglichkeit der Mediendiensteanbieter, die Einwilligung der betroffenen Personen einzuholen, nicht beeinträchtigen. *Um die Nachhaltigkeit der Medien in Europa zu unterstützen, können Mediendiensteanbieter die Einwilligung einholen oder die erforderlichen Bedingungen für andere Rechtsgrundlagen für Dritte festlegen, sofern dies für die Datenverarbeitung geschieht, die zur Unterstützung des Funktionierens oder der Finanzierung der Mediendiensteanbieter erforderlich ist, und ausschließlich auf deren Grundstücken erfolgt.*

Or. en

Änderungsantrag 468
Markéta Gregorová
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 46

(46) Betroffene Personen sollten die Möglichkeit haben, sich auf automatisierte und maschinenlesbare Angaben zu ihren Wahlentscheidungen zu stützen, um in die Verarbeitung von Daten einzuwilligen, eine Einwilligungsanfrage abzulehnen **oder** der Verarbeitung zu widersprechen. Diese Mittel sollten dem Stand der Technik entsprechen. Sie können in den Einstellungen eines Webbrowsers **oder in der europäischen Brieftasche für die digitale Identität (EUDI-Brieftasche) gemäß der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 oder mit anderen geeigneten Mitteln** implementiert werden. Die in dieser Verordnung festgelegten Vorschriften sollten die Entwicklung marktorientierter Lösungen mit geeigneten Schnittstellen unterstützen. Der Verantwortliche sollte verpflichtet sein, automatisierte und maschinenlesbare Angaben zu den Wahlentscheidungen der betroffenen Person zu beachten, sobald entsprechende Normen verfügbar sind. **Angesichts der Bedeutung des unabhängigen Journalismus in einer demokratischen Gesellschaft und um die wirtschaftliche Grundlage dafür nicht zu untergraben,** sollten **Mediendienstanbieter nicht verpflichtet sein, maschinenlesbare Angaben zu Wahlentscheidungen der betroffenen Nutzer bei der Datenverarbeitung zu befolgen. Die Verpflichtung der Anbieter von Webbrowsern, betroffenen Personen die technischen Mittel zur Verfügung zu stellen, damit sie Wahlentscheidungen in Bezug auf die Verarbeitung treffen können, sollte die Möglichkeit der Mediendienstanbieter, die Einwilligung der betroffenen Personen einzuholen, nicht beeinträchtigen.**

(46) Betroffene Personen **und Nutzer** sollten die Möglichkeit haben, sich auf automatisierte und maschinenlesbare Angaben zu ihren Wahlentscheidungen zu stützen, um in die Verarbeitung von Daten einzuwilligen, eine Einwilligungsanfrage abzulehnen, **ihre Einwilligung zu widerrufen**oder der Verarbeitung zu widersprechen. Diese Mittel sollten dem Stand der Technik entsprechen. Sie können in den Einstellungen eines Webbrowsers, **eines Betriebssystems oder einer Anwendung** implementiert werden. Die in dieser Verordnung festgelegten Vorschriften sollten die Entwicklung marktorientierter Lösungen mit geeigneten Schnittstellen unterstützen. **Aus diesem Grund sollten Gatekeeper im Sinne der Verordnung (EU) 2022/1925 Dritten gestatten, solche Mittel bereitzustellen, und die Schnittstelle und die Anbieter sollten bestimmte Bedingungen erfüllen, die sicherstellen, dass keine Dark Patterns umgesetzt werden und gleiche Wettbewerbsbedingungen für die Verantwortlichen gewährleistet sind. Anbieter sollten auch nicht daran gehindert werden, die technischen Mittel zur Übermittlung einer Verweigerung der Einwilligung und zur Ausübung des Widerspruchsrechts so zu konfigurieren, dass die betroffene Person nicht mit Bannern konfrontiert wird, auch nicht vom Anbieter.** Der Verantwortliche sollte verpflichtet sein, automatisierte und maschinenlesbare Angaben zu den Wahlentscheidungen der betroffenen Person zu beachten, sobald entsprechende Normen **oder gemeinsame Spezifikationen** verfügbar sind. **Die für die Verarbeitung Verantwortlichen sollten für denselben Zweck nicht auf anderem Wege um Einwilligung ersuchen, wenn die betroffene Person automatisierte und maschinenlesbare Signale verwendet, und sie sollten die in diesen Signalen ausgedrückten Wahlmöglichkeiten nicht außer Kraft setzen, es sei denn, die**

***betroffene Person verlangt dies
ausdrücklich.***

Or. en

Änderungsantrag 469

Marina Kaljurand, Elena Sancho Murillo, Brando Benifei, Birgit Sippel, Alex Agius Saliba, Francisco Assis, Elisabeth Grossmann, Kristian Vigenin, Matjaž Nemec

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 46

Vorschlag der Kommission

(46) Betroffene Personen sollten die Möglichkeit haben, sich auf automatisierte und maschinenlesbare Angaben zu ihren Wahlentscheidungen zu stützen, um in die Verarbeitung von Daten einzuwilligen, eine Einwilligungsanfrage abzulehnen oder der Verarbeitung zu widersprechen. Diese Mittel sollten dem Stand der Technik entsprechen. ***Sie können in den Einstellungen eines Webbrowsers oder in der europäischen Brieftasche für die digitale Identität (EUDI-Brieftasche) gemäß der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 oder mit anderen geeigneten Mitteln implementiert werden.*** Die in dieser Verordnung festgelegten Vorschriften sollten die Entwicklung marktorientierter Lösungen mit geeigneten Schnittstellen unterstützen. Der Verantwortliche sollte verpflichtet sein, automatisierte und maschinenlesbare Angaben zu den Wahlentscheidungen der betroffenen Person zu beachten, sobald entsprechende Normen verfügbar sind. Angesichts der Bedeutung des unabhängigen Journalismus in einer demokratischen Gesellschaft und um die wirtschaftliche Grundlage dafür nicht zu untergraben, ***sollten Mediendiensteanbieter nicht verpflichtet sein, maschinenlesbare Angaben zu Wahlentscheidungen der betroffenen Nutzer bei der Datenverarbeitung zu befolgen.*** Die Verpflichtung der Anbieter

Geänderter Text

(46) Betroffene Personen sollten die Möglichkeit haben, sich auf automatisierte und maschinenlesbare Angaben zu ihren Wahlentscheidungen zu stützen, um in die Verarbeitung von Daten einzuwilligen, eine Einwilligungsanfrage abzulehnen oder der Verarbeitung zu widersprechen. Diese Mittel sollten dem Stand der Technik entsprechen. Die in dieser Verordnung festgelegten Vorschriften sollten die Entwicklung marktorientierter Lösungen mit geeigneten Schnittstellen unterstützen. Der Verantwortliche sollte verpflichtet sein, automatisierte und maschinenlesbare Angaben zu den Wahlentscheidungen der betroffenen Person zu beachten, sobald entsprechende Normen verfügbar sind. Angesichts der Bedeutung des unabhängigen Journalismus in einer demokratischen Gesellschaft und um die wirtschaftliche Grundlage dafür nicht zu untergraben, ***sollte*** die Verpflichtung der Anbieter von Webbrowsers, betroffenen Personen die technischen Mittel zur Verfügung zu stellen, damit sie Wahlentscheidungen in Bezug auf die Verarbeitung treffen können, die Möglichkeit der Mediendiensteanbieter, die Einwilligung der betroffenen Personen einzuholen, nicht beeinträchtigen.

von Webbrowsern, betroffenen Personen die technischen Mittel zur Verfügung zu stellen, damit sie Wahlentscheidungen in Bezug auf die Verarbeitung treffen können, *sollte* die Möglichkeit der Mediendiensteanbieter, die Einwilligung der betroffenen Personen einzuholen, nicht beeinträchtigen.

Or. en

Änderungsantrag 470
Sebastian Tynkkynen, Diego Solier

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 46

Vorschlag der Kommission

(46) *Betroffene Personen sollten die Möglichkeit haben, sich auf automatisierte und maschinenlesbare Angaben zu ihren Wahlentscheidungen zu stützen, um in die Verarbeitung von Daten einzuwilligen, eine Einwilligungsanfrage abzulehnen oder der Verarbeitung zu widersprechen. Diese Mittel sollten dem Stand der Technik entsprechen. Sie können in den Einstellungen eines Webbrowsers oder in der europäischen Brieftasche für die digitale Identität (EUDI-Brieftasche) gemäß der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 oder mit anderen geeigneten Mitteln implementiert werden. Die in dieser Verordnung festgelegten Vorschriften sollten die Entwicklung marktorientierter Lösungen mit geeigneten Schnittstellen unterstützen. Der Verantwortliche sollte verpflichtet sein, automatisierte und maschinenlesbare Angaben zu den Wahlentscheidungen der betroffenen Person zu beachten, sobald entsprechende Normen verfügbar sind. Angesichts der Bedeutung des unabhängigen Journalismus in einer demokratischen Gesellschaft und um die wirtschaftliche Grundlage dafür nicht zu untergraben,*

Geänderter Text

(46) *Um das Problem der Einwilligungsmüdigkeit anzugehen und langfristige technische Lösungen zu sondieren, die die Autonomie der Nutzer verbessern und gleichzeitig die Prävalenz unterbrechbarer Cookie-Banner verringern, wird die Kommission ersucht, ein freiwilliges und zeitlich begrenztes Pilotprojekt zu fördern. Ziel dieses Pilotprojekts sollte es sein, interoperable, maschinenlesbare Standards für die Kommunikation von Nutzerpräferenzen zu entwickeln und zu testen. Ein solches Projekt sollte in enger Zusammenarbeit mit dem Europäischen Datenschutzausschuss (EDSA) und den einschlägigen Interessenträgern entwickelt werden, wobei sicherzustellen ist, dass es vollständig freiwillig, technologieneutral und unbeschadet des hohen Schutzniveaus gemäß der Richtlinie 2002/58/EG und der Verordnung (EU) 2016/679 bleibt. Im Rahmen des Pilotprojekts sollte insbesondere die Durchführbarkeit dezentraler Normen bewertet werden, die eine Marktfragmentierung verhindern und die Schaffung neuer digitaler Torwächter verhindern und gleichzeitig*

sollten Mediendiensteanbieter nicht verpflichtet sein, maschinenlesbare Angaben zu Wahlentscheidungen der betroffenen Nutzer bei der Datenverarbeitung zu befolgen. Die Verpflichtung der Anbieter von Webbrowsern, betroffenen Personen die technischen Mittel zur Verfügung zu stellen, damit sie Wahlentscheidungen in Bezug auf die Verarbeitung treffen können, sollte die Möglichkeit der Mediendiensteanbieter, die Einwilligung der betroffenen Personen einzuholen, nicht beeinträchtigen.

Innovation und Wettbewerbsfähigkeit in Europa schützen und sicherstellen, dass europäische Unternehmen im digitalen Umfeld weiterhin ohne erhebliche und unverhältnismäßige Störungen ihrer Geschäftsmodelle tätig sein können.

Or. en

Änderungsantrag 471
Pernando Barrena Arza

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 46

Vorschlag der Kommission

(46) Betroffene Personen sollten die Möglichkeit haben, sich auf automatisierte und maschinenlesbare Angaben zu ihren Wahlentscheidungen zu stützen, um in die Verarbeitung von Daten einzuwilligen, eine Einwilligungsanfrage abzulehnen oder der Verarbeitung zu widersprechen. Diese Mittel sollten dem Stand der Technik entsprechen. Sie können in den Einstellungen eines Webbrowsers oder in der europäischen Brieftasche für die digitale Identität (EUDI-Brieftasche) gemäß der Verordnung (EU) Nr. **910/2014** oder mit anderen geeigneten Mitteln implementiert werden. Die in dieser Verordnung festgelegten Vorschriften sollten die Entwicklung marktorientierter Lösungen mit geeigneten Schnittstellen unterstützen. Der Verantwortliche sollte verpflichtet sein, automatisierte und maschinenlesbare Angaben zu den Wahlentscheidungen der betroffenen Person zu beachten, sobald entsprechende

Geänderter Text

(46) Betroffene Personen sollten die Möglichkeit haben, sich auf automatisierte und maschinenlesbare Angaben zu ihren Wahlentscheidungen zu stützen, um in die Verarbeitung von Daten einzuwilligen, eine Einwilligungsanfrage abzulehnen oder der Verarbeitung zu widersprechen. Diese Mittel sollten dem Stand der Technik **und der Verordnung (EU) 2016/679** entsprechen, **indem für jeden Verantwortlichen eine spezifische Einwilligung sowie Rücknahmen und Einsprüche vorgesehen werden.** Sie können **beispielsweise** in den Einstellungen eines Webbrowsers oder in der europäischen Brieftasche für die digitale Identität (EUDI-Brieftasche) gemäß der Verordnung (EU) Nr. **914/2014** oder mit anderen geeigneten Mitteln **in anderen technologischen Kontexten** implementiert werden. Die in dieser Verordnung festgelegten Vorschriften sollten die Entwicklung marktorientierter Lösungen

Normen verfügbar sind. ***Angesichts der Bedeutung des unabhängigen Journalismus in einer demokratischen Gesellschaft und um die wirtschaftliche Grundlage dafür nicht zu untergraben, sollten Mediendiensteanbieter nicht verpflichtet sein, maschinenlesbare Angaben zu Wahlentscheidungen der betroffenen Nutzer bei der Datenverarbeitung zu befolgen. Die Verpflichtung der Anbieter von Webbrowsern, betroffenen Personen die technischen Mittel zur Verfügung zu stellen, damit sie Wahlentscheidungen in Bezug auf die Verarbeitung treffen können, sollte die Möglichkeit der Mediendiensteanbieter, die Einwilligung der betroffenen Personen einzuholen, nicht beeinträchtigen.***

Dritter mit geeigneten Schnittstellen unterstützen. Solche Lösungen müssen neutral sein und dürfen kein kommerzielles Interesse daran haben, die Einwilligung der betroffenen Personen einzuholen. Der Verantwortliche sollte verpflichtet sein, automatisierte und maschinenlesbare Angaben zu den Wahlentscheidungen der betroffenen Person zu beachten, sobald entsprechende Normen verfügbar sind. ***Dies schließt automatisierte Antworten der betroffenen Person ein, wenn eine Software nach den Wünschen der betroffenen Person, aber ohne individuelle Handlungen der betroffenen Person reagiert. Die bloße Tatsache, dass die Wahlentscheidungen im Namen der betroffenen Person automatisch getroffen werden, darf von den Verantwortlichen nicht verwendet werden, um geltend zu machen, dass diese Entscheidungen ungültig sind.***

Or. en

Änderungsantrag 472

Marina Kaljurand, Elena Sancho Murillo, Brando Benifei, Birgit Sippel, Alex Agius Saliba, Francisco Assis, Elisabeth Grossmann, Kristian Vigenin, Matjaž Nemec

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 46 a (neu)

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(46a) Soweit diese Verordnung für die Verarbeitung elektronischer Kommunikationsdaten durch Betreiber elektronischer Kommunikationsdienste gilt, sollte sie vorsehen, dass die Mitgliedstaaten einige Pflichten und Rechte unter bestimmten Voraussetzungen mittels Rechtsvorschriften beschränken können, wenn diese Beschränkung in einer demokratischen Gesellschaft eine notwendige und verhältnismäßige Maßnahme zum Schutz bestimmter wichtiger öffentlicher Interessen darstellt,

wozu die nationale Sicherheit, die Verteidigung, die öffentliche Sicherheit und die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung und Verfolgung von Straftaten oder die Strafvollstreckung zählen, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit. Deshalb sollte diese Verordnung die Möglichkeit der Mitgliedstaaten zum rechtmäßigen Abfangen elektronischer Kommunikation oder zum Ergreifen anderer Maßnahmen nicht beeinträchtigen, sofern dies notwendig und verhältnismäßig ist, um die oben genannten öffentlichen Interessen zu schützen, und im Einklang mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten in ihrer Auslegung durch den Gerichtshof der Europäischen Union und den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte erfolgt.

Or. en

Änderungsantrag 473

Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Aleksandar Nikolic, Pierre-Romain Thionnet, Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Marion Maréchal, Christophe Bay

Vorschlag für eine Verordnung

Erwägung 46 a (neu)

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(46a) Diese Änderungen gelten unbeschadet des Artikels 25 der Verordnung (EG) Nr. 2016/679: die Verantwortlichen sollten den Datenschutz durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen umsetzen und dabei von Anfang an modernste Techniken zum Schutz der Privatsphäre und zum Schutz der Privatsphäre einbinden. Die Änderungen gelten gleichermaßen unbeschadet der Sicherheit der Verarbeitung (Artikel 32),

der Meldung einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten an die Aufsichtsbehörde (Artikel 33) und der Benachrichtigung der betroffenen Person über eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten (Artikel 34).

Or. en

Begründung

Eine Schutzklausel, die verhindert, dass die Vereinfachungen als implizite Schwächung der Sicherheits- und Meldepflichten verstanden werden, die durch den Vorschlag nicht geändert wird.

Änderungsantrag 474

Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Aleksandar Nikolic, Pierre-Romain Thionnet, Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Marion Maréchal, Christophe Bay

**Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 46 b (neu)**

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(46b) Die Verarbeitung personenbezogener Daten sollte nicht zu Profiling oder manipulativen Techniken führen, die dem Unionsrecht zuwiderlaufen, insbesondere in Bezug auf verhaltensorientiertes Targeting und den Schutz von Kindern; die Verbote und Garantien der Verordnung (EU) 2016/679 und der Verordnung (EU) 2024/1689 gelten weiterhin. Die wissenschaftliche Forschung umfasst nicht die Verarbeitung, deren Hauptzweck darin besteht, das Verhalten natürlicher Personen zu kommerziellen Zwecken zu beobachten, zu profilieren oder zu beeinflussen, insbesondere verhaltensorientierte Werbung oder das kommerzielle Targeting von Einzelpersonen, selbst wenn wissenschaftliche Methoden angewandt werden; dies gilt unbeschadet der Grundlagenforschung oder der angewandten Forschung, auch wenn sie Vorteile im allgemeinen Interesse

erbringt.

Or. en

Begründung

Die Ausweitung der Forschungszwecke darf nicht dazu führen, dass Verarbeitungen, deren Hauptzweck die verhaltensorientierte Ausrichtung ist, als wissenschaftliche Forschung umbenannt werden. Das zugrunde gelegte Kriterium ist der Hauptgegenstand der Verarbeitung und nicht die angewandte Methode.

Änderungsantrag 475

Marina Kaljurand, Elena Sancho Murillo, Brando Benifei, Birgit Sippel, Alex Agius Saliba, Francisco Assis, Elisabeth Grossmann, Kristian Vigenin, Matjaž Nemec

Vorschlag für eine Verordnung

Erwägung 46 b (neu)

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(46b) Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sollte gefördert werden, damit Sicherheit und Integrität der Netze und Dienste gewahrt werden, und nötigenfalls sollte diese Verschlüsselung im Einklang mit den Grundsätzen der Sicherheit durch Technikgestaltung und des Datenschutzes durch Technikgestaltung vorgeschrieben sein. Die Mitgliedstaaten sollten Anbietern von Verschlüsselungsdiensten, Anbietern elektronischer Kommunikationsdienste und allen anderen Organisationen (auf allen Ebenen der Lieferkette) keine Verpflichtungen auferlegen, die der Sicherheit der Netze und Dienste dieser Anbieter und Organisationen abträglich wären, was etwa der Fall wäre, wenn „Hintertüren“ geschaffen würden oder möglich wären.

Or. en

Änderungsantrag 476

Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Aleksandar Nikolic, Pierre-Romain Thionnet, Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Marion Maréchal, Christophe Bay

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 46 c (neu)

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(46c) Die Schnittstelle, die verwendet wird, um die Einwilligung zu beantragen, zu erteilen, zu verweigern oder zu widerrufen, sollte auf faire und neutrale Weise gestaltet sein. Sie sollte nicht so konzipiert, strukturiert oder betrieben werden, dass die betroffene Person getäuscht oder manipuliert wird oder ihre Fähigkeit, eine freie und fundierte Entscheidung zu treffen, anderweitig beeinträchtigt wird. Insbesondere sollte die Akzeptanz gegenüber der Ablehnung weder durch die Größe, Farbe, Positionierung noch durch den Wortlaut der Optionen visuell oder anderweitig hervorgehoben werden; die Option der Annahme und die Option der Ablehnung in einer Weise darzustellen, die nicht gleichermaßen einfach und zugänglich ist; Formulierungen oder Geschmacksmuster verwenden, die Verwirrung stiften oder eine Zustimmung herbeiführen können; oder wiederholte Ersuchen um Einwilligung in einer Weise, durch die die betroffene Person zur Einwilligung gedrängt werden könnte. Die Option, die Einwilligung zu verweigern, sollte genauso einfach auszuüben sein und in gleichem Maße hervorgehoben werden wie die Option, die Einwilligung zu erteilen. Die Einwilligung sollte freiwillig, für den konkreten Fall, in informierter Weise und unmissverständlich erteilt werden und so einfach widerrufen werden können, wie sie erteilt wurde.

Or. en

Begründung

Kodifiziert die Elemente einer gültigen Zustimmung, die der Ausschuss in seinen Leitlinien 05/2020 festgelegt hat, und das Verbot irreführender Gestaltung in seinen Leitlinien 03/2022.

Eine Einwilligung, die über eine manipulierte Schnittstelle eingeholt wird, ist keine Einwilligung.

Änderungsantrag 477

Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Aleksandar Nikolic, Pierre-Romain Thionnet, Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Marion Maréchal, Christophe Bay

Vorschlag für eine Verordnung

Erwägung 46 d (neu)

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(46d) Die Einrichtung eines dauerhaften Nutzerkontos oder die Bereitstellung personenbezogener Daten durch die betroffene Person darf nur dann für den Zugang zu Angeboten oder den Erwerb von Waren oder Dienstleistungen erforderlich sein, wenn dies unbedingt erforderlich ist. Wenn ein solcher Zugang oder Kauf ohne ihn sichergestellt werden kann, sollte der Verantwortliche der betroffenen Person ein klares, leicht zugängliches und diskriminierungsfreies Verfahren anbieten, das nicht zu weniger günstigen Bedingungen für die betroffene Person führen sollte. Wird der Zugang zu einer Dienstleistung von der Einrichtung eines Kontos abhängig gemacht, das für die Erfüllung des Vertrags nicht erforderlich ist, verliert die Einwilligung ihren freien Charakter.

Or. en

Begründung

Die erzwungene Kontoerstellung ist eine weit verbreitete Praxis, die den Zugang zu einem Dienst von der Bereitstellung von Daten abhängig macht, die für den Vertrag unnötig sind. Mit der Gastoption wird die in Artikel 7 Absatz 4 geforderte Freiwilligkeit der Einwilligung wiederhergestellt.

Änderungsantrag 478

Marina Kaljurand, Elena Sancho Murillo, Brando Benifei, Birgit Sippel, Alex Agius Saliba, Francisco Assis, Elisabeth Grossmann, Kristian Vigenin, Matjaž Nemec

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 47

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(47) Die Richtlinie 2002/58/EG über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation („Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation“), die zuletzt im Jahr 2009 überarbeitet wurde, bietet einen Rechtsrahmen für den Schutz des Rechts auf Privatsphäre, einschließlich der Vertraulichkeit der Kommunikation. Ferner präzisiert sie die Verordnung (EU) 2016/679 in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit elektronischen Kommunikationsdiensten. Sie schützt die Privatsphäre und die Integrität der Endeinrichtungen der Nutzer oder Teilnehmer, die für diese Kommunikation verwendet werden. Die derzeitige Bestimmung des Artikels 5 Absatz 3 der Richtlinie 2002/58/EG sollte weiterhin gelten, sofern es sich bei dem Teilnehmer oder Nutzer nicht um eine natürliche Person handelt und die gespeicherten oder abgerufenen Informationen keine Verarbeitung personenbezogener Daten darstellen oder zu einer solchen Verarbeitung führen. **entfällt**

Or. en

Begründung

Der Zugang zu Endeinrichtungen und die Vertraulichkeit der Kommunikation werden in geänderter Fassung in die Verordnung (EU) 2016/679 verschoben.

Änderungsantrag 479
Sebastian Tynkkynen, Diego Solier

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 47

(47) Die Richtlinie 2002/58/EG über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation („Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation“), die zuletzt im Jahr 2009 überarbeitet wurde, bietet einen Rechtsrahmen für den Schutz des Rechts auf Privatsphäre, einschließlich der Vertraulichkeit der Kommunikation. Ferner präzisiert sie die Verordnung (EU) 2016/679 in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit elektronischen Kommunikationsdiensten. Sie schützt die Privatsphäre und die Integrität der Endeinrichtungen der Nutzer oder Teilnehmer, die für diese Kommunikation verwendet werden. Die derzeitige Bestimmung des Artikels 5 Absatz 3 der Richtlinie 2002/58/EG sollte weiterhin gelten, sofern es sich bei dem Teilnehmer oder Nutzer nicht um eine natürliche Person handelt und die gespeicherten oder abgerufenen Informationen keine Verarbeitung personenbezogener Daten darstellen oder zu einer solchen Verarbeitung führen.

entfällt

Or. en

**Änderungsantrag 480
Sibylle Berg, Martin Sonneborn**

**Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 47**

(47) Die Richtlinie 2002/58/EG über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation („Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation“), die zuletzt im Jahr 2009 überarbeitet wurde, bietet einen

(47) Die Richtlinie 2002/58/EG über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation („Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation“), die zuletzt im Jahr 2009 überarbeitet wurde, bietet einen

Rechtsrahmen für den Schutz des Rechts auf Privatsphäre, einschließlich der Vertraulichkeit der Kommunikation. Ferner präzisiert sie die Verordnung (EU) 2016/679 in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit elektronischen Kommunikationsdiensten. Sie schützt die Privatsphäre und die Integrität der Endeinrichtungen der Nutzer oder Teilnehmer, die für diese Kommunikation verwendet werden. ***Die derzeitige Bestimmung des Artikels 5 Absatz 3 der Richtlinie 2002/58/EG sollte weiterhin gelten, sofern es sich bei dem Teilnehmer oder Nutzer nicht um eine natürliche Person handelt und die gespeicherten oder abgerufenen Informationen keine Verarbeitung personenbezogener Daten darstellen oder zu einer solchen Verarbeitung führen.***

Rechtsrahmen für den Schutz des Rechts auf Privatsphäre, einschließlich der Vertraulichkeit der Kommunikation. Ferner präzisiert sie die Verordnung (EU) 2016/679 in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit elektronischen Kommunikationsdiensten. Sie schützt die Privatsphäre und die Integrität der Endeinrichtungen der Nutzer oder Teilnehmer, die für diese Kommunikation verwendet werden.

Or. de

Änderungsantrag 481 **João Oliveira**

Vorschlag für eine Verordnung **Erwägung 47**

Vorschlag der Kommission

(47) Die Richtlinie 2002/58/EG über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation („Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation“), die zuletzt im Jahr 2009 überarbeitet wurde, bietet einen Rechtsrahmen für den Schutz des Rechts auf Privatsphäre, einschließlich der Vertraulichkeit der Kommunikation. Ferner präzisiert sie die Verordnung (EU) 2016/679 in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit elektronischen Kommunikationsdiensten. Sie schützt die Privatsphäre und die Integrität der

Geänderter Text

(47) Die Richtlinie 2002/58/EG über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation („Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation“), die zuletzt im Jahr 2009 überarbeitet wurde, bietet einen Rechtsrahmen für den Schutz des Rechts auf Privatsphäre, einschließlich der Vertraulichkeit der Kommunikation. Ferner präzisiert sie die Verordnung (EU) 2016/679 in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit elektronischen Kommunikationsdiensten. Sie schützt die Privatsphäre und die Integrität der

Endeinrichtungen der Nutzer oder Teilnehmer, die für diese Kommunikation verwendet werden. ***Die derzeitige Bestimmung des Artikels 5 Absatz 3 der Richtlinie 2002/58/EG sollte weiterhin gelten, sofern es sich bei dem Teilnehmer oder Nutzer nicht um eine natürliche Person handelt und die gespeicherten oder abgerufenen Informationen keine Verarbeitung personenbezogener Daten darstellen oder zu einer solchen Verarbeitung führen.***

Endeinrichtungen der Nutzer oder Teilnehmer, die für diese Kommunikation verwendet werden.

Or. pt

Änderungsantrag 482
Markéta Gregorová
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 47

Vorschlag der Kommission

(47) Die Richtlinie 2002/58/EG über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation („Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation“), die zuletzt im Jahr 2009 überarbeitet wurde, bietet einen Rechtsrahmen für den Schutz des Rechts auf Privatsphäre, einschließlich der Vertraulichkeit der Kommunikation. Ferner präzisiert sie die Verordnung (EU) 2016/679 in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit elektronischen ***Kommunikationsdiensten***. ***Sie*** schützt die Privatsphäre und die Integrität der Endeinrichtungen der Nutzer oder Teilnehmer, die für diese Kommunikation verwendet werden. ***Die derzeitige Bestimmung des Artikels 5 Absatz 3 der Richtlinie 2002/58/EG sollte weiterhin gelten, sofern es sich bei dem Teilnehmer oder Nutzer nicht um eine natürliche Person handelt und die gespeicherten***

Geänderter Text

(47) Die Richtlinie 2002/58/EG über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation („Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation“), die zuletzt im Jahr 2009 überarbeitet wurde, bietet einen Rechtsrahmen für den Schutz des Rechts auf Privatsphäre, einschließlich der Vertraulichkeit der Kommunikation. Ferner präzisiert sie die Verordnung (EU) 2016/679 in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit elektronischen ***Kommunikationsdiensten***.***Sie*** schützt die Privatsphäre und die Integrität der Endeinrichtungen der Nutzer oder Teilnehmer, die für diese Kommunikation verwendet werden.

oder abgerufenen Informationen keine Verarbeitung personenbezogener Daten darstellen oder zu einer solchen Verarbeitung führen.

Or. en

Änderungsantrag 483

Irena Joveva, Michael McNamara, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Oihane Agirregoitia Martínez, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Fabienne Keller

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 47

Vorschlag der Kommission

(47) Die Richtlinie 2002/58/EG über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation („Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation“), die zuletzt im Jahr 2009 überarbeitet wurde, bietet einen Rechtsrahmen für den Schutz des Rechts auf Privatsphäre, einschließlich der Vertraulichkeit der Kommunikation. Ferner präzisiert sie die Verordnung (EU) 2016/679 in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit elektronischen **Kommunikationsdiensten**. **Sie** schützt die Privatsphäre und die Integrität der Endeinrichtungen der Nutzer oder Teilnehmer, die für diese Kommunikation verwendet werden. **Die derzeitige Bestimmung des Artikels 5 Absatz 3 der Richtlinie 2002/58/EG sollte weiterhin gelten, sofern es sich bei dem Teilnehmer oder Nutzer nicht um eine natürliche Person handelt und die gespeicherten oder abgerufenen Informationen keine Verarbeitung personenbezogener Daten darstellen oder zu einer solchen Verarbeitung führen.**

Geänderter Text

(47) Die Richtlinie 2002/58/EG über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation („Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation“), die zuletzt im Jahr 2009 überarbeitet wurde, bietet einen Rechtsrahmen für den Schutz des Rechts auf Privatsphäre, einschließlich der Vertraulichkeit der Kommunikation. Ferner präzisiert sie die Verordnung (EU) 2016/679 in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit elektronischen **Kommunikationsdiensten**. **Sie** schützt die Privatsphäre und die Integrität der Endeinrichtungen der Nutzer oder Teilnehmer, die für diese Kommunikation verwendet werden.

Or. en

Änderungsantrag 484
Pernando Barrena Arza, João Oliveira

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 47

Vorschlag der Kommission

(47) Die Richtlinie 2002/58/EG über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation („Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation“), die zuletzt im Jahr 2009 überarbeitet wurde, bietet einen Rechtsrahmen für den Schutz des Rechts auf Privatsphäre, einschließlich der Vertraulichkeit der Kommunikation. Ferner präzisiert sie die Verordnung (EU) 2016/679 in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit elektronischen **Kommunikationsdiensten**. **Sie** schützt die Privatsphäre und die Integrität der Endeinrichtungen der Nutzer oder Teilnehmer, die für diese Kommunikation verwendet werden. Die derzeitige Bestimmung des Artikels 5 Absatz 3 der Richtlinie 2002/58/EG sollte weiterhin gelten, **sofern es sich bei dem Teilnehmer oder Nutzer nicht um eine natürliche Person handelt und die gespeicherten oder abgerufenen Informationen keine Verarbeitung personenbezogener Daten darstellen oder zu einer solchen Verarbeitung führen.**

Geänderter Text

(47) Die Richtlinie 2002/58/EG über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation („Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation“), die zuletzt im Jahr 2009 überarbeitet wurde, bietet einen Rechtsrahmen für den Schutz des Rechts auf Privatsphäre, einschließlich der Vertraulichkeit der Kommunikation. Ferner präzisiert sie die Verordnung (EU) 2016/679 in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit elektronischen **Kommunikationsdiensten**. **Sie** schützt die Privatsphäre und die Integrität der Endeinrichtungen der Nutzer oder Teilnehmer, die für diese Kommunikation verwendet werden. Die derzeitige Bestimmung des Artikels 5 Absatz 3 der Richtlinie 2002/58/EG sollte weiterhin gelten.

Or. en

Änderungsantrag 485
Alex Agius Saliba

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 47

Vorschlag der Kommission

(47) Die Richtlinie 2002/58/EG über die

Geänderter Text

(47) Die Richtlinie 2002/58/EG über die

Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation („Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation“), die zuletzt im Jahr 2009 überarbeitet wurde, bietet einen Rechtsrahmen für den Schutz des Rechts auf Privatsphäre, einschließlich der Vertraulichkeit der Kommunikation. Ferner präzisiert sie die Verordnung (EU) 2016/679 in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit elektronischen **Kommunikationsdiensten**. **Sie** schützt die Privatsphäre und die Integrität der Endeinrichtungen der Nutzer oder Teilnehmer, die für diese Kommunikation verwendet werden. Die derzeitige Bestimmung des Artikels 5 Absatz 3 der Richtlinie 2002/58/EG sollte weiterhin gelten, sofern ***es sich bei dem Teilnehmer oder Nutzer nicht um eine natürliche Person handelt und*** die gespeicherten oder abgerufenen Informationen keine Verarbeitung personenbezogener Daten darstellen ***oder zu einer solchen Verarbeitung führen***.

Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation („Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation“), die zuletzt im Jahr 2009 überarbeitet wurde, bietet einen Rechtsrahmen für den Schutz des Rechts auf Privatsphäre, einschließlich der Vertraulichkeit der Kommunikation. Ferner präzisiert sie die Verordnung (EU) 2016/679 in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit elektronischen **Kommunikationsdiensten**. **Sie** schützt die Privatsphäre und die Integrität der Endeinrichtungen der Nutzer oder Teilnehmer, die für diese Kommunikation verwendet werden. Die derzeitige Bestimmung des Artikels 5 Absatz 3 der Richtlinie 2002/58/EG sollte weiterhin gelten, sofern die gespeicherten oder abgerufenen Informationen keine Verarbeitung personenbezogener Daten darstellen.

Or. en

Änderungsantrag 486

Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Aleksandar Nikolic, Pierre-Romain Thionnet, Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Marion Maréchal, Christophe Bay

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 48

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(48) **Artikel 4 der Richtlinie 2002/58/EG sollte aufgehoben werden. Artikel 4 der Richtlinie 2002/58/EG enthält Anforderungen an Betreiber öffentlich zugänglicher Kommunikationsdienste in Bezug auf die Gewährleistung der Sicherheit ihrer Dienste und Meldepflichten. In der Folge wurden mit der Richtlinie (EU) 2022/2555**

entfällt

neue Anforderungen an Risikomanagementmaßnahmen im Bereich der Cybersicherheit und Meldepflichten in Bezug auf Sicherheitsvorfälle für diese Betreiber festgelegt. Damit sich Verpflichtungen für Einrichtungen im Bereich der elektronischen Kommunikation möglichst nicht überschneiden, sollte Artikel 4 der Richtlinie 2002/58/EG aufgehoben werden. In Bezug auf die Sicherheit der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Artikel 4 Absätze 1 und 1a dieser Richtlinie und die Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten gemäß Artikel 4 Absätze 3 bis 5 der Richtlinie 2002/58/EG enthält die Verordnung (EU) 2016/679 bereits umfassende und aktuelle Vorschriften. Diese Vorschriften sollten daher für Betreiber öffentlich zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste und Anbieter öffentlicher Kommunikationsnetze gelten, wodurch sichergestellt wird, dass für die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter eine einzige Regelung gilt.

Or. en

Änderungsantrag 487

Diego Solier, Sebastian Tynkkynen, Elena Donazzan

Vorschlag für eine Verordnung

Erwägung 48

Vorschlag der Kommission

(48) Artikel 4 der Richtlinie 2002/58/EG sollte aufgehoben werden. Artikel 4 der Richtlinie 2002/58/EG enthält Anforderungen an Betreiber öffentlich zugänglicher Kommunikationsdienste in Bezug auf die Gewährleistung der Sicherheit ihrer Dienste und Meldepflichten. In der Folge wurden mit der Richtlinie (EU) 2022/2555 neue

Geänderter Text

(48) Artikel 4 der Richtlinie 2002/58/EG sollte aufgehoben werden. Artikel 4 der Richtlinie 2002/58/EG enthält Anforderungen an Betreiber öffentlich zugänglicher Kommunikationsdienste in Bezug auf die Gewährleistung der Sicherheit ihrer Dienste und Meldepflichten. In der Folge wurden mit der Richtlinie (EU) 2022/2555 neue

Anforderungen an Risikomanagementmaßnahmen im Bereich der Cybersicherheit und Meldepflichten in Bezug auf Sicherheitsvorfälle für diese Betreiber festgelegt. Damit sich Verpflichtungen für Einrichtungen im Bereich der elektronischen Kommunikation möglichst nicht überschneiden, sollte Artikel 4 der Richtlinie 2002/58/EG aufgehoben werden. In Bezug auf die Sicherheit der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Artikel 4 Absätze 1 und 1a dieser Richtlinie und die Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten gemäß Artikel 4 Absätze 3 bis 5 der Richtlinie 2002/58/EG enthält die Verordnung (EU) 2016/679 bereits umfassende und aktuelle Vorschriften. Diese Vorschriften sollten daher für Betreiber öffentlich zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste und Anbieter öffentlicher Kommunikationsnetze gelten, wodurch sichergestellt wird, dass für die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter eine einzige Regelung gilt.

Anforderungen an Risikomanagementmaßnahmen im Bereich der Cybersicherheit und Meldepflichten in Bezug auf Sicherheitsvorfälle für diese Betreiber festgelegt. Damit sich Verpflichtungen für Einrichtungen im Bereich der elektronischen Kommunikation möglichst nicht überschneiden, sollte Artikel 4 der Richtlinie 2002/58/EG aufgehoben werden. In Bezug auf die Sicherheit der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Artikel 4 Absätze 1 und 1a dieser Richtlinie und die Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten gemäß Artikel 4 Absätze 3 bis 5 der Richtlinie 2002/58/EG enthält die Verordnung (EU) 2016/679 bereits umfassende und aktuelle Vorschriften. Diese Vorschriften sollten daher für Betreiber öffentlich zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste und Anbieter öffentlicher Kommunikationsnetze gelten, wodurch sichergestellt wird, dass für die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter eine einzige Regelung gilt. ***Die fragmentierten rechtlichen Anforderungen im Bereich der Cybersicherheit werden zu harmonisierten zentralen Meldesystemen konsolidiert.***

Or. en

Änderungsantrag 488

Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Aleksandar Nikolic, Pierre-Romain Thionnet, Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Marion Maréchal, Christophe Bay

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 48

Vorschlag der Kommission

(48) Artikel 4 der Richtlinie 2002/58/EG sollte ***aufgehoben*** werden. Artikel ***4 der Richtlinie 2002/58/EG*** enthält Anforderungen an Betreiber öffentlich

Geänderter Text

(48) Artikel 4 der Richtlinie 2002/58/EG sollte ***beibehalten*** werden. ***Dieser*** Artikel enthält ***bestimmte*** Anforderungen an Betreiber öffentlich zugänglicher

zugänglicher Kommunikationsdienste in Bezug auf die Gewährleistung der Sicherheit ihrer Dienste und **Meldepflichten. In der Folge wurden mit der Richtlinie (EU) 2022/2555 neue Anforderungen an Risikomanagementmaßnahmen im Bereich der Cybersicherheit und Meldepflichten in Bezug auf Sicherheitsvorfälle für diese Betreiber festgelegt. Damit sich Verpflichtungen für Einrichtungen im Bereich der elektronischen Kommunikation möglichst nicht überschneiden, sollte Artikel 4 der Richtlinie 2002/58/EG aufgehoben werden. In Bezug auf die Sicherheit der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Artikel 4 Absätze 1 und 1a dieser Richtlinie und die Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten gemäß Artikel 4 Absätze 3 bis 5 der Richtlinie 2002/58/EG enthält die Verordnung (EU) 2016/679 bereits umfassende und aktuelle Vorschriften. Diese Vorschriften sollten daher für Betreiber öffentlich zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste und Anbieter öffentlicher Kommunikationsnetze gelten, wodurch sichergestellt wird, dass für die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter eine einzige Regelung gilt.**

Kommunikationsdienste in Bezug auf die Gewährleistung der Sicherheit ihrer Dienste und **Meldung von Sicherheitsverletzungen. Dieser Artikel enthält bestimmte Anforderungen an Betreiber öffentlich zugänglicher Kommunikationsdienste in Bezug auf die Gewährleistung der Sicherheit ihrer Dienste und Meldung von Sicherheitsverletzungen. Diese Anforderungen gelten speziell für den Sektor der elektronischen Kommunikation und werden nicht vollständig durch die allgemeinen Regelungen der Richtlinie (EU) 2022/2555 und der Verordnung (EU) 2016/679 ersetzt. Ihre Aufhebung würde sektorspezifische Verpflichtungen ohne Gleichwertigkeit belassen, was sich nachteilig auf die Vertraulichkeit und Integrität der Kommunikation auswirken würde. Diese Anforderungen gelten speziell für den Sektor der elektronischen Kommunikation und werden nicht vollständig durch die allgemeinen Regelungen der Richtlinie (EU) 2022/2555 und der Verordnung (EU) 2016/679 ersetzt. Ihre Aufhebung würde sektorspezifische Verpflichtungen ohne Gleichwertigkeit belassen, was sich nachteilig auf die Vertraulichkeit und Integrität der Kommunikation auswirken würde.**

Or. en

Begründung

Die Aufhebung von Artikel 4 der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation würde die sektorspezifische Sicherheitsregelung für die elektronische Kommunikation in der Annahme, dass NIS2 und die DSGVO diese vollständig ersetzen, ihres Inhalts berauben. Diese Annahme ist nicht erwiesen. Die Union sollte einen funktionierenden Schutz nicht im Namen einer Angleichung aufheben, deren Gleichwertigkeit nicht nachgewiesen ist.

Änderungsantrag 489
Axel Voss

Vorschlag für eine Verordnung

(48a) Der freie Verkehr personenbezogener Daten innerhalb der Union und der Schutz natürlicher Personen sind Ziele, die in dieser Verordnung gleichrangig sind. Lässt eine Bestimmung dieser Verordnung in Bezug auf eine nach Artikel 10a privilegierte Verarbeitung mehr als eine Auslegung zu, so ist der Auslegung der Vorzug zu geben, die beiden Zielen Wirkung verleiht. Das Vorrecht beruht auf einem Austausch: der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter erhält eine Konformitätsvermutung und eine Befreiung von den Dokumentationspflichten und stellt im Gegenzug Daten für Ziele von allgemeinem Interesse zur Verfügung; dieser Austausch stellt im Rahmen der Prüfung nach Art. 52 Abs. 1 der Charta die Verhältnismäßigkeit des Privilegs in seiner Gesamtheit fest. Der Umfang der bereitzustellenden Daten sollte der Art und dem Umfang der Verarbeitung sowie der Größe und Kapazität des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters angemessen sein. Die auf dem Markt angewandten Normen, einschließlich internationaler Normen, können Garantien bieten, die denen genehmigter Verhaltenskodizes und Zertifizierungsverfahren gleichwertig sind; der Ausschuss sollte einen Standard in seine Liste aufnehmen, wenn die Einhaltung des Standards unabhängig überprüft und überwacht werden kann und seine Garantien ein gleichwertiges Schutzniveau bieten, und ihn streichen, wenn diese Bedingungen nicht mehr erfüllt sind. Die normale Geschäftstätigkeit von Kleinstunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen umfasst nicht die Bereitstellung personenbezogener Daten gegen Entgelt als Haupttätigkeit. Artikel 10a bietet eine Rechtsgrundlage im

Unionsrecht für die Zwecke von Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben g und j; ob die Verarbeitung erforderlich ist, muss noch im Einzelfall geprüft werden, und der Wesensgehalt des Rechts auf Datenschutz ist bei jeder Anwendung des Artikels zu achten. Spezifische und begründete Hinweise erfordern konkrete Elemente im Zusammenhang mit der betreffenden Verarbeitung; die Behauptung eines Verstoßes reicht nicht aus, und ein vollständiger Nachweis ist nicht erforderlich. Standardisierte Informationen erfüllen den Zweck der Artikel 13 und 14, wenn sie es den betroffenen Personen ermöglichen, den Verantwortlichen zu identifizieren, die Zwecke der Verarbeitung zu verstehen und ihre Rechte auszuüben. Für Übermittlungen in Drittländer lässt die Vermutung die Anforderung unberührt, dass die betroffenen Personen ein Schutzniveau genießen müssen, das dem in der Union garantierten Schutzniveau der Sache nach gleichwertig ist. Die Rechte der betroffenen Personen hängen nicht von der Verpflichtung ab; mit dem Austritt endet das Vorrecht für die Zukunft, und bereits eingegangene Verpflichtungen bleiben unberührt. Die Befugnisse der Aufsichtsbehörden sowie die Rechte und Rechtsbehelfe der betroffenen Personen bleiben unberührt.

Or. en

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag wird ein Anreizmodell für die Datennutzung geschaffen, das Zielen von allgemeinem Interesse dient, wie z. B. gruppeninterne Verwaltung, KMU-Geschäfte, Forschung, Archivierung und Statistik. Der privilegierte Status ist auf Akteure beschränkt, die eine Verpflichtung zur gemeinsamen Nutzung von Daten eingehen und anerkannte Garantien einhalten, einschließlich Codes, Zertifizierung, BCR oder gelisteter Standards. Die widerlegbare Vermutung belohnt eine rechenschaftspflichtige Governance, ohne den Schutz zu verringern, schließt Torwächter und sehr große Online-Plattformen/sehr große Online-Suchmaschinen aus und deckt Verarbeitungen mit hohem Risiko erst nach einer Datenschutz-Folgenabschätzung ab.

Änderungsantrag 490

Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Nikola Minchev, Svenja Hahn, Andreas Glück, Katri Kulmuni, João Cotrim De Figueiredo, Ana Vasconcelos

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 48 a (neu)

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(48a) Die Meldepflichten für Sicherheitsvorfälle im Rahmen der Rechtsvorschriften der Union in den Bereichen Cybersicherheit und Digitales stellen für die Einrichtungen einen erheblichen Verwaltungsaufwand dar, insbesondere weil sie unterschiedliche Fristen, Fristen, Meldeschwellen und andere unterschiedliche Meldepflichten haben. Daher ist ein gemeinsamer Ansatz erforderlich.

Or. en

Änderungsantrag 491

Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Nikola Minchev, Svenja Hahn, Andreas Glück, Katri Kulmuni, João Cotrim De Figueiredo, Ana Vasconcelos

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 48 b (neu)

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(48b) Um eine effiziente Meldung über die zentrale Anlaufstelle zu unterstützen, sollte die Kommission gemeinsam mit der ENISA, den CSIRTs und den zuständigen Behörden im Wege von Durchführungsrechtsakten eine europäische Vorlage entwickeln, mit der die Fristen, Fristen, Schwellenwerte, die Art des Vorfalls, der Schweregrad, die Wirkungskategorie, die Ursache, Korrekturmaßnahmen, Präventivmaßnahmen und andere für die Meldepflichten relevante Daten weitestgehend harmonisiert werden. Ziel

dieser Durchführungsrechtsakte ist es, die Berichtspflichten und -verfahren der Rechtsvorschriften der Union, die über die zentrale Anlaufstelle Bericht erstatten, einschließlich der Richtlinie (EU) 2022/2555 (NIS2), der Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO), der Richtlinie (EU) 2022/2557 (CER), der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 (eIDAS), der Verordnung (EU) 2022/2554 (DORA), der Verordnung (EU) 2024/2847 (Cyberresilienz-Verordnung) und der Verordnung (EU) 2024/1689 (KI-Verordnung), so weit wie möglich anzugleichen und zu harmonisieren. Die zentrale Anlaufstelle wird zusammen mit dem europäischen Muster eine zentrale europäische Meldeplattform schaffen, die es den Organisationen ermöglicht, eine einzige Meldung zu erstellen, die automatisch an die jeweils zuständigen Behörden weitergeleitet wird. Diese Behörden können bei Bedarf weiterhin zusätzliche Informationen anfordern. Die Vorlage wird aus einem Kernabschnitt von Datenpunkten bestehen, die für alle Berichtspflichten aus einschlägigen Rechtsvorschriften der Union gelten, und kann durch modulare Erweiterungen ergänzt werden, die sektorale oder andere Datenfelder umfassen, die für einen bestimmten Rechtsakt der Union spezifisch sind.

Or. en

Änderungsantrag 492

Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Aleksandar Nikolic, Ewa Zajączkowska-Hernik, Pierre-Romain Thionnet, Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Marion Maréchal, António Tânger Corrêa, Christophe Bay

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 49

Vorschlag der Kommission

(49) In mehreren horizontalen oder sektorspezifischen Rechtsakten der Union

Geänderter Text

(49) In mehreren horizontalen oder sektorspezifischen Rechtsakten der Union

ist die Meldung desselben Ereignisses an verschiedene Behörden unter Verwendung unterschiedlicher technischer Mittel und Kanäle vorgeschrieben. Die **zentrale Anlaufstelle** zur Meldung von Vorfällen **sollte** es den Einrichtungen ermöglichen, ihren Meldepflichten gemäß der Richtlinie (EU) 2022/2555, der Verordnung (EU) 2016/679, der Verordnung (EU) 2022/2554, der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 und der Richtlinie (EU) 2022/2557 nachzukommen, indem sie Meldungen an eine einzige Schnittstelle übermitteln. Darüber hinaus sollte die **zentrale Anlaufstelle** den Einrichtungen die Möglichkeit geben, Informationen abzurufen, die sie zuvor über diese **Anlaufstelle** übermittelt haben, um ihnen dabei zu helfen, die Einhaltung ihrer Meldepflichten im Zusammenhang mit bestimmten Vorfällen zu verfolgen.

ist die Meldung desselben Ereignisses an verschiedene Behörden unter Verwendung unterschiedlicher technischer Mittel und Kanäle vorgeschrieben. Die **EU-Anlaufstelle und die nationalen Anlaufstellen** zur Meldung von Vorfällen **sollten** es den Einrichtungen ermöglichen, ihren Meldepflichten gemäß der Richtlinie (EU) 2022/2555, der Verordnung (EU) 2016/679, der Verordnung (EU) 2022/2554, der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 und der Richtlinie (EU) 2022/2557 nachzukommen, indem sie Meldungen an eine einzige Schnittstelle übermitteln. **Die Mitgliedstaaten sollten eine zentrale nationale Eingangsstelle für die Übermittlung dieser Meldungen einrichten. Die zuständigen nationalen Behörden sollten weiterhin allein für die Entgegennahme, Bewertung und Bearbeitung der Meldungen zuständig sein. Die über die nationalen zentralen Anlaufstellen erhaltenen Informationen können der ENISA gegebenenfalls und im Einklang mit dem geltenden Unionsrecht für die Zwecke der Lageerfassung, der Trendanalyse, der Risikoüberwachung und der Ermittlung systemischer Schwachstellen zur Verfügung gestellt werden. Diese Zusammenarbeit sollte weder die Zuständigkeiten der nationalen Behörden noch die Unabhängigkeit der nach dem Unionsrecht eingerichteten Aufsichtsbehörden berühren.** Darüber hinaus sollte die **mehrschichtige Struktur der zentralen Anlaufstellen** den Einrichtungen die Möglichkeit geben, Informationen abzurufen, die sie zuvor über diese **Anlaufstellen** übermittelt haben, um ihnen dabei zu helfen, die Einhaltung ihrer Meldepflichten im Zusammenhang mit bestimmten Vorfällen zu verfolgen.

Or. en

Begründung

Eine Vereinfachung für meldende Stellen rechtfertigt es nicht, auf nationaler Ebene ausgeübte Zuständigkeiten auf eine Einrichtung der Union zu übertragen. Die zentrale Anlaufstelle muss

national sein; Die Rolle der ENISA besteht in der Aggregation der Lageerfassung und nicht in der inhaltlichen Bearbeitung.

Änderungsantrag 493
Markus Buchheit

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 49

Vorschlag der Kommission

(49) In mehreren horizontalen oder sektorspezifischen Rechtsakten der Union ist die Meldung desselben Ereignisses an verschiedene Behörden unter Verwendung unterschiedlicher technischer Mittel und Kanäle vorgeschrieben. **Die zentrale Anlaufstelle zur Meldung von Vorfällen sollte es den Einrichtungen ermöglichen, ihren Meldepflichten gemäß der Richtlinie (EU) 2022/2555, der Verordnung (EU) 2016/679, der Verordnung (EU) 2022/2554, der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 und der Richtlinie (EU) 2022/2557 nachzukommen, indem sie Meldungen an eine einzige Schnittstelle übermitteln. Darüber hinaus sollte die zentrale Anlaufstelle den Einrichtungen die Möglichkeit geben, Informationen abzurufen, die sie zuvor über diese Anlaufstelle übermittelt haben, um ihnen dabei zu helfen, die Einhaltung ihrer Meldepflichten im Zusammenhang mit bestimmten Vorfällen zu verfolgen.**

Geänderter Text

(49) In mehreren horizontalen oder sektorspezifischen Rechtsakten der Union ist die Meldung desselben Ereignisses an verschiedene Behörden unter Verwendung unterschiedlicher technischer Mittel und Kanäle vorgeschrieben. **Um unnötige Doppelmeldungen zu vermeiden, sollten die Mitgliedstaaten nationale technische Lösungen oder nationale Koordinierungsstellen für die strukturierte Weiterübermittlung solcher Meldungen vorsehen können. Eine zentrale Anlaufstelle der Union sollte nur in unterstützender Funktion für eindeutig grenzüberschreitende oder unionsweite systemische Sicherheitsvorfälle genutzt werden und nationale Meldekanäle für rein nationale Sicherheitsvorfälle weder ersetzen noch de facto verdrängen.**

Or. en

Änderungsantrag 494
Diana Iovanovici Șoșoacă

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 49

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(49) In mehreren horizontalen oder sektorspezifischen Rechtsakten der Union ist die Meldung desselben Ereignisses an verschiedene Behörden unter Verwendung unterschiedlicher technischer Mittel und Kanäle vorgeschrieben. Die zentrale Anlaufstelle zur Meldung von Vorfällen sollte es den Einrichtungen ermöglichen, ihren Meldepflichten gemäß der Richtlinie (EU) 2022/2555, der Verordnung (EU) 2016/679, der Verordnung (EU) 2022/2554, der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 und der Richtlinie (EU) 2022/2557 nachzukommen, indem sie Meldungen an eine einzige Schnittstelle übermitteln. Darüber hinaus sollte die zentrale Anlaufstelle den Einrichtungen die Möglichkeit geben, Informationen abzurufen, die sie zuvor über diese Anlaufstelle übermittelt haben, um ihnen dabei zu helfen, die Einhaltung ihrer Meldepflichten im Zusammenhang mit bestimmten Vorfällen zu verfolgen.

(49) In mehreren horizontalen oder sektorspezifischen Rechtsakten der Union ist die Meldung desselben Ereignisses an verschiedene Behörden unter Verwendung unterschiedlicher technischer Mittel und Kanäle vorgeschrieben. Die zentrale Anlaufstelle zur Meldung von Vorfällen sollte es den Einrichtungen ermöglichen, ihren Meldepflichten gemäß der Richtlinie (EU) 2022/2555, der Verordnung (EU) 2016/679, der Verordnung (EU) 2022/2554, der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 und der Richtlinie (EU) 2022/2557 nachzukommen, indem sie Meldungen an eine einzige Schnittstelle übermitteln. Darüber hinaus sollte die zentrale Anlaufstelle den Einrichtungen die Möglichkeit geben, Informationen abzurufen, die sie zuvor über diese Anlaufstelle übermittelt haben, um ihnen dabei zu helfen, die Einhaltung ihrer Meldepflichten im Zusammenhang mit bestimmten Vorfällen ***anhand eines Programms zur rechtlichen Absicherung*** zu verfolgen, ***ohne dass es zu unterschiedlichen Auslegungen auf nationaler Ebene kommt.***

Or. ro

Änderungsantrag 495

Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Aleksandar Nikolic, Ewa Zajączkowska-Hernik, Pierre-Romain Thionnet, Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Marion Maréchal, António Tânger Corrêa, Christophe Bay

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 49 a (neu)

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(49a) Die mehrschichtige Struktur der einzigen Eingangsstellen sollte nicht dazu führen, dass die Speicherung und Verarbeitung von Meldungen von Vorfällen innerhalb einer einzigen Stelle zentralisiert wird. Im Einklang mit den Grundsätzen der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit und um zu

vermeiden, dass eine zentrale Anlaufstelle geschaffen wird, die selbst zu einem Ziel für Cybersicherheitsbedrohungen werden könnte, sollte die zentrale Anlaufstelle als mehrschichtige Architektur konzipiert werden. Die ENISA sollte eine gemeinsame Schnittstelle bereitstellen, die es den Einrichtungen ermöglicht, eine einzige Meldung zu übermitteln, während die gemäß den einschlägigen Rechtsakten der Union benannten zuständigen Behörden auf nationaler Ebene weiterhin für den Empfang, den Zugang und die Verarbeitung von Informationen im Zusammenhang mit Sicherheitsvorfällen in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich zuständig sein sollten. Die EU-Eingangsstelle sollte daher als Mittel zur Weiterleitung und Interoperabilität zwischen den Stellen und den zuständigen nationalen Behörden dienen und auf den bereits auf nationaler Ebene bestehenden technischen Lösungen und Berichterstattungssystemen aufbauen und nicht als zentrales Register dienen. Die Rolle der ENISA sollte sich auf den technischen Betrieb, die Weiterleitung und die Formatprüfung der Meldungen beschränken, da die ENISA für inhaltliche Zwecke keine Empfängerin der Meldungen ist. Erhält die ENISA direkt Informationen, die für die Wahrnehmung der Aufgaben der zuständigen nationalen Behörden relevant sein könnten, so sollte sie diese Informationen unverzüglich an die betreffenden Behörden weiterleiten.

Or. en

Begründung

Eine einzige Datenbank für die Meldung von Sicherheitsvorfällen wäre naturgemäß ein Ziel der ersten Ordnung. Die mehrschichtige Architektur wahrt die Nähe und das Fachwissen der nationalen Behörden und bietet gleichzeitig den meldenden Stellen den Vorteil einer einzigen Schnittstelle.

Änderungsantrag 496

Elena Sancho Murillo, Marina Kaljurand, Brando Benifei, José Cepeda, Matthias Ecke, Lina Gálvez, Francisco Assis, Alex Agius Saliba

**Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 49 a (neu)**

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(49a) Um die einheitliche und verhältnismäßige Anwendung der Richtlinie (EU) 2022/2555 in der gesamten Union im Einklang mit dem Grundsatz der Verwaltungsvereinfachung und dem Konzept der „einmaligen Meldung“ sicherzustellen, gilt es, doppelte oder unklar formulierte Berichtspflichten oder abweichende einzelstaatliche Auslegungen und zusätzliche Verpflichtungen zu vermeiden. Die Kommission sollte gemeinsam mit der in Artikel 14 der Richtlinie (EU) 2022/2555 genannten Kooperationsgruppe und der Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit (ENISA) Leitlinien für die einheitliche Auslegung und Anwendung wesentlicher Verpflichtungen aus der genannten Richtlinie herausgeben. Diese Leitlinien werden im Rahmen der einschlägigen sektorspezifischen Rechtsvorschriften ausgearbeitet.

Or. en

Begründung

The development of detailed guidance on sector-specific cybersecurity obligations should be addressed in the context of the revision of the Cybersecurity Act, which provides the appropriate framework for considering horizontal cybersecurity governance, certification and related guidance mechanisms. This approach ensures coherence between Directive (EU) 2022/2555 and the evolving Union cybersecurity framework, while allowing sector-specific legislation to define requirements reflecting the specific risks and operational characteristics of each sector. It also avoids duplication, divergent interpretations and additional administrative burdens for entities subject to multiple cybersecurity obligations.

Änderungsantrag 497

Michael McNamara, Irena Joveva, Sophie Wilmès, Oihane Agirregoitia Martínez, Bart Groothuis, Veronika Cifrová Ostrihoňová

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 49 a (neu)

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(49a) Die Rolle der ENISA im Meldeverfahren beschränkt sich auf die Einrichtung und den Betrieb des Portals der zentralen Anlaufstelle und die Weiterleitung von Meldungen an das/die zuständige(n) CSIRT(s), ohne Zugang zum Inhalt der Meldungen von Sicherheitsvorfällen zu haben. Die Verantwortung für die Verwaltung und Weiterverfolgung der Meldungen von Sicherheitsvorfällen verbleibt bei den nationalen CSIRTs oder den zuständigen Behörden, an die die ENISA sie weiterleitet.

Or. en

Änderungsantrag 498

Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Morten Løkkegaard, Nikola Minchev, Svenja Hahn, Andreas Glück, João Cotrim De Figueiredo, Ana Vasconcelos

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 50

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(50) Um die Sicherheit der zentralen Anlaufstelle zu gewährleisten, sollte die ENISA geeignete und verhältnismäßige technische, operative und organisatorische Maßnahmen ergreifen, um die Risiken für die Sicherheit der zentralen Anlaufstelle und der über die zentrale Anlaufstelle übermittelten oder verbreiteten Informationen zu beherrschen. Bei der Bewertung des Risikos sowie der Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahmen sollte die ENISA die Sensibilität der gemäß den einschlägigen Rechtsakten der Union übermittelten oder verbreiteten Informationen berücksichtigen. Die ENISA sollte bei der

(50) Um die Sicherheit der zentralen Anlaufstelle zu gewährleisten, sollte die ENISA geeignete und verhältnismäßige technische, operative und organisatorische Maßnahmen ergreifen, um die Risiken für die Sicherheit der zentralen Anlaufstelle und der über die zentrale Anlaufstelle übermittelten oder verbreiteten Informationen zu beherrschen. Bei der Bewertung des Risikos sowie der Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahmen sollte die ENISA die Sensibilität der gemäß den einschlägigen Rechtsakten der Union übermittelten oder verbreiteten Informationen berücksichtigen. Die ENISA sollte bei der

Ausarbeitung der technischen, operativen und organisatorischen Maßnahmen zur Einrichtung, Wartung und dem sicheren Betrieb der zentralen Anlaufstelle die nach den einschlägigen Rechtsakten der Union zuständigen Behörden konsultieren, indem sie auf bestehende Kooperationsgruppen und Netzwerke der Mitgliedstaaten zurückgreift, die im Rahmen dieser Rechtsakte eingerichtet wurden.

Ausarbeitung der technischen, operativen und organisatorischen Maßnahmen zur Einrichtung, Wartung und dem sicheren Betrieb der zentralen Anlaufstelle die nach den einschlägigen Rechtsakten der Union zuständigen Behörden konsultieren, indem sie auf bestehende Kooperationsgruppen und Netzwerke der Mitgliedstaaten zurückgreift, die im Rahmen dieser Rechtsakte eingerichtet wurden. ***Die Rolle der ENISA im Meldeverfahren beschränkt sich auf die Einrichtung und den Betrieb des Portals der zentralen Anlaufstelle und die Weiterleitung von Meldungen an das/die zuständige(n) CSIRT(s), ohne Zugang zum Inhalt der Meldungen von Sicherheitsvorfällen zu haben. Die Verantwortung für die Verwaltung und Weiterverfolgung der Meldungen von Sicherheitsvorfällen verbleibt bei den nationalen CSIRTs oder den zuständigen Behörden, an die die ENISA sie weiterleitet.***

Or. en

Änderungsantrag 499
Diana Iovanovici Șoșoacă

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 50

Vorschlag der Kommission

(50) Um die Sicherheit der zentralen Anlaufstelle zu gewährleisten, sollte die ENISA geeignete und verhältnismäßige technische, operative und organisatorische Maßnahmen ergreifen, um die Risiken für die Sicherheit der zentralen Anlaufstelle und der über die zentrale Anlaufstelle übermittelten oder verbreiteten Informationen zu beherrschen. Bei der Bewertung des Risikos sowie der Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahmen sollte die ENISA die Sensibilität der gemäß den einschlägigen Rechtsakten der Union übermittelten oder

Geänderter Text

(50) Um die Sicherheit der zentralen Anlaufstelle zu gewährleisten, sollte die ENISA geeignete und verhältnismäßige technische, operative und organisatorische Maßnahmen, ***einschließlich Maßnahmen zum Schutz vor Cyberangriffen***, ergreifen, um die Risiken für die Sicherheit der zentralen Anlaufstelle und der über die zentrale Anlaufstelle übermittelten oder verbreiteten Informationen zu beherrschen. Bei der Bewertung des Risikos sowie der Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahmen sollte die ENISA die Sensibilität der gemäß den einschlägigen

verbreiteten Informationen berücksichtigen. Die ENISA sollte bei der Ausarbeitung der technischen, operativen und organisatorischen Maßnahmen zur Einrichtung, Wartung und dem sicheren Betrieb der zentralen Anlaufstelle die nach den einschlägigen Rechtsakten der Union zuständigen Behörden konsultieren, indem sie auf bestehende Kooperationsgruppen und Netzwerke der Mitgliedstaaten zurückgreift, die im Rahmen dieser Rechtsakte eingerichtet wurden.

Rechtsakten der Union übermittelten oder verbreiteten Informationen berücksichtigen. Die ENISA sollte bei der Ausarbeitung der technischen, operativen und organisatorischen Maßnahmen zur Einrichtung, Wartung und dem sicheren Betrieb der zentralen Anlaufstelle die nach den einschlägigen Rechtsakten der Union zuständigen Behörden konsultieren, indem sie auf bestehende Kooperationsgruppen und Netzwerke der Mitgliedstaaten zurückgreift, die im Rahmen dieser Rechtsakte eingerichtet wurden, **und mögliche Sanktionen für den Fall einer Nichteinhaltung der Datenschutzbestimmungen und einer möglichen Verbreitung personenbezogener Daten ohne die Zustimmung dieser Personen vorsehen.**

Or. ro

Änderungsantrag 500

Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Aleksandar Nikolic, Ewa Zajączkowska-Hernik, Pierre-Romain Thionnet, Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Marion Maréchal, Christophe Bay

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 50

Vorschlag der Kommission

(50) Um die Sicherheit der zentralen **Anlaufstelle** zu gewährleisten, sollte die ENISA geeignete und verhältnismäßige technische, operative und organisatorische Maßnahmen ergreifen, um die Risiken für die Sicherheit der **zentralen Anlaufstelle** und der über die **zentrale Anlaufstelle** übermittelten oder verbreiteten Informationen zu beherrschen. Bei der Bewertung des Risikos sowie der Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahmen sollte die ENISA die Sensibilität der gemäß den einschlägigen Rechtsakten der Union übermittelten oder verbreiteten Informationen berücksichtigen. Die ENISA sollte bei der

Geänderter Text

(50) Um die Sicherheit der **mehrschichtigen Struktur der zentralen Anlaufstellen** zu gewährleisten, sollte die ENISA geeignete und verhältnismäßige technische, operative und organisatorische Maßnahmen ergreifen, um die Risiken für die Sicherheit der **EU-Anlaufstelle und der nationalen Anlaufstellen** und der über die **nationalen Anlaufstellen an die EU-Anlaufstelle** übermittelten oder verbreiteten Informationen zu beherrschen. Bei der Bewertung des Risikos sowie der Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahmen sollte die ENISA die Sensibilität der gemäß den einschlägigen Rechtsakten der Union übermittelten oder

Ausarbeitung der technischen, operativen und organisatorischen Maßnahmen zur Einrichtung, Wartung und dem sicheren Betrieb der zentralen **Anlaufstelle** die nach den einschlägigen Rechtsakten der Union zuständigen Behörden konsultieren, indem sie auf bestehende Kooperationsgruppen und Netzwerke der Mitgliedstaaten zurückgreift, die im Rahmen dieser Rechtsakte eingerichtet wurden.

verbreiteten Informationen berücksichtigen. Die ENISA sollte bei der Ausarbeitung der technischen, operativen und organisatorischen Maßnahmen zur Einrichtung, Wartung und dem sicheren Betrieb der **mehrschichtigen Struktur der zentralen Anlaufstellen** die nach den einschlägigen Rechtsakten der Union zuständigen Behörden konsultieren, indem sie auf bestehende Kooperationsgruppen und Netzwerke der Mitgliedstaaten zurückgreift, die im Rahmen dieser Rechtsakte eingerichtet wurden.

Or. en

Änderungsantrag 501

Elena Sancho Murillo, Marina Kaljurand, Brando Benifei, José Cepeda, Matthias Ecke, Lina Gálvez, Francisco Assis, Alex Agius Saliba

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 50

Vorschlag der Kommission

(50) Um die Sicherheit der zentralen Anlaufstelle zu gewährleisten, sollte die ENISA geeignete und verhältnismäßige technische, operative und organisatorische Maßnahmen ergreifen, um die Risiken für die Sicherheit der zentralen Anlaufstelle und der über die zentrale Anlaufstelle übermittelten oder verbreiteten Informationen zu beherrschen. Bei der Bewertung des Risikos sowie der Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahmen sollte die ENISA die Sensibilität der gemäß den einschlägigen Rechtsakten der Union übermittelten oder verbreiteten Informationen berücksichtigen. Die ENISA sollte bei der Ausarbeitung der technischen, operativen und organisatorischen Maßnahmen zur Einrichtung, Wartung und dem sicheren Betrieb der zentralen Anlaufstelle die nach den einschlägigen Rechtsakten der Union zuständigen Behörden konsultieren, indem sie auf bestehende Kooperationsgruppen

Geänderter Text

(50) Um die Sicherheit der zentralen Anlaufstelle zu gewährleisten, sollte die ENISA geeignete und verhältnismäßige technische, operative und organisatorische Maßnahmen ergreifen, um die Risiken für die Sicherheit der zentralen Anlaufstelle und der über die zentrale Anlaufstelle übermittelten oder verbreiteten Informationen zu beherrschen. Bei der Bewertung des Risikos sowie der Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahmen sollte die ENISA die Sensibilität der gemäß den einschlägigen Rechtsakten der Union übermittelten oder verbreiteten Informationen berücksichtigen. Die ENISA sollte bei der Ausarbeitung der technischen, operativen und organisatorischen Maßnahmen zur Einrichtung, Wartung und dem sicheren Betrieb der zentralen Anlaufstelle die nach den einschlägigen Rechtsakten der Union zuständigen Behörden konsultieren **und deren Rückmeldungen in höchstem Maße**

und Netzwerke der Mitgliedstaaten zurückgreift, die im Rahmen dieser Rechtsakte eingerichtet wurden.

berücksichtigen, indem sie auf bestehende Kooperationsgruppen und Netzwerke der Mitgliedstaaten zurückgreift, die im Rahmen dieser Rechtsakte eingerichtet wurden.

Or. en

Änderungsantrag 502

Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Aleksandar Nikolic, Ewa Zajączkowska-Hernik, Pierre-Romain Thionnet, Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Marion Maréchal, Christophe Bay

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 50 a (neu)

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(50a) Eine mehrschichtige Architektur stärkt auch die Sicherheit und Widerstandsfähigkeit der Meldung von Sicherheitsvorfällen. Durch die Begrenzung der Konzentration sensibler Informationen innerhalb einer einzigen Stelle und durch die Einbeziehung nationaler Behörden verringert eine solche Architektur das systemische Risiko, das mit einem einzigen Ausfallpunkt verbunden ist. Zu diesem Zweck und im Einklang mit der Tatsache, dass die ENISA in der Regel keinen Zugang zu den über die zentrale Anlaufstelle übermittelten Meldungen haben sollte, sollten die in dieser Verordnung genannten Sicherheitsmaßnahmen die Vertraulichkeit und Integrität der zwischen den meldenden Stellen und den zuständigen nationalen Behörden übermittelten Informationen gewährleisten. Die EU-Eingangsstelle sollte für einen bestimmten Rechtsakt der Union erst in Betrieb genommen werden, nachdem die Mitgliedstaaten geprüft und bestätigt haben, dass sie diese Anforderungen erfüllt und mit den nationalen Berichterstattungsregelungen interoperabel ist. Die Mitgliedstaaten sollten nicht verpflichtet werden,

***funktionierende nationale Meldesysteme
abzubauen oder zu ersetzen oder
unverhältnismäßige Anpassungskosten zu
tragen.***

Or. en

Begründung

Die Einrichtung der zentralen Anlaufstelle von der vorherigen Überprüfung ihrer Interoperabilität durch die Mitgliedstaaten abhängig macht und jegliche Verpflichtung zur Demontage funktionierender nationaler Systeme ausschließt.

Änderungsantrag 503
Diana Iovanovici Șoșoacă

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 51

Vorschlag der Kommission

(51) Bevor die ENISA die Meldung von Vorfällen ermöglicht, sollte sie die Funktionsweise der zentralen Anlaufstelle testen, was eine gründliche Prüfung der Besonderheiten und Anforderungen an die Meldungen für die einschlägigen Rechtsakte der Union umfassen sollte. Auf der Grundlage der Ergebnisse des Pilotprojekts sollte die Kommission das ordnungsgemäße Funktionieren, die Zuverlässigkeit, die Integrität und die Vertraulichkeit der zentralen Anlaufstelle bewerten. Die Kommission sollte das CSIRTs-Netzwerk und die nach den einschlägigen Rechtsakten der Union zuständigen Behörden konsultieren und sich zur Durchführung der Bewertung an bestehende Kooperationsgruppen und Netzwerke der Mitgliedstaaten wenden, die gemäß diesen Rechtsakten eingerichtet wurden. Stellt die Kommission fest, dass die zentrale Anlaufstelle das ordnungsgemäße Funktionieren, die Zuverlässigkeit, die Integrität und die Vertraulichkeit gewährleistet, sollte sie eine entsprechende Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union

Geänderter Text

(51) Bevor die ENISA die Meldung von Vorfällen ermöglicht, sollte sie die Funktionsweise der zentralen Anlaufstelle testen, was eine gründliche Prüfung der Besonderheiten und Anforderungen an die Meldungen für die einschlägigen Rechtsakte der Union umfassen sollte. Auf der Grundlage der Ergebnisse des Pilotprojekts sollte die Kommission das ordnungsgemäße Funktionieren, die Zuverlässigkeit, die Integrität und die Vertraulichkeit der zentralen Anlaufstelle bewerten. Die Kommission sollte das CSIRTs-Netzwerk und die nach den einschlägigen Rechtsakten der Union zuständigen Behörden konsultieren und sich zur Durchführung der Bewertung an bestehende Kooperationsgruppen und Netzwerke der Mitgliedstaaten wenden, die gemäß diesen Rechtsakten eingerichtet wurden. Stellt die Kommission fest, dass die zentrale Anlaufstelle das ordnungsgemäße Funktionieren, die Zuverlässigkeit, die Integrität und die Vertraulichkeit gewährleistet, sollte sie eine entsprechende Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union

veröffentlichen. Ist die Kommission der Auffassung, dass das ordnungsgemäße Funktionieren, die Zuverlässigkeit, die Integrität und die Vertraulichkeit nicht gewährleistet sind, sollte die ENISA alle erforderlichen Korrekturmaßnahmen ergreifen, gefolgt von einer Neubewertung durch die Kommission.

veröffentlichen. Ist die Kommission der Auffassung, dass das ordnungsgemäße Funktionieren, die Zuverlässigkeit, die Integrität und die Vertraulichkeit nicht gewährleistet sind, sollte die ENISA alle erforderlichen Korrekturmaßnahmen ergreifen, ***einschließlich Sanktionsmaßnahmen bei Nichteinhaltung der geltenden Bestimmungen***, gefolgt von einer Neubewertung durch die Kommission ***und die Unterrichtung des Parlaments und des Rates im Zusammenhang mit den entsprechenden Neubewertungsmaßnahmen***.

Or. ro

Änderungsantrag 504

Elena Sancho Murillo, Marina Kaljurand, Brando Benifei, José Cepeda, Matthias Ecke, Lina Gálvez, Francisco Assis, Alex Agius Saliba

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 51

Vorschlag der Kommission

(51) Bevor die ENISA die Meldung von Vorfällen ermöglicht, sollte sie die Funktionsweise der zentralen Anlaufstelle testen, was eine gründliche Prüfung der Besonderheiten und Anforderungen an die Meldungen für die einschlägigen Rechtsakte der Union umfassen sollte. Auf der Grundlage der Ergebnisse des Pilotprojekts sollte die Kommission das ordnungsgemäße Funktionieren, die Zuverlässigkeit, die Integrität und die Vertraulichkeit der zentralen Anlaufstelle bewerten. Die Kommission sollte das CSIRTs-Netzwerk und die nach den einschlägigen Rechtsakten der Union zuständigen Behörden konsultieren und sich zur Durchführung der Bewertung an bestehende Kooperationsgruppen und Netzwerke der Mitgliedstaaten wenden, die gemäß diesen Rechtsakten eingerichtet wurden. Stellt die Kommission fest, dass

Geänderter Text

(51) Bevor die ENISA die Meldung von Vorfällen ermöglicht, sollte sie die Funktionsweise der zentralen Anlaufstelle testen, was eine gründliche Prüfung der Besonderheiten und Anforderungen an die Meldungen für die einschlägigen Rechtsakte der Union umfassen sollte. Auf der Grundlage der Ergebnisse des Pilotprojekts sollte die Kommission das ordnungsgemäße Funktionieren, die Zuverlässigkeit, die Integrität und die Vertraulichkeit der zentralen Anlaufstelle bewerten. Die Kommission sollte das CSIRTs-Netzwerk und die nach den einschlägigen Rechtsakten der Union zuständigen Behörden konsultieren und sich zur Durchführung der Bewertung an bestehende Kooperationsgruppen und Netzwerke der Mitgliedstaaten wenden, die gemäß diesen Rechtsakten eingerichtet wurden. Stellt die Kommission fest, dass

die zentrale Anlaufstelle das ordnungsgemäße Funktionieren, die Zuverlässigkeit, die Integrität und die Vertraulichkeit gewährleistet, sollte sie eine entsprechende Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichen. Ist die Kommission der Auffassung, dass das ordnungsgemäße Funktionieren, die Zuverlässigkeit, die Integrität und die Vertraulichkeit nicht gewährleistet sind, sollte die ENISA alle erforderlichen Korrekturmaßnahmen ergreifen, gefolgt von einer Neubewertung durch die Kommission.

die zentrale Anlaufstelle das ordnungsgemäße Funktionieren, die Zuverlässigkeit, die Integrität und die Vertraulichkeit gewährleistet, sollte sie eine entsprechende Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichen. Ist die Kommission der Auffassung, dass das ordnungsgemäße Funktionieren, die Zuverlässigkeit, die Integrität und die Vertraulichkeit nicht gewährleistet sind, sollte die ENISA alle erforderlichen Korrekturmaßnahmen **unverzüglich** ergreifen, gefolgt von einer **unverzüglichen** Neubewertung durch die Kommission.

Or. en

Änderungsantrag 505

Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Aleksandar Nikolic, Ewa Zajączkowska-Hernik, Pierre-Romain Thionnet, Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Marion Maréchal, Christophe Bay

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 51

Vorschlag der Kommission

(51) Bevor die ENISA die Meldung von Vorfällen ermöglicht, sollte sie die Funktionsweise der **zentralen Anlaufstelle** testen, was eine gründliche Prüfung der Besonderheiten und Anforderungen an die Meldungen für die einschlägigen Rechtsakte der Union umfassen sollte. Auf der Grundlage der Ergebnisse des Pilotprojekts sollte die Kommission das ordnungsgemäße Funktionieren, die Zuverlässigkeit, die Integrität und die Vertraulichkeit der **zentralen Anlaufstelle** bewerten. Die Kommission sollte das CSIRTs-Netzwerk und die nach den einschlägigen Rechtsakten der Union zuständigen Behörden konsultieren und sich zur Durchführung der Bewertung an bestehende Kooperationsgruppen und Netzwerke der Mitgliedstaaten wenden, die gemäß diesen Rechtsakten eingerichtet

Geänderter Text

(51) Bevor die ENISA die Meldung von Vorfällen ermöglicht, sollte sie die Funktionsweise der **EU-Anlaufstelle** testen, was eine gründliche Prüfung der Besonderheiten und Anforderungen an die Meldungen für die einschlägigen Rechtsakte der Union umfassen sollte. Auf der Grundlage der Ergebnisse des Pilotprojekts sollte die Kommission das ordnungsgemäße Funktionieren, die Zuverlässigkeit, die Integrität und die Vertraulichkeit der **EU-Anlaufstelle** bewerten. Die Kommission sollte das CSIRTs-Netzwerk und die nach den einschlägigen Rechtsakten der Union zuständigen Behörden konsultieren und sich zur Durchführung der Bewertung an bestehende Kooperationsgruppen und Netzwerke der Mitgliedstaaten wenden, die gemäß diesen Rechtsakten eingerichtet

wurden. Stellt die Kommission fest, dass die **zentrale Anlaufstelle** das ordnungsgemäße Funktionieren, die Zuverlässigkeit, die Integrität und die Vertraulichkeit gewährleistet, sollte sie eine entsprechende Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichen. Ist die Kommission der Auffassung, dass das ordnungsgemäße Funktionieren, die Zuverlässigkeit, die Integrität und die Vertraulichkeit nicht gewährleistet sind, sollte die ENISA alle erforderlichen Korrekturmaßnahmen ergreifen, gefolgt von einer Neubewertung durch die Kommission.

wurden. Stellt die Kommission fest, dass die **EU-Anlaufstelle** das ordnungsgemäße Funktionieren, die Zuverlässigkeit, die Integrität und die Vertraulichkeit gewährleistet, sollte sie eine entsprechende Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichen. Ist die Kommission der Auffassung, dass das ordnungsgemäße Funktionieren, die Zuverlässigkeit, die Integrität und die Vertraulichkeit nicht gewährleistet sind, sollte die ENISA alle erforderlichen Korrekturmaßnahmen ergreifen, gefolgt von einer Neubewertung durch die Kommission.

Or. en

Änderungsantrag 506

Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Aleksandar Nikolic, Ewa Zajączkowska-Hernik, Pierre-Romain Thionnet, Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Marion Maréchal, Christophe Bay

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 52

Vorschlag der Kommission

(52) Um die Kontinuität und die Interoperabilität mit bestehenden nationalen technischen Lösungen zu gewährleisten, die die Meldung von Vorfällen erleichtern, sollte die ENISA diese nationalen technischen Lösungen so weit wie möglich bei der Ausarbeitung der Spezifikationen für die technischen, operativen und organisatorischen Maßnahmen berücksichtigen, die für die Einrichtung, die Wartung und den sicheren Betrieb der zentralen Anlaufstelle erforderlich sind. Darüber hinaus sollte die ENISA technische Protokolle und Instrumente wie Anwendungsprogramm-Schnittstellen (API) und maschinenlesbare Standards in Betracht ziehen, die es Einrichtungen ermöglichen, Meldepflichten in Geschäftsprozesse zu integrieren, und Behörden, die **zentrale**

Geänderter Text

(52) Um die Kontinuität und die Interoperabilität mit bestehenden nationalen technischen Lösungen zu gewährleisten, die die Meldung von Vorfällen erleichtern, sollte die ENISA diese nationalen technischen Lösungen so weit wie möglich bei der Ausarbeitung der Spezifikationen für die technischen, operativen und organisatorischen Maßnahmen berücksichtigen, die für die Einrichtung, die Wartung und den sicheren Betrieb der zentralen Anlaufstelle erforderlich sind. Darüber hinaus sollte die ENISA technische Protokolle und Instrumente wie Anwendungsprogramm-Schnittstellen (API) und maschinenlesbare Standards in Betracht ziehen, die es Einrichtungen ermöglichen, Meldepflichten in Geschäftsprozesse zu integrieren, und Behörden, die **EU-**

Anlaufstelle mit ihren nationalen Meldesystemen zu verbinden.

Anlaufstelle mit ihren nationalen Meldesystemen zu verbinden.

Or. en

Änderungsantrag 507

Michael McNamara, Irena Joveva, Sophie Wilmès, Oihane Agirregoitia Martínez, Bart Groothuis, Veronika Cifrová Ostrihoňová

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 52 a (neu)

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(52a) Die Meldepflichten für Sicherheitsvorfälle im Rahmen der Rechtsvorschriften der Union in den Bereichen Cybersicherheit und Digitales stellen für die Einrichtungen einen erheblichen Verwaltungsaufwand dar, insbesondere weil sie unterschiedliche Fristen, Fristen, Meldeschwellen und andere unterschiedliche Meldepflichten haben. Daher ist ein gemeinsamer Ansatz erforderlich.

Or. en

Änderungsantrag 508

Diana Iovanovici Șoșoacă

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 53

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(53) Um sicherzustellen, dass die zentrale Anlaufstelle es den betreffenden Einrichtungen ermöglicht, die Art der Informationen und das Format zu übermitteln, die nach den einschlägigen Rechtsakten der Union erforderlich sind, sollte die ENISA die Kommission und die gemäß diesen Rechtsakten zuständigen Behörden konsultieren. Ist ein Rechtsakt der Union in Bezug auf die Art der

(53) Um sicherzustellen, dass die zentrale Anlaufstelle es den betreffenden Einrichtungen ermöglicht, die Art der Informationen und das Format zu übermitteln, die nach den einschlägigen Rechtsakten der Union erforderlich sind, sollte die ENISA die Kommission und die gemäß diesen Rechtsakten zuständigen Behörden konsultieren. Ist ein Rechtsakt der Union in Bezug auf die Art der

Informationen und das Format der Meldungen nicht vollständig harmonisiert, so sollten die Mitgliedstaaten die ENISA über ihre nationalen Bestimmungen unterrichten.

Informationen und das Format der Meldungen nicht vollständig harmonisiert, so sollten die Mitgliedstaaten die ENISA über ihre nationalen Bestimmungen unterrichten. ***In der Folge sollte die ENISA in Zusammenarbeit mit der Kommission und den zuständigen Behörden einen gemeinsamen Rahmen für die Art der Informationen und das Format der Meldungen schaffen, einschließlich technischer Leitlinien, Schnittstellen und Übermittlungskanälen, Meldefristen und Aktualisierungsmechanismen. Ist ein Rechtsakt der Union in dieser Hinsicht nicht vollständig harmonisiert, so unterrichten die Mitgliedstaaten die ENISA über ihre nationalen Bestimmungen, und die ENISA wird in Absprache mit der Kommission die Interoperabilität, die Anpassungsfähigkeit an regulatorische Entwicklungen und die Überwachung der Einhaltung sicherstellen.***

Or. ro

Änderungsantrag 509

Michael McNamara, Irena Joveva, Sophie Wilmès, Oihane Agirregoitia Martínez, Bart Groothuis, Veronika Cifrová Ostrihoňová

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 53

Vorschlag der Kommission

(53) Um sicherzustellen, dass die zentrale Anlaufstelle es den betreffenden Einrichtungen ermöglicht, die Art der Informationen und das Format zu übermitteln, die nach den einschlägigen Rechtsakten der Union erforderlich sind, sollte die ENISA die Kommission und die gemäß diesen Rechtsakten zuständigen Behörden konsultieren. Ist ein Rechtsakt der Union in Bezug auf die Art der Informationen und das Format der Meldungen nicht vollständig harmonisiert,

Geänderter Text

(53) Um sicherzustellen, dass die zentrale Anlaufstelle es den betreffenden Einrichtungen ermöglicht, die Art der Informationen und das Format zu übermitteln, die nach den einschlägigen Rechtsakten der Union erforderlich sind, sollte die ENISA die Kommission und die gemäß diesen Rechtsakten zuständigen Behörden konsultieren. Ist ein Rechtsakt der Union in Bezug auf die Art der Informationen und das Format der Meldungen nicht vollständig harmonisiert,

so sollten die Mitgliedstaaten die ENISA über ihre nationalen Bestimmungen unterrichten.

so sollten die Mitgliedstaaten die ENISA über ihre nationalen Bestimmungen unterrichten, **und die Kommission würde ermächtigt, einen delegierten Rechtsakt zur weiteren Harmonisierung zu erlassen.**

Or. en

Änderungsantrag 510

Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Aleksandar Nikolic, Ewa Zajączkowska-Hernik, Pierre-Romain Thionnet, Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Marion Maréchal, Christophe Bay

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 53

Vorschlag der Kommission

(53) Um sicherzustellen, dass die **zentrale Anlaufstelle** es den betreffenden Einrichtungen ermöglicht, die Art der Informationen und das Format zu übermitteln, die nach den einschlägigen Rechtsakten der Union erforderlich sind, sollte die ENISA die Kommission und die gemäß diesen Rechtsakten zuständigen Behörden konsultieren. Ist ein Rechtsakt der Union in Bezug auf die Art der Informationen und das Format der Meldungen nicht vollständig harmonisiert, so sollten die Mitgliedstaaten die ENISA über ihre nationalen Bestimmungen unterrichten.

Geänderter Text

(53) Um sicherzustellen, dass die **mehrschichtige Struktur der zentralen Anlaufstellen** es den betreffenden Einrichtungen ermöglicht, die Art der Informationen und das Format zu übermitteln, die nach den einschlägigen Rechtsakten der Union erforderlich sind, sollte die ENISA die Kommission und die gemäß diesen Rechtsakten zuständigen Behörden konsultieren. Ist ein Rechtsakt der Union in Bezug auf die Art der Informationen und das Format der Meldungen nicht vollständig harmonisiert, so sollten die Mitgliedstaaten die ENISA über ihre nationalen Bestimmungen unterrichten.

Or. en

Änderungsantrag 511

Michael McNamara, Irena Joveva, Sophie Wilmès, Oihane Agirregoitia Martínez, Veronika Cifrová Ostrihoňová

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 53 a (neu)

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(53a) Um eine effiziente Meldung über die zentrale Anlaufstelle zu unterstützen, sollte die Kommission gemeinsam mit der ENISA, den CSIRTs und den zuständigen Behörden im Wege von Durchführungsrechtsakten eine europäische Vorlage entwickeln, mit der die Fristen, Fristen, Schwellenwerte, die Art des Vorfalls, der Schweregrad, die Wirkungskategorie, die Ursache, Korrekturmaßnahmen, Präventivmaßnahmen und andere für die Meldepflichten relevante Daten weitestgehend harmonisiert werden. Ziel dieser delegierten Rechtsakte ist es, die Berichtspflichten und -verfahren der Rechtsvorschriften der Union, die über die zentrale Anlaufstelle Bericht erstatten, einschließlich der Richtlinie (EU) 2022/2555 (NIS2), der Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO), der Richtlinie (EU) 2022/2557 (CER), der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 (eIDAS), der Verordnung (EU) 2022/2554 (DORA) und der Verordnung (EU) 2024/2847 (Cyberresilienz-Verordnung), so weit wie möglich anzugleichen und zu harmonisieren. Die zentrale Anlaufstelle wird zusammen mit dem europäischen Muster eine zentrale europäische Meldeplattform schaffen, die es den Organisationen ermöglicht, eine einzige Meldung zu erstellen, die automatisch an die jeweils zuständigen Behörden weitergeleitet wird. Diese Behörden können bei Bedarf weiterhin zusätzliche Informationen anfordern. Die Vorlage wird aus einem Kernabschnitt von Datenpunkten bestehen, die für alle Berichtspflichten aus einschlägigen Rechtsvorschriften der Union gelten, und kann durch modulare Erweiterungen ergänzt werden, die sektorale oder andere Datenfelder umfassen, die für einen bestimmten Rechtsakt der Union spezifisch sind.

Or. en

Änderungsantrag 512

Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Aleksandar Nikolic, Ewa Zajączkowska-Hernik, Pierre-Romain Thionnet, Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Marion Maréchal, Christophe Bay

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 54

Vorschlag der Kommission

(54) Auf der Grundlage der Verordnung (EU) 2022/2554 hat der Finanzsektor bei der Umsetzung eines harmonisierten, umfassenden und wirksamen Rahmens, auch in Bezug auf die Meldung von Sicherheitsvorfällen, eine Vorreiterrolle gespielt. Um die Einhaltung der Vorschriften zu vereinfachen, ist es angezeigt, den mit der Verordnung (EU) 2022/2554 geschaffenen Rahmen für die Meldung von Vorfällen an die zentrale Anlaufstelle anzugleichen und gleichzeitig die Kontinuität und Stabilität des bestehenden Rahmens für solche Meldungen zu gewährleisten, wobei zu berücksichtigen ist, dass die **zentrale Anlaufstelle** erst nach Feststellung ihres ordnungsgemäßen Funktionierens, ihrer Zuverlässigkeit, Integrität und Vertraulichkeit betriebsbereit wäre. Darüber hinaus wurden mit der Verordnung (EU) 2022/2554 standardisierte Vorlagen für Meldungen eingeführt, um Inhalte von Meldungen schwerwiegender IKT-bezogener Vorfälle für den Finanzsektor zu vereinheitlichen. Die bei der Einführung dieser Vorlagen gewonnenen Erfahrungen liefern wertvolle Erkenntnisse und bewährte Verfahren, die bei der Festlegung der Art der Informationen, des Formats und des Verfahrens einer Meldung für die Zwecke der Meldung an die zentrale Anlaufstelle gemäß der Richtlinie (EU) 2022/2555, der Richtlinie (EU) 2022/2557 oder der Verordnung (EU) 2016/679 gegebenenfalls berücksichtigt werden sollten. Zu diesem Zweck sollte die Kommission die gemäß der Verordnung (EU) 2022/2554 erlassenen technischen

Geänderter Text

(54) Auf der Grundlage der Verordnung (EU) 2022/2554 hat der Finanzsektor bei der Umsetzung eines harmonisierten, umfassenden und wirksamen Rahmens, auch in Bezug auf die Meldung von Sicherheitsvorfällen, eine Vorreiterrolle gespielt. Um die Einhaltung der Vorschriften zu vereinfachen, ist es angezeigt, den mit der Verordnung (EU) 2022/2554 geschaffenen Rahmen für die Meldung von Vorfällen an die zentrale Anlaufstelle anzugleichen und gleichzeitig die Kontinuität und Stabilität des bestehenden Rahmens für solche Meldungen zu gewährleisten, wobei zu berücksichtigen ist, dass die **mehrschichtige Struktur der zentralen Anlaufstellen** erst nach Feststellung ihres ordnungsgemäßen Funktionierens, ihrer Zuverlässigkeit, Integrität und Vertraulichkeit betriebsbereit wäre. Darüber hinaus wurden mit der Verordnung (EU) 2022/2554 standardisierte Vorlagen für Meldungen eingeführt, um Inhalte von Meldungen schwerwiegender IKT-bezogener Vorfälle für den Finanzsektor zu vereinheitlichen. Die bei der Einführung dieser Vorlagen gewonnenen Erfahrungen liefern wertvolle Erkenntnisse und bewährte Verfahren, die bei der Festlegung der Art der Informationen, des Formats und des Verfahrens einer Meldung für die Zwecke der Meldung an die zentrale Anlaufstelle gemäß der Richtlinie (EU) 2022/2555, der Richtlinie (EU) 2022/2557 oder der Verordnung (EU) 2016/679 gegebenenfalls berücksichtigt werden sollten. Zu diesem Zweck sollte die Kommission die gemäß der Verordnung (EU) 2022/2554

Regulierungsstandards gebührend berücksichtigen, in denen die Inhalte der Erstmeldung sowie der Zwischen- und Abschlussmeldungen schwerwiegender IKT-bezogener Vorfälle festgelegt sind. Dieser Ansatz zielt darauf ab, Kohärenz zu gewährleisten, Synergien zu fördern und den Verwaltungsaufwand für Unternehmen durch weniger von ihnen auszufüllende Datenfelder zu verringern, wodurch effizientere und einheitlichere, gestraffte Meldeverfahren erleichtert werden.

erlassenen technischen
Regulierungsstandards gebührend berücksichtigen, in denen die Inhalte der Erstmeldung sowie der Zwischen- und Abschlussmeldungen schwerwiegender IKT-bezogener Vorfälle festgelegt sind. Dieser Ansatz zielt darauf ab, Kohärenz zu gewährleisten, Synergien zu fördern und den Verwaltungsaufwand für Unternehmen durch weniger von ihnen auszufüllende Datenfelder zu verringern, wodurch effizientere und einheitlichere, gestraffte Meldeverfahren erleichtert werden.

Or. en

Änderungsantrag 513 **Diana Iovanovici Șoșoacă**

Vorschlag für eine Verordnung **Erwägung 55**

Vorschlag der Kommission

(55) Nach den einschlägigen Rechtsakten der Union müssen bestimmte vorfallsbezogene Informationen zu einem späteren Zeitpunkt zwischen den zuständigen Behörden ausgetauscht werden, um eine wirksame Beaufsichtigung und Koordinierung zu erleichtern. Daher sollte die zentrale Anlaufstelle so konzipiert sein, dass sie den Informationsaustausch auf dieser Ebene für jeden einschlägigen Rechtsakt der Union ermöglicht und unterstützt, wobei sicherzustellen ist, dass eine angemessen sichere, zeitnahe und effiziente Datenübermittlung zwischen den Behörden ermöglicht wird, falls die Mitgliedstaaten beschließen, diese zusätzliche Funktion zu nutzen.

Geänderter Text

(55) Nach den einschlägigen Rechtsakten der Union müssen bestimmte vorfallsbezogene Informationen zu einem späteren Zeitpunkt zwischen den zuständigen Behörden ausgetauscht werden, um eine wirksame Beaufsichtigung und Koordinierung zu erleichtern. Daher sollte die zentrale Anlaufstelle so konzipiert sein, dass sie den Informationsaustausch auf dieser Ebene für jeden einschlägigen Rechtsakt der Union ermöglicht und unterstützt, wobei sicherzustellen ist, dass eine angemessen sichere, zeitnahe und effiziente Datenübermittlung zwischen den Behörden ermöglicht wird, falls die Mitgliedstaaten beschließen, diese zusätzliche Funktion zu nutzen, **und dass es im Fall von unvorhergesehenen Vorfällen Lösungen im Hinblick auf ein schnelles Eingreifen gibt.**

Or. ro

Änderungsantrag 514
Markus Buchheit

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 55

Vorschlag der Kommission

(55) Nach den einschlägigen Rechtsakten der Union **müssen** bestimmte vorfallsbezogene Informationen zu einem späteren Zeitpunkt zwischen den zuständigen Behörden ausgetauscht werden, um eine wirksame Beaufsichtigung und Koordinierung zu erleichtern. **Daher sollte die zentrale Anlaufstelle so konzipiert sein, dass sie den Informationsaustausch auf dieser Ebene für jeden einschlägigen Rechtsakt der Union ermöglicht und unterstützt, wobei sicherzustellen ist, dass eine angemessen sichere, zeitnahe und effiziente Datenübermittlung zwischen den Behörden ermöglicht wird, falls die Mitgliedstaaten beschließen, diese zusätzliche Funktion zu nutzen.**

Geänderter Text

(55) Nach den einschlägigen Rechtsakten der Union **können** bestimmte vorfallsbezogene Informationen **in hinreichend begründeten Fällen** zu einem späteren Zeitpunkt zwischen den zuständigen Behörden ausgetauscht werden, um eine wirksame Beaufsichtigung und Koordinierung zu erleichtern. **Technische Unterstützung auf Unionsebene sollte nur auf Ersuchen der betroffenen Mitgliedstaaten und ausschließlich bei grenzüberschreitenden oder unionsweiten systemischen Sicherheitsvorfällen geleistet werden. Ein routinemäßiger oder automatisierter unionsweiter Austausch sensibler Informationen über Sicherheitsvorfälle ist ausgeschlossen.**

Or. en

Änderungsantrag 515
Markus Buchheit

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 56

Vorschlag der Kommission

(56) Um **sicherzustellen, dass die Meldung von Vorfällen künftig über eine zentrale Anlaufstelle erfolgt, sollten die** Richtlinie (EU) 2022/2555, **die** Verordnung (EU) 2016/679, **die** Verordnung (EU) 2022/2554, **die** Verordnung (EU) Nr. 910/2014 **sowie die** Richtlinie (EU) 2022/2557 **daher entsprechend geändert werden.** Die

Geänderter Text

(56) Um **Doppelmeldungen zu vermeiden, können die Mitgliedstaaten interoperable nationale Berichterstattungslösungen vorsehen.** **Änderungen der** Richtlinie (EU) 2022/2555, **der** Verordnung (EU) 2016/679, **der** Verordnung (EU) 2022/2554, **der** Verordnung (EU) Nr. 910/2014 **und der** Richtlinie (EU)

zentrale Anlaufstelle sollte innerhalb von 18 Monaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung für die Zwecke der Meldungen im Rahmen dieser Rechtsakte genutzt werden können. Wenn die Kommission die Bekanntmachungsmechanismen einleitet und den Geltungsbeginn damit auf 24 Monate nach Inkrafttreten der Verordnung verschiebt, sollten die entsprechenden Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2022/2555, der Verordnung (EU) Nr. 910/2014, der Verordnung (EU) 2022/2554 und der Richtlinie (EU) 2022/2557 für die Zwecke der Erfüllung der in den Bestimmungen festgelegten Meldepflichten weiterhin gelten.

2022/2557 dürfen nicht zu einer verbindlichen unionsweiten zentralen Meldestruktur für rein nationale Sicherheitsvorfälle führen. Die zentrale Anlaufstelle sollte innerhalb von 18 Monaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung für die Zwecke der Meldungen im Rahmen dieser Rechtsakte genutzt werden können. Wenn die Kommission die Bekanntmachungsmechanismen einleitet und den Geltungsbeginn damit auf 24 Monate nach Inkrafttreten der Verordnung verschiebt, sollten die entsprechenden Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2022/2555, der Verordnung (EU) Nr. 910/2014, der Verordnung (EU) 2022/2554 und der Richtlinie (EU) 2022/2557 für die Zwecke der Erfüllung der in den Bestimmungen festgelegten Meldepflichten weiterhin gelten.

Or. en

Änderungsantrag 516

Michael McNamara, Irena Joveva, Oihane Agirregoitia Martínez, Veronika Cifrová Ostrihoňová

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 56

Vorschlag der Kommission

(56) Um sicherzustellen, dass die Meldung von Vorfällen künftig über eine zentrale Anlaufstelle erfolgt, sollten die Richtlinie (EU) 2022/2555, die Verordnung (EU) 2016/679, die Verordnung (EU) 2022/2554, die Verordnung (EU) Nr. 910/2014 sowie die Richtlinie (EU) 2022/2557 daher entsprechend geändert werden. Die zentrale Anlaufstelle sollte innerhalb von 18 Monaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung für die Zwecke der Meldungen im Rahmen dieser Rechtsakte genutzt werden können. Wenn die Kommission die Bekanntmachungsmechanismen einleitet

Geänderter Text

(56) Um sicherzustellen, dass die Meldung von Vorfällen künftig über eine zentrale Anlaufstelle erfolgt, sollten die Richtlinie (EU) 2022/2555, die Verordnung (EU) 2016/679, die Verordnung (EU) 2022/2554, die Verordnung (EU) Nr. 910/2014 sowie die Richtlinie (EU) 2022/2557 **und die Richtlinie (EU) 2024/2847** daher entsprechend geändert werden. Die zentrale Anlaufstelle sollte innerhalb von 18 Monaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung für die Zwecke der Meldungen im Rahmen dieser Rechtsakte genutzt werden können. Wenn die Kommission die

und den Geltungsbeginn damit auf 24 Monate nach Inkrafttreten der Verordnung verschiebt, sollten die entsprechenden Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2022/2555, der Verordnung (EU) Nr. 910/2014, der Verordnung (EU) 2022/2554 **und** der Richtlinie (EU) 2022/2557 für die Zwecke der Erfüllung der in den Bestimmungen festgelegten Meldepflichten weiterhin gelten.

Bekanntmachungsmechanismen einleitet und den Geltungsbeginn damit auf 24 Monate nach Inkrafttreten der Verordnung verschiebt, sollten die entsprechenden Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2022/2555, der Verordnung (EU) Nr. 910/2014, der Verordnung (EU) 2022/2554, der Richtlinie (EU) 2022/2557 **und der Richtlinie (EU) 2024/2847** für die Zwecke der Erfüllung der in den Bestimmungen festgelegten Meldepflichten weiterhin gelten.

Or. en

Änderungsantrag 517

Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Aleksandar Nikolic, Ewa Zajączkowska-Hernik, Pierre-Romain Thionnet, Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Marion Maréchal, Christophe Bay

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 56

Vorschlag der Kommission

(56) Um sicherzustellen, dass die Meldung von Vorfällen künftig über eine **zentrale Anlaufstelle** erfolgt, sollten die Richtlinie (EU) 2022/2555, die Verordnung (EU) 2016/679, die Verordnung (EU) 2022/2554, die Verordnung (EU) Nr. 910/2014 sowie die Richtlinie (EU) 2022/2557 daher entsprechend geändert werden. Die **zentrale Anlaufstelle** sollte innerhalb von 18 Monaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung für die Zwecke der Meldungen im Rahmen dieser Rechtsakte genutzt werden können. Wenn die Kommission die Bekanntmachungsmechanismen einleitet und den Geltungsbeginn damit auf 24 Monate nach Inkrafttreten der Verordnung verschiebt, sollten die entsprechenden Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2022/2555, der Verordnung (EU) Nr. 910/2014, der Verordnung (EU) 2022/2554 und der Richtlinie (EU) 2022/2557 für die

Geänderter Text

(56) Um sicherzustellen, dass die Meldung von Vorfällen künftig über eine **mehrschichtige Struktur der zentralen Anlaufstellen** erfolgt, sollten die Richtlinie (EU) 2022/2555, die Verordnung (EU) 2016/679, die Verordnung (EU) 2022/2554, die Verordnung (EU) Nr. 910/2014 sowie die Richtlinie (EU) 2022/2557 daher entsprechend geändert werden. Die **mehrschichtige Struktur der zentralen Anlaufstellen** sollte innerhalb von 18 Monaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung für die Zwecke der Meldungen im Rahmen dieser Rechtsakte genutzt werden können. Wenn die Kommission die Bekanntmachungsmechanismen einleitet und den Geltungsbeginn damit auf 24 Monate nach Inkrafttreten der Verordnung verschiebt, sollten die entsprechenden Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2022/2555, der

Zwecke der Erfüllung der in den Bestimmungen festgelegten Meldepflichten weiterhin gelten.

Verordnung (EU) Nr. 910/2014, der Verordnung (EU) 2022/2554 und der Richtlinie (EU) 2022/2557 für die Zwecke der Erfüllung der in den Bestimmungen festgelegten Meldepflichten weiterhin gelten.

Or. en

Änderungsantrag 518

Elena Sancho Murillo, Marina Kaljurand, Brando Benifei, José Cepeda, Lina Gálvez, Francisco Assis, Alex Agius Saliba

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 58 a (neu)

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(58a) Die mit dieser Verordnung eingeführten Vereinfachungsmaßnahmen sollten weder zu einer Verringerung des gemäß den Verordnungen (EU) 2016/679 und (EU) 2023/2854 garantierten Schutzniveaus für betroffene Personen, Nutzer und Verbraucher führen noch die Garantien zur Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs, der Datenübertragbarkeit, der Transparenz und der Nutzerkontrolle schwächen. Diese Verordnung sollte die Anwendung der Wettbewerbsvorschriften, insbesondere der Artikel 101 und 102 AEUV unberührt lassen. Die in dieser Verordnung vorgesehenen Vorschriften dürfen nicht dazu verwendet werden, den Wettbewerb entgegen den Vorschriften des AEUV einzuschränken.

Or. en

Änderungsantrag 519

João Oliveira

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 59

(59) Mit der Verordnung (EU) 2019/1150 werden gezielte verbindliche Vorschriften auf Unionsebene festgelegt, um für ein faires, vorhersehbares, tragfähiges und vertrauenswürdiges Online-Geschäftsumfeld im Binnenmarkt zu sorgen. Die Verordnung (EU) 2022/2065 und die Verordnung (EU) 2022/1925 bieten einen umfassenden Regelungsrahmen für ein sicheres, vorhersehbares und vertrauenswürdiges Online-Umfeld für alle Endnutzer von Online-Diensten und schaffen gleiche Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen auf digitalen Märkten. Im Interesse der Vereinfachung der Rechtsvorschriften der Union im Bereich der Online-Vermittlungsdienste und Online-Plattformen und angesichts der Tatsache, dass die Ziele und wesentlichen Bestimmungen der Verordnung über die Beziehungen zwischen Online-Plattformen und Unternehmen weitgehend durch das Gesetz über digitale Dienste und das Gesetz über digitale Märkte abgedeckt sind, sollte die Verordnung (EU) 2019/1050 aufgehoben werden. Die Verordnung (EU) 2022/2065 und die Verordnung (EU) 2022/1925 tragen zu einem vollständig harmonisierten Rechtsrahmen für digitale Dienste und digitale Märkte bei, indem sie die nationalen Maßnahmen in Bezug auf die Anforderungen an Anbieter von Vermittlungsdiensten und die Bestreitbarkeit und Fairness der von Torwächtern erbrachten zentralen Plattformdienste angleichen. Aus Gründen der Rechtssicherheit bleiben ausgewählte Begriffsbestimmungen in Artikel 2, die Bestimmungen über Einschränkungen und Aussetzungen in Artikel 4 sowie über das interne Beschwerdemanagementsystem in Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/1150, auf die in anderen Rechtsakten, insbesondere in der Richtlinie (EU) 2023/2831 zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in

entfällt

der Plattformarbeit und in Artikel 15 zur Gewährleistung der Durchsetzung, verwiesen wird, vorübergehend in Kraft, bis die ursprünglichen Rechtsakte geändert worden sind.

Or. pt

Änderungsantrag 520

Elena Sancho Murillo, Marina Kaljurand, Brando Benifei, José Cepeda, Lina Gálvez, Francisco Assis, Alex Agius Saliba

Vorschlag für eine Verordnung

Erwägung 59

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(59) Mit der Verordnung (EU) 2019/1150 werden gezielte verbindliche Vorschriften auf Unionsebene festgelegt, um für ein faires, vorhersehbares, tragfähiges und vertrauenswürdiges Online-Geschäftsumfeld im Binnenmarkt zu sorgen. Die Verordnung (EU) 2022/2065 und die Verordnung (EU) 2022/1925 bieten einen umfassenden Regelungsrahmen für ein sicheres, vorhersehbares und vertrauenswürdiges Online-Umfeld für alle Endnutzer von Online-Diensten und schaffen gleiche Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen auf digitalen Märkten. Im Interesse der Vereinfachung der Rechtsvorschriften der Union im Bereich der Online-Vermittlungsdienste und Online-Plattformen und angesichts der Tatsache, dass die Ziele und wesentlichen Bestimmungen der Verordnung über die Beziehungen zwischen Online-Plattformen und Unternehmen weitgehend durch das Gesetz über digitale Dienste und das Gesetz über digitale Märkte abgedeckt sind, sollte die Verordnung (EU) 2019/1050 aufgehoben werden. Die Verordnung (EU) 2022/2065 und die Verordnung (EU) 2022/1925 tragen zu einem vollständig harmonisierten Rechtsrahmen für digitale

entfällt

Dienste und digitale Märkte bei, indem sie die nationalen Maßnahmen in Bezug auf die Anforderungen an Anbieter von Vermittlungsdiensten und die Bestreitbarkeit und Fairness der von Torwächtern erbrachten zentralen Plattformdienste angleichen. Aus Gründen der Rechtssicherheit bleiben ausgewählte Begriffsbestimmungen in Artikel 2, die Bestimmungen über Einschränkungen und Aussetzungen in Artikel 4 sowie über das interne Beschwerdemanagementsystem in Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/1150, auf die in anderen Rechtsakten, insbesondere in der Richtlinie (EU) 2023/2831 zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Plattformarbeit und in Artikel 15 zur Gewährleistung der Durchsetzung, verwiesen wird, vorübergehend in Kraft, bis die ursprünglichen Rechtsakte geändert worden sind.

Or. en

Änderungsantrag 521

Michael McNamara, Irena Joveva, Oihane Agirregoitia Martínez, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Christophe Grudler

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 59

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(59) Mit der Verordnung (EU) 2019/1150 werden gezielte verbindliche Vorschriften auf Unionsebene festgelegt, um für ein faires, vorhersehbares, tragfähiges und vertrauenswürdiges Online-Geschäftsumfeld im Binnenmarkt zu sorgen. Die Verordnung (EU) 2022/2065 und die Verordnung (EU) 2022/1925 bieten einen umfassenden Regelungsrahmen für ein sicheres, vorhersehbares und vertrauenswürdiges Online-Umfeld für alle Endnutzer von Online-Diensten und schaffen gleiche Wettbewerbsbedingungen für

entfällt

Unternehmen auf digitalen Märkten. Im Interesse der Vereinfachung der Rechtsvorschriften der Union im Bereich der Online-Vermittlungsdienste und Online-Plattformen und angesichts der Tatsache, dass die Ziele und wesentlichen Bestimmungen der Verordnung über die Beziehungen zwischen Online-Plattformen und Unternehmen weitgehend durch das Gesetz über digitale Dienste und das Gesetz über digitale Märkte abgedeckt sind, sollte die Verordnung (EU) 2019/1050 aufgehoben werden. Die Verordnung (EU) 2022/2065 und die Verordnung (EU) 2022/1925 tragen zu einem vollständig harmonisierten Rechtsrahmen für digitale Dienste und digitale Märkte bei, indem sie die nationalen Maßnahmen in Bezug auf die Anforderungen an Anbieter von Vermittlungsdiensten und die Bestreitbarkeit und Fairness der von Torwächtern erbrachten zentralen Plattformdienste angleichen. Aus Gründen der Rechtssicherheit bleiben ausgewählte Begriffsbestimmungen in Artikel 2, die Bestimmungen über Einschränkungen und Aussetzungen in Artikel 4 sowie über das interne Beschwerdemanagementsystem in Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/1150, auf die in anderen Rechtsakten, insbesondere in der Richtlinie (EU) 2023/2831 zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Plattformarbeit und in Artikel 15 zur Gewährleistung der Durchsetzung, verwiesen wird, vorübergehend in Kraft, bis die ursprünglichen Rechtsakte geändert worden sind.

Or. en

Änderungsantrag 522

Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Aleksandar Nikolic, Pierre-Romain Thionnet, Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Marion Maréchal, Christophe Bay

Vorschlag für eine Verordnung Erwägung 59

(59) Mit der Verordnung (EU) 2019/1150 werden gezielte verbindliche Vorschriften auf Unionsebene festgelegt, um für ein faires, vorhersehbares, tragfähiges und vertrauenswürdiges Online-Geschäftsumfeld im Binnenmarkt zu sorgen. Die Verordnung (EU) 2022/2065 und die Verordnung (EU) 2022/1925 bieten einen umfassenden Regelungsrahmen für ein sicheres, vorhersehbares und vertrauenswürdiges Online-Umfeld für alle Endnutzer von Online-Diensten und schaffen gleiche Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen auf digitalen Märkten. ***Im Interesse der Vereinfachung der Rechtsvorschriften der Union im Bereich der Online-Vermittlungsdienste und Online-Plattformen und angesichts der Tatsache, dass die Ziele und wesentlichen Bestimmungen der Verordnung über die Beziehungen zwischen Online-Plattformen und Unternehmen weitgehend durch das Gesetz über digitale Dienste und das Gesetz über digitale Märkte abgedeckt sind, sollte die Verordnung (EU) 2019/1050 aufgehoben werden.*** Die Verordnung (EU) 2022/2065 und die Verordnung (EU) 2022/1925 tragen zu einem vollständig harmonisierten Rechtsrahmen für digitale Dienste und digitale Märkte bei, indem sie die nationalen Maßnahmen in Bezug auf die Anforderungen an Anbieter von Vermittlungsdiensten und die Bestreitbarkeit und Fairness der von Torwächtern erbrachten zentralen Plattformdienste angleichen. Aus Gründen der Rechtssicherheit bleiben ausgewählte Begriffsbestimmungen in Artikel 2, die Bestimmungen über Einschränkungen und Aussetzungen in Artikel 4 sowie über das interne Beschwerdemanagementsystem in Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/1150, auf die in anderen Rechtsakten, insbesondere in der Richtlinie (EU) 2023/2831 zur Verbesserung der

(59) Mit der Verordnung (EU) 2019/1150 werden gezielte verbindliche Vorschriften auf Unionsebene festgelegt, um für ein faires, vorhersehbares, tragfähiges und vertrauenswürdiges Online-Geschäftsumfeld im Binnenmarkt zu sorgen. Die Verordnung (EU) 2022/2065 und die Verordnung (EU) 2022/1925 bieten einen umfassenden Regelungsrahmen für ein sicheres, vorhersehbares und vertrauenswürdiges Online-Umfeld für alle Endnutzer von Online-Diensten und schaffen gleiche Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen auf digitalen Märkten. ***Die Verordnung (EU) 2019/1150 sollte beibehalten werden. Die genannte Verordnung schützt gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten vor einseitigen Praktiken, insbesondere durch Anforderungen in Bezug auf Kündigungsfristen für Änderungen der Geschäftsbedingungen, die Begründung von Beschränkungen, Aussetzungen und Beendigungen, die Transparenz des Rankings und den Zugang zu einem internen Beschwerdemanagementsystem. Dieser Schutz wird weder durch die Verordnung (EU) 2022/2065 ersetzt, die ein anderes Ziel verfolgt und die Nutzer schützt, noch durch die Verordnung (EU) 2022/1925, die nur für als Torwächter benannte Unternehmen gilt. Eine große Zahl von Online-Vermittlungsdiensten, von denen Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen abhängen, fällt in keine dieser Kategorien. Ihre Aufhebung würde diese Unternehmen daher ihrer einzigen Quelle des Schutzes vor einseitigen Praktiken berauben, ohne dass es einen gleichwertigen Schutz gäbe.*** Die Verordnung (EU) 2022/2065 und die Verordnung (EU) 2022/1925 tragen zu einem vollständig harmonisierten Rechtsrahmen für digitale Dienste und

Arbeitsbedingungen in der Plattformarbeit und in Artikel 15 zur Gewährleistung der Durchsetzung, verwiesen wird, vorübergehend in Kraft, bis die ursprünglichen Rechtsakte geändert worden sind.

digitale Märkte bei, indem sie die nationalen Maßnahmen in Bezug auf die Anforderungen an Anbieter von Vermittlungsdiensten und die Bestreitbarkeit und Fairness der von Torwächtern erbrachten zentralen Plattformdienste angleichen. Aus Gründen der Rechtssicherheit bleiben ausgewählte Begriffsbestimmungen in Artikel 2, die Bestimmungen über Einschränkungen und Aussetzungen in Artikel 4 sowie über das interne Beschwerdemanagementsystem in Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/1150, auf die in anderen Rechtsakten, insbesondere in der Richtlinie (EU) 2023/2831 zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Plattformarbeit und in Artikel 15 zur Gewährleistung der Durchsetzung, verwiesen wird, vorübergehend in Kraft, bis die ursprünglichen Rechtsakte geändert worden sind.

Or. en

Änderungsantrag 523

Tomas Tobé, Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Vorschlag für eine Verordnung

Erwägung 59

Vorschlag der Kommission

(59) Mit der Verordnung (EU) 2019/1150 werden gezielte verbindliche Vorschriften auf Unionsebene festgelegt, um für ein faires, vorhersehbares, tragfähiges und vertrauenswürdiges Online-Geschäftsumfeld im Binnenmarkt zu sorgen. Die Verordnung (EU) 2022/2065 und die Verordnung (EU) 2022/1925 bieten einen umfassenden Regelungsrahmen für ein sicheres, vorhersehbares und vertrauenswürdiges Online-Umfeld für alle Endnutzer von Online-Diensten und schaffen gleiche Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen auf digitalen Märkten. Im

Geänderter Text

(59) Mit der Verordnung (EU) 2019/1150 werden gezielte verbindliche Vorschriften auf Unionsebene festgelegt, um für ein faires, vorhersehbares, tragfähiges und vertrauenswürdiges Online-Geschäftsumfeld im Binnenmarkt zu sorgen. Die Verordnung (EU) 2022/2065 und die Verordnung (EU) 2022/1925 bieten einen umfassenden Regelungsrahmen für ein sicheres, vorhersehbares und vertrauenswürdiges Online-Umfeld für alle Endnutzer von Online-Diensten und schaffen gleiche Wettbewerbsbedingungen für

Interesse der Vereinfachung der Rechtsvorschriften der Union im Bereich der Online-Vermittlungsdienste und Online-Plattformen und angesichts der Tatsache, dass die Ziele und wesentlichen Bestimmungen der Verordnung über die Beziehungen zwischen Online-Plattformen und Unternehmen weitgehend durch das Gesetz über digitale Dienste und das Gesetz über digitale Märkte abgedeckt sind, **sollte die** Verordnung (EU) 2019/1050 **aufgehoben** werden. Die Verordnung (EU) 2022/2065 und die Verordnung (EU) 2022/1925 tragen zu einem vollständig harmonisierten Rechtsrahmen für digitale Dienste und digitale Märkte bei, indem sie die nationalen Maßnahmen in Bezug auf die Anforderungen an Anbieter von Vermittlungsdiensten und die Bestreitbarkeit und Fairness der von Torwächtern erbrachten zentralen Plattformdienste angleichen. Aus Gründen der Rechtssicherheit **bleiben** ausgewählte Begriffsbestimmungen in Artikel 2, die Bestimmungen über Einschränkungen und Aussetzungen in Artikel 4 **sowie** über das interne Beschwerdemanagementsystem in Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/1150, **auf die in anderen Rechtsakten, insbesondere in der Richtlinie (EU) 2023/2831 zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Plattformarbeit und in Artikel 15 zur Gewährleistung der Durchsetzung, verwiesen wird, vorübergehend in Kraft, bis die ursprünglichen Rechtsakte geändert worden sind.**

Unternehmen auf digitalen Märkten. Im Interesse der Vereinfachung der Rechtsvorschriften der Union im Bereich der Online-Vermittlungsdienste und Online-Plattformen und angesichts der Tatsache, dass die Ziele und wesentlichen Bestimmungen der Verordnung über die Beziehungen zwischen Online-Plattformen und Unternehmen weitgehend durch das Gesetz über digitale Dienste und das Gesetz über digitale Märkte abgedeckt sind, **sollten mehrere Bestimmungen der** Verordnung (EU) 2019/1050 **gestrichen** werden. Die Verordnung (EU) 2022/2065 und die Verordnung (EU) 2022/1925 tragen zu einem vollständig harmonisierten Rechtsrahmen für digitale Dienste und digitale Märkte bei, indem sie die nationalen Maßnahmen in Bezug auf die Anforderungen an Anbieter von Vermittlungsdiensten und die Bestreitbarkeit und Fairness der von Torwächtern erbrachten zentralen Plattformdienste angleichen. Aus Gründen der Rechtssicherheit **und zur Wahrung des erforderlichen Schutzniveaus für gewerbliche Nutzer werden** ausgewählte Begriffsbestimmungen in Artikel 2, die Bestimmungen über **die Bedingungen in Artikel 3, die Bestimmungen über** Einschränkungen und Aussetzungen in Artikel 4, **die Bestimmungen über das Ranking in Artikel 5 und über die differenzierte Behandlung in Artikel 7,** über das interne Beschwerdemanagementsystem in Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/1150 **und die Bestimmungen** in Artikel 15 zur Gewährleistung der Durchsetzung **sowie in Artikel 18 Absatz 1, mit denen die Kommission beauftragt wird, die genannte Verordnung zu bewerten, beibehalten.**

Or. en

Begründung

Mit der Verordnung (EU) 2019/1150 wird eine Lücke geschlossen, die durch die Verordnung (EU) 2022/2065 oder die Verordnung (EU) 2022/1925 nicht vollständig abgedeckt ist. Um

Überschneidungen zu vermeiden und gleichzeitig Schutzvorkehrungen für KMU beizubehalten, die auf Online-Vermittler angewiesen sind, sollten einige Bestimmungen der Verordnung (EU) 2019/1150 beibehalten werden.

Änderungsantrag 524

João Oliveira

Vorschlag für eine Verordnung

Erwägung 60

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(60) Angesichts des technischen Charakters der in dieser Verordnung vorgeschlagenen Änderungen und der Dringlichkeit, einen vereinfachten Rechtsrahmen zu schaffen, sollte diese Verordnung unmittelbar nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten. Gegebenenfalls sollten den Mitgliedstaaten und den beaufsichtigten Unternehmen Übergangsfristen für die Anpassung an die Vorschriften eingeräumt werden —

entfällt

Or. pt

Änderungsantrag 525

Elena Sancho Murillo, Marina Kaljurand, Brando Benifei, José Cepeda, Lina Gálvez, Francisco Assis, Alex Agius Saliba

Vorschlag für eine Verordnung

Erwägung 60

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(60) Angesichts des *technischen* Charakters der in dieser Verordnung vorgeschlagenen Änderungen und der *Dringlichkeit*, einen vereinfachten Rechtsrahmen zu schaffen, sollte diese Verordnung *unmittelbar* nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt *der Europäischen Union* in Kraft treten. Gegebenenfalls sollten den Mitgliedstaaten

(60) Angesichts des Charakters der in dieser Verordnung vorgeschlagenen Änderungen und der *Notwendigkeit*, einen vereinfachten Rechtsrahmen zu schaffen *und gleichzeitig den Unternehmen Zeit zur Anpassung zu geben*, sollte diese Verordnung *innerhalb einer angemessenen Frist* nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft

und den beaufsichtigten Unternehmen
Übergangsfristen **für die Anpassung** an die
Vorschriften **eingeräumt werden** —

treten. Gegebenenfalls sollten den
Mitgliedstaaten und den beaufsichtigten
Unternehmen Übergangsfristen
eingeräumt werden, damit sie sich an die
Vorschriften **anpassen können und**
betroffene Personen, Nutzer und
Verbraucher von den Änderungen und
ihren Rechten Kenntnis erlangen können.

Or. en

Änderungsantrag 526
Francesco Torselli

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 60 a (neu)

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

**(60a) Die Entwicklung der
Neurotechnologie und der künstlichen
Intelligenz ermöglicht es, Informationen
über den kognitiven, emotionalen und
psychischen Zustand natürlicher
Personen abzuleiten, unter anderem
durch die automatisierte Verarbeitung
personenbezogener Daten, die nicht direkt
vom Nervensystem erhoben werden. Um
ein hohes Maß an Schutz der
Grundrechte zu gewährleisten, sollte
klargestellt werden, dass die Verordnung
(EU) 2016/679 auch für
Verarbeitungsvorgänge gilt, die zu
kognitiven Schlussfolgerungen führen,
die die Würde, die
Entscheidungsautonomie und die freie
Entwicklung der Person beeinträchtigen
können.**

Or. it